

中级会计职称

《经济法》精讲班

主讲：周周老师

■ 2026 年

第一章 总论

目录

- 01 民事法律行为
- 02 代理制度
- 03 经济纠纷解决途径

第一单元 民事法律行为

本单元框架结构

	知识点	考频
1	法律关系概述	—
2	民事行为能力	一般
3	民事法律行为概述	一般
4	民事法律行为效力	极高
5	附条件和附期限的民事法律行为	极高

知识点 1: 法律关系概述

法律关系的概念	
法律关系是指被法律规范所调整的权利与义务关系	
要素	含义
主体	是指依法享有权利和承担义务的当事人
.....	

[案例 1.1]

2025 年 6 月 1 日, 20 周岁的小柴与某食品公司签订了一份《泡面买卖合同》。双方约定, 该食品公司应于一周内向小柴交付一箱泡面, 小柴应于泡面交付后的十日内向该食品公司支付泡面款				
案例分析				
食品公司和小柴之间所建立的合同关系是否属于法律关系		属于, 该买卖关系受到合同法律制度的规范		
双方建立买卖关系的法律后果是什么	食品公司在本案例中所享有的权利和承担的义务分别是什么	权利	收取一箱泡面款的权利	本案例中的法律后果是由谁决定的
		义务	交付一箱泡面的义务	
	小柴在本案例中所享有的权利和承担的义务分别是什么	权利	收取一箱泡面的权利	
		义务	支付一箱泡面款的义务	

知识点 2: 民事行为能力

一. 自然人的民事行为能力 (自然人从事民事法律行为后能否负责)

民事行为能力	年龄	精神状态
无民事行为能力人	不满 8 周岁 ($y < 8$ 周岁)	不能辨认自己行为的自然人
限制民事	8 周岁以上不满 18 周岁	不能完全辨认

行为能力人		(8 周岁≤Y<18 周岁)		自己行为的成年人
完全民事 行为能力人	一般	年满 18 周岁 (Y≥18 周岁)		—
	视为	16 周岁以上不满 18 周岁但以自己的劳动收入为主要生活来源 (16 周岁≤Y<18 周岁+自立)		
提示	题目中对精神状态未作特殊说明时，说明该自然人属于正常人			

[拓展] “数值分界线”的规定

表述			含义
以上	含本数	8周岁以上	大于或等于8周岁
以下		8周岁以下	小于或等于8周岁
超过	不含本数	超过8周岁	大于8周岁
不满		不满18周岁	小于18周岁

二. 法人的民事行为能力

本教材中最典型的法人是指的“公司”						
对于法人而言,民事行为能力随其成立而产生,随其终止而消灭						
事项		具体规定		提示		
法人的	成立时间	签发营业执照	的时间	不是看	领取营业执照	的时间
	终止时间	办理注销登记			解散	

[图示]



知识点 3: 民事法律行为概述

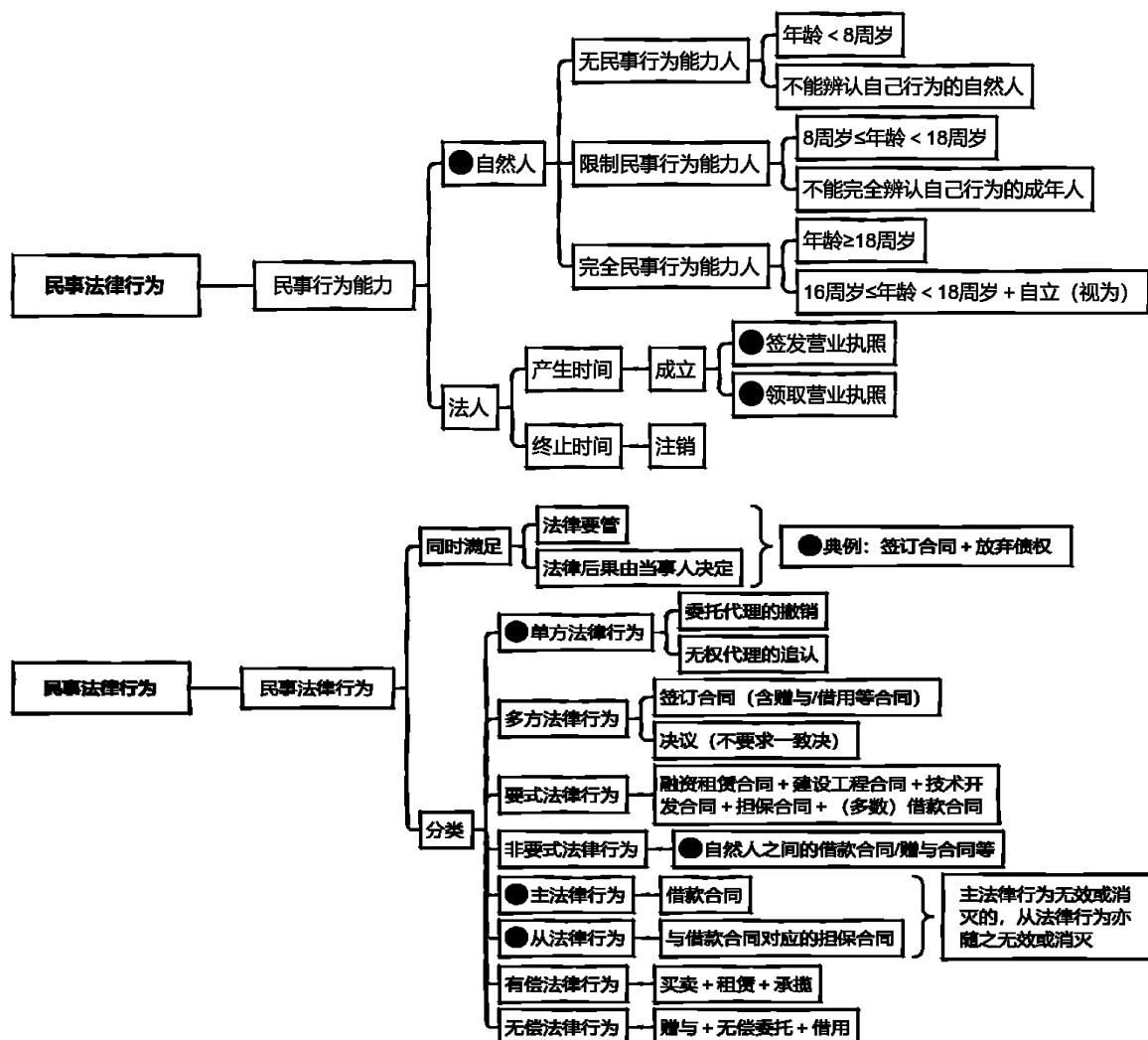
一. 民事法律行为的界定

民事法律行为需要同时满足的条件			不属于民事法律行为的典例
1	以达到一定的民事法律后果为目的	法律要管	请客吃饭+传递信息+打扫卫生 +山盟海誓+宴会致辞
2	以意思表示为要素	法律后果由当事人决定	创作行为+拆除/建造房屋 +侵权行为+拾得遗失物
提示	“ 签订(买卖)合同/放弃债权行为 ”属于考试中常见的民事法律行为		

二. 民事法律行为的分类

分类标准			
“法律行为的成立需要几方意思表示一致”			
具体分类	含义	典例	
单方 法律行为	依照 一方 当事人的意思表示即可以成立的法律行为	委托代理的撤销	
		无权代理的追认	
多方 法律行为	依照 两方以上 当事人的意思表示一致而成立的法律行为	签订各类合同	
		决议行为 (不要求一致决 ，多数决即可)	
“当事人是否互为给付一定代价”			
具体分类	含义	典例	
有偿 法律行为	当事人 互为给付 一定代价（包括金钱、财产、劳务）的法律行为	买卖	
		租赁	
		（加工）承揽	
无偿 法律行为	一方当事人需承担给付一定代价而 他方当事人不承担相应给付义务 的法律行为	赠与	
		无偿委托	
		借用	
“法律行为的成立是否需要具备法律规定或当事人约定的形式”			
具体分类	含义	典例	
要式 法律行为	法律要求必须采取一定的形式或履行一定的程序才能成立的法律行为	融资租赁合同	
		建设工程合同	
		技术开发合同	
		担保合同	
		（金融）借款合同	
非要式 法律行为	当事人自由选择形式即可成立的法律行为	自然人之间 的借款合同	
		赠与 合同	
“法律行为之间的依存关系”			
具体分类	含义		典例
主 法律行为	不需要有其他法律行为的存在就能独立成立的法律行为	从法律行为与主法律行为同命运，除法律另有规定或当事人另有约定外，主法律行为无效或消灭，从法律行为亦随之	A 借款合同
从 法律行为	从属于其他法律行为而存在的法律行为		A 借款合同的担保合同

本单元“知识点 2—3”总结



精学细练

【多选题】下列人员中，属于完全民事行为能力人的有（ ）。

- A. 王某，7 周岁，智力超常，系某大学少年班学生
- B. 李某，18 周岁，大学生，学费和生活费由父母负担
- C. 刘某，16 周岁，先天腿部残疾，以自己的直播带货收入作为主要生活来源
- D. 张某，20 周岁，待业人员，不能完全辨认自己的行为

【答案】BC

【解析】(1) 选项 A：不满 8 周岁的未成年人为无民事行为能力人。(2) 选项 BC：18 周岁以上的自然人是完全民事行为能力人；16 周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人。(3) 选项 D：8 周岁以上的未成年人以及不能完全辨认自己行为的成年人为限制民事行为能力人。

【多选题】下列关于自然人民事行为能力的表述中，正确的有（ ）。

- A. 年满 18 周岁的自然人是完全民事行为能力人
- B. 不能辨认自己行为的成年人是限制民事行为能力人
- C. 8 周岁以下的自然人是无民事行为能力人
- D. 16 周岁以上的未成年人但以自己的劳动收入为主要生活来源的自然人视为完全民事行为能力人

【答案】AD

【解析】选项 B，不能完全辨认自己行为的成年人为限制民事行为能力人；选项 C，不满 8 周岁的未成年人为无民事行为能力人。8 周岁以下包括 8 周岁，不满 8 周岁不包括 8 周岁。

【单选题】下列各项中，属于民事法律行为的是（ ）。(非标准题型)

- A. 赵某在动物园观看两只猩猩吵架
- B. 钱某在街上捡到一顶绿假发
- C. 孙某在之了课堂购买了一套中级课程
- D. 李某创作了一部悬疑小说
- E. 周某将吴某打到面目全非
- F. 王某在自家的宅基地上建造房屋

【答案】C

【解析】选项 A：因“法律不管”而不属于民事法律行为；

选项 BDEF：因“法律直接规定结果（事实行为）”而不属于民事法律行为。

【单选题】根据民事法律制度的规定，下列各项中，属于无偿法律行为的是（ ）。(2023 年)

- A. 赠与
- B. 买卖
- C. 承揽
- D. 租赁

【答案】A

【解析】无偿法律行为，是指当事人一方无须为给付而获得利益的法律行为，例如赠与、无偿委托、借用等。选项 A 当选。

【单选题】王某和赵某为担保借款签订了一份抵押合同。根据法律行为的分类，该抵押合同属于（ ）。(2021 年改编)

- A. 从法律行为
- B. 单方法律行为
- C. 主法律行为
- D. 非要式法律行为

【答案】A

【解析】对于订立借款合同及其相应的担保合同而言，订立借款合同是主法律行为，订立担保合同为从法律行为。选项 A 当选。

【单选题】下列各项中，属于非要式合同的是（ ）。(2025 年)

- A. 赠与合同
- B. 融资租赁合同
- C. 建设工程合同
- D. 技术开发合同

【答案】A

【解析】《民法典》规定融资租赁合同、建设工程合同、技术开发合同应当采用书面形式。选项 B、C、D 不当选，选项 A 当选。

知识点 4：民事法律行为效力

一. 民事法律行为有效的要件

1. 实质要件和形式要件

要件类型	具体条件	
实质要件	行为能力	行为人具有 相应的 民事行为能力
	意思表示	行为人的 意思表示真实
	两不违	行为内容 不违反法律 、行政法规的强制性规定 行为内容 不违背 公序良俗
形式要件	对于要式法律行为来说，还需要满足法定或约定的 形式 要件	

一. 民事法律行为有效的要件（法律行为产生预期法律效果）

2. 探讨上述实质要件和形式要件的意义

民事法律行为的状态	民事法律行为的效力样态		行为是否产生预期法律效果
同时满足上述要件	有效		是
上述要件有一条不满足 (“违法”可能存在豁免)	无效		否
上述要件出现瑕疵	可撤销	撤销前→有效	是
		撤销后→无效	否
	效力待定		待定

二. 民事法律行为效力样态的内涵

1. 无效民事法律行为

自始无效	从行为开始时起就没有法律约束力
当然无效	不论当事人是否主张或是否知道，也不论是否经过人民法院或者仲裁机构确认
绝对无效	绝对不发生法律效力，不能通过当事人的行为进行补正

[案例 1.2]

“近亲结婚”	
案例分析	
由于该婚姻“违背公序良俗”，所以从领取结婚证的第一天起就是无效婚姻	
即使当事人没有请求法院确认该婚姻无效，该婚姻也是无效的	
当事人不能通过任何的方式补正该婚姻的有效性，如：当事人约定不生育子女	

2. 可撤销民事法律行为

1	可撤销民事法律行为在 撤销前已经生效
2	可撤销民事法律行为的撤销权人 对权利行使拥有 选择权 ，但一经 依法撤销 ， 自行为开始时无效

思考	假设一直不撤销, 6.12 的时候, 该民事法律行为是否有效?	是
	假设于 6.20 将其撤销, 6.21 的时候, 该民事法律行为是否有效?	否
结论	在某个时间点上, 可撤销民事法律行为的效力 是非常确定的	
3	可撤销民事法律行为的撤销, 应由撤销权人以撤销行为为之, 人民法院不主动干预	
4	可撤销民事法律行为的撤销权行使 有时间限制	
区别	可撤销民事法律行为	无效民事法律行为
法律后果	可撤销, 可继续有效	自始无效, 不需要法院或者仲裁机构确认
效力	在撤销前已经生效	
主张主体	由撤销权人申请 (人民法院/仲裁机构“不告不理”)	
行使时间	撤销权有行使时间之限制	
溯及力	一经撤销, 自始无效	

3. 效力待定民事法律行为

该类民事法律行为成立后是否生效尚不确定, 需要进一步取决追认权人是否追认, 撤销权人是否撤销

情形	民事法律行为的效力
追认权人同意或追认	效力待定→有效
追认权人拒绝追认	效力待定→无效
撤销权人行使撤销权	

三. “民事行为能力”对民事法律行为效力的影响

1. “无民事行为能力人”实施的民事法律行为

“无民事行为能力人”的界定		
1	年龄<8 周岁的自然人	
2	不能辨认自己行为的成年人	
情形		行为效力样态
无民事行为能力人的 法定代理人代理实施 的民事法律行为		有效
无民事行为能力人自己 独立实施 的 任何 民事法律行为[含“ 纯获益(受赠等) ”/极其细微”]		无效

2. “限制民事行为能力人”实施的民事法律行为

“限制民事行为能力人”的界定		
1	除另有规定外, 8 周岁≤年龄<18 周岁的自然人	
2	不能完全辨认自己行为的成年人	
情形		行为效力样态
限制民事行为能力人的 法定代理人代理实施 的民事法律行为		有效
限制民事行为能力人自己独立实施的民事法律行为	纯获益 、与其年龄、智力、精神健康状况 相适应 的事项	

	其他事项（“双非事项”）	效力待定
--	--------------	------

“效力待定民事法律行为”的法律效果			
权利	适用的法律环境		行为效力样态
催告权	相对人（ 无论是否善意 ）均可以 催告 法定代理人 30日内 予以追认	行为人的法定代理人追认该行为	有效
		行为人的法定代理人 拒绝 追认或者 30日内未追认 该行为	无效
撤销权	善意相对人 以 通知 的方式向行为人作出撤销的意思表示		无效
	善意相对人是指：“不知道也不应当知道行为人是限制民事行为能力人”的相对人		

[案例 1.3]

10岁的小柴与钢琴店店主艾皂遥签订了一份金额为10万元的钢琴买卖合同			
案例分析			
1	小柴属于限制民事行为能力人，其独立花费10万元购买钢琴的行为，既不属于纯获益的民事法律行为，也不属于与其年龄、智力、精神健康状况相适应的事项，因此该民事法律行为的效力为“效力待定”		
2	作为钢琴店店主的艾皂遥在与小柴签订钢琴买卖合同时， 无论是否知道小柴属于限制民事行为能力人 ，均有权向小柴的法定代理人主张 催告权	小柴的法定代理人追认该合同	该合同从效力待定转为有效
		小柴的法定代理人拒绝追认该合同	该合同从效力待定转为无效
3	作为钢琴店店主的艾皂遥在与小柴签订钢琴买卖合同时，如果 不知道小柴属于限制民事行为能力人 ，可以享有法定 撤销权 ：以通知的方式向小柴主张撤销该合同	小柴的法定代理人在30日内没有作出是否追认该合同的意思表示	

四. “意思表示不真实”对民事法律行为效力的影响

1. 以“虚假意思表示”实施的民事法律行为

行为效力样态	“无效”民事法律行为	
对比	以“虚假意思”实施行为	以“欺诈”实施行为
	当事人对真相均知情	当事人中受欺诈一方对真相不知情
	甲（卖）、乙（买）签订了一份《牛奶买卖合同》	
	甲、乙约定，甲向乙发货发猪奶	甲、乙约定，甲向乙发牛奶，但实际上甲向乙发的是猪奶

2. 基于“重大误解”实施的民事法律行为

什么是重大误解	重大误解是指行为人因对 行为的性质、对方当事人、标的物的品种、质量、规格和数量 等的错误认识，使行为的后果与自己的真实意思相悖，并造成较大损失的情形
行为效力样态	“可撤销”民事法律行为

撤销权的行使主体 (善意 的当事人)	行为人 (当事人一方)
撤销权的行使途径	撤销权人撤销的意思表示应当向 人民法院或仲裁机构 作出,由人民法院或仲裁机构确认其撤销权是否成立

[案例 1.4]

张小超向祖小伟购买 50 斤泰国香米。实际上, 写有泰国香米的价签牌被祖小伟的侄子插在了装有五常大米的米桶里。因此祖小伟向张小超发出的大米系五常大米而非泰国香米

案例分析

本案例中, 显然张小超和祖小伟对所买卖的标的物(大米)发生了重大误解, 张小超误以为自己购买的是泰国香米(实际上是五常大米)、祖小伟误以为发出的货物是泰国香米(实际上是五常大米)。由于双方均没有主观侵害对方的意图, 因此双方均属于“善意行为人”, 均可以通过人民法院或者仲裁机构主张撤销该泰国香米的买卖行为

3. 基于“欺诈”实施的民事法律行为

(1) “当事人一方”实施欺诈

什么是欺诈	故意告知 虚假情况, 或者 负有告知义务的人故意隐瞒真实情况 , 致使当事人基于错误认识作出意思表示的, 人民法院可以认定为欺诈
行为效力样态	“ 可撤销 ”民事法律行为
撤销权的行使主体 (善意 的当事人)	受欺诈方
撤销权的行使途径	撤销权人撤销的意思表示应当向 人民法院或仲裁机构 作出, 由人民法院或仲裁机构确认其撤销权是否成立

[案例 1.5]

小柴想要购买一套学区房, 通过中介的推荐与某套房屋的房东小魏进行接触, 小柴询问小魏该房屋是否是学区房时, **小魏**做出了肯定的回答, 于是双方签订了房屋买卖合同。一个月后, 小柴发现该房屋并非学区房

案例分析

本案例中, 显然小魏故意向小柴告知了虚假情况, 构成“欺诈”。由于小魏作为欺诈方故意损害小柴的利益, 因此作为“受欺诈方”的小柴, 可以通过人民法院或者仲裁机构主张撤销该房屋的买卖合同

(2) “第三人”实施欺诈

作为当事人的一方是否知情	民事法律行为的效力样态	撤销权人	如何撤销
是	可撤销 民事法律行为	受欺诈 方向 相对人撤销	撤销权人撤销的意思表示应向 人民法院或仲裁机构 作出, 由人民法院或仲裁机构确认其撤销权是否成立
否	有效 民事法律行为	—	—

[案例 1.6]

小柴想要购买一套学区房，通过中介的推荐与某套房屋的房东小魏进行接触，小柴询问房屋中介该房屋是否是学区房时，**房屋中介**做出了肯定的回答，此时小魏坐在旁边将二人对话全部听入耳中，并没有反对房屋中介的言论，于是双方签订了房屋买卖合同。一个月后，小柴发现该房屋并非学区房

案例分析

本案例中，显然房屋中介作为第三人故意向小柴告知了虚假情况，构成“欺诈”。同时，由于小魏就在现场，作为合同相对人（知情人）并没有予以反对，因此也构成对小柴的“欺诈”。由于作为欺诈方的小魏故意损害小柴的利益，因此作为“受欺诈方”的小柴，可以通过人民法院或者仲裁机构主张撤销该房屋的买卖合同。需要注意的是，如果小魏对房屋中介的欺诈行为不知情，则小柴无权主张撤销与小魏之间的房屋买卖合同

4. 基于“胁迫”实施的民事法律行为

(1) “当事人一方”实施胁迫

什么是胁迫	以给自然人及其近亲属等的人身权利、财产权利以及其他合法权益造成损害或者以给法人、非法人组织的名誉、荣誉、财产权益等造成损害为 要挟 ，迫使其基于恐惧心理作出意思表示的，人民法院可以认定为胁迫
行为效力样态	“可撤销” 民事法律行为
撤销权的行使主体 (善意 的当事人)	受胁迫方
撤销权的行使途径	撤销权人撤销的意思表示应当向 人民法院或仲裁机构 作出，由人民法院或仲裁机构确认其撤销权是否成立

[案例 1.7]

甲威胁乙将自己价值 100 万的房屋以 30 万元卖给自己，否则将会把乙的不雅照片公之于众，乙恐惧，遂以 30 万元的价格将房屋卖给甲

案例分析

本案例中，显然甲是以乙的不雅照片要挟乙，构成“胁迫”。由于甲作为胁迫方故意损害乙的利益，因此作为“受胁迫方”的乙，可以通过人民法院或者仲裁机构主张撤销该房屋的买卖行为

(2) “第三人”实施胁迫

作为当事人的一方是否知情	民事法律行为的效力样态	撤销权人	如何撤销
是	可撤销 民事法律行为	受胁迫方 向 相对人撤销	撤销权人撤销的意思表示应向 人民法院或仲裁机构 作出，由人民法院或仲裁机构确认其撤销权是否成立
否			

[案例 1.8]

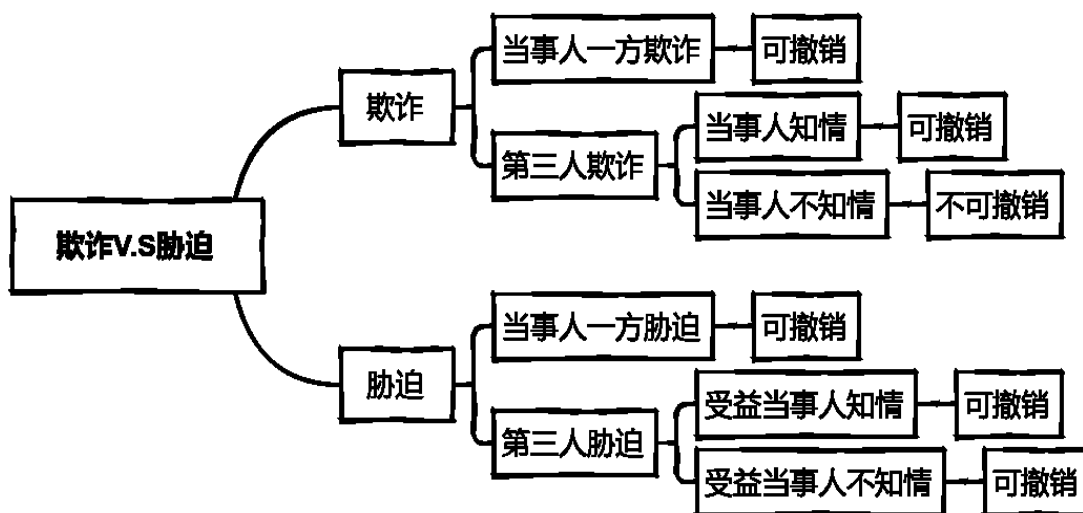
甲想要乙将自己价值 100 万的房屋以 30 万元卖给自己，乙不允。甲向其好友丙哭诉此事，丙不忍看到好友如此悲伤，遂私下找到乙，要求乙以 30 万元的价格将房屋卖给甲，否则将会把乙的不雅照片公之于众，乙恐惧，遂以 30 万元的价格将房屋卖给甲

案例分析

本案例中，显然丙作为第三人以乙的不雅照片要挟乙，构成“胁迫”。此时，无论甲是否对丙胁迫乙一事知情，作为“受胁迫方”的乙，均可以通过人民法院或者仲裁机构主张撤销该房屋

的买卖行为

总结



5. 基于“显失公平”实施的民事法律行为

什么是显失公平	一方 利用对方处于危困状态、缺乏判断能力 等情形，致使民事法律行为 成立时 显失公平的，人民法院可以认定为显失公平
行为效力样态	“ 可撤销 ”民事法律行为
撤销权的行使主体 (善意 的当事人)	受损害方
撤销权的行使途径	撤销权人撤销的意思表示应当向 人民法院或仲裁机构 作出，由人民法院或仲裁机构确认其撤销权是否成立

[案例 1.9]

赵某利用钱某患病急需救治，按市价的 50%购买钱某的房屋
案例分析
本案例中，显然赵某是利用钱某处于危困状态（罹患疾病）以不公平的价格向钱某购买房屋，构成“显失公平”。此时，钱某的利益显然受到了损害，作为“受损害方”的钱某，可以通过人民法院或者仲裁机构主张撤销该房屋的买卖行为

五. 可撤销民事法律行为中撤销权的行使时限

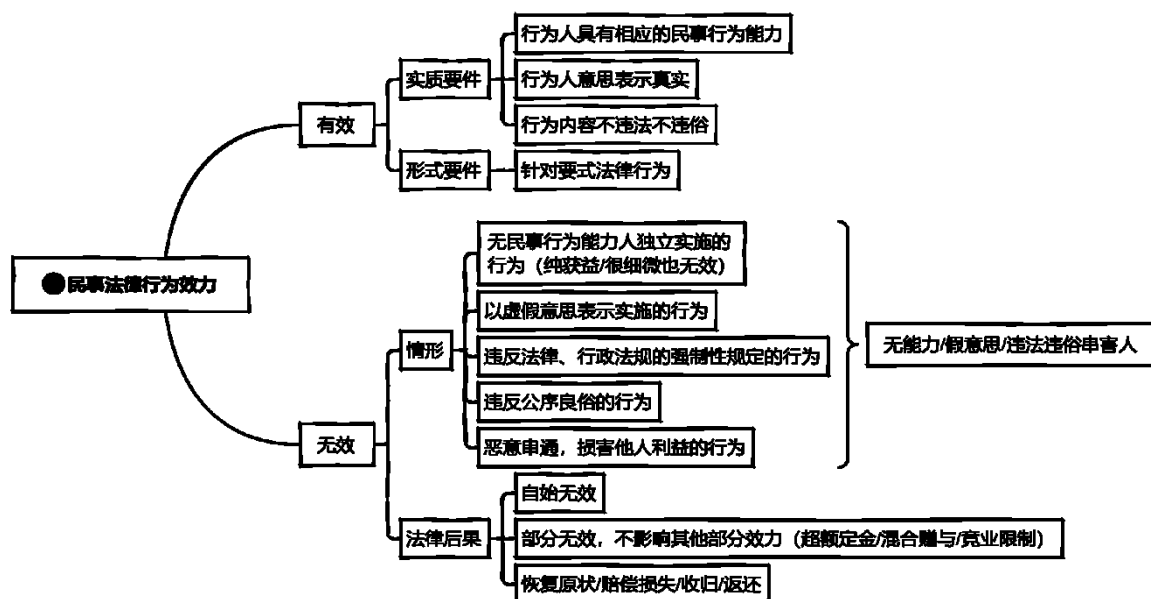
权利人的状态		撤销权的存续时间	
		起算时间	时限
撤销权人 不知道 存在可撤销情形的		发生 之日起	5 年 内
撤销权人 知道 存在可撤销情形的	表明放弃	撤销权直接消灭	
	受到胁迫	终止 之日起	1 年内
	重大误解	知道 之日起	90 日 内
	其他情形，如“欺诈”	知道 之日起	1 年内

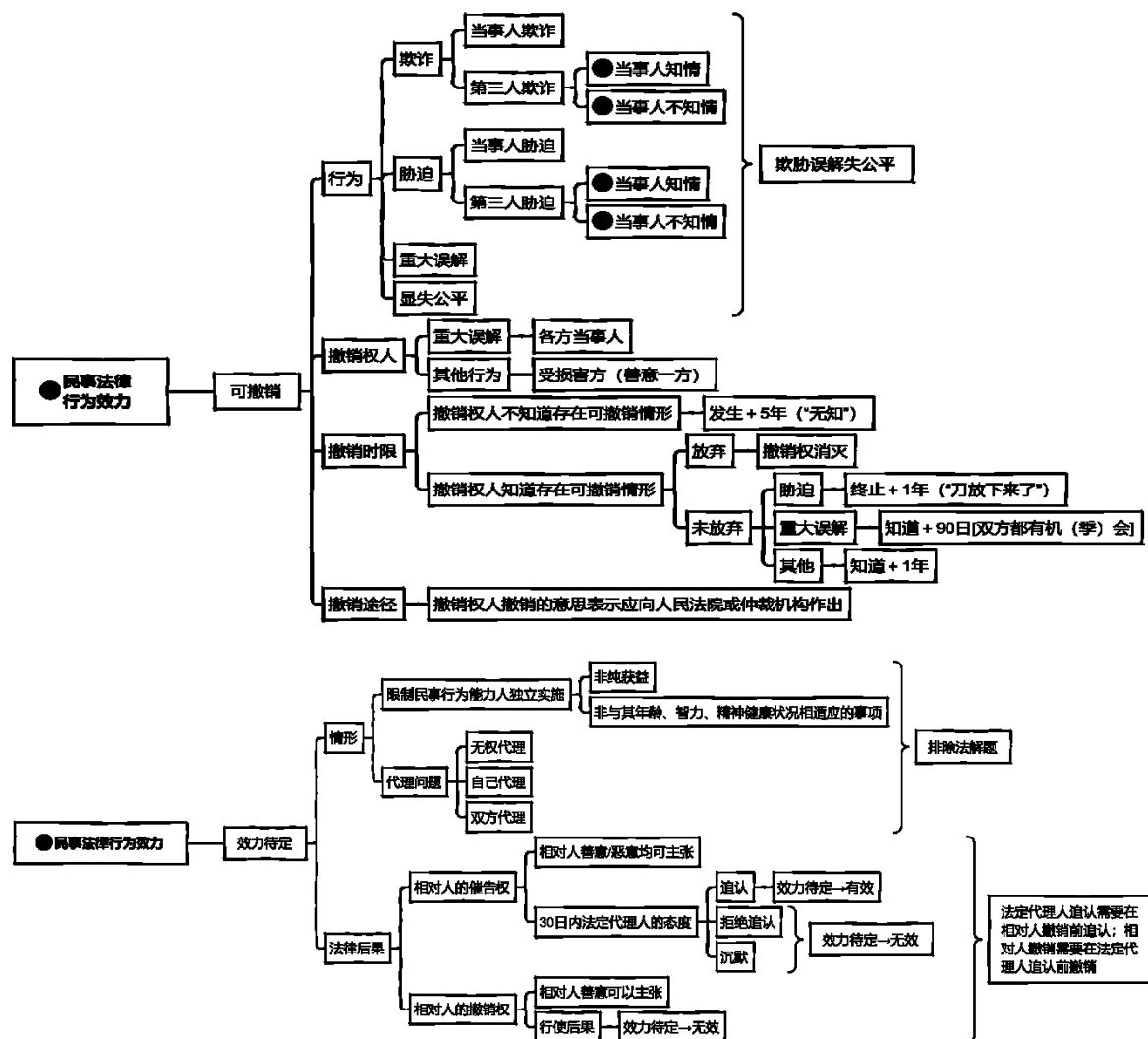
六. 无效民事法律行为的知识点汇总

无效民事法律行为的具体情形	
1	无民事行为能力人（独立）实施的民事法律行为无效
2	行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效
3	违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效，但是该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外
4	违背公序良俗的民事法律行为无效
5	行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效

无效民事法律行为的法律后果	
法律后果	无效的民事法律行为自始没有法律约束力 民事法律行为部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效，如：“超额定金”、“混合赠与”、“竞业限制”等
恢复原状	民事法律行为无效，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还；不能返还或没有必要返还的，应当折价补偿
赔偿损失	有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；各方都有过错的，应当各自承担相应的责任
收归返还	双方恶意串通，实施民事行为损害国家的、集体的或者第三人的利益的，应当追缴双方取得的财产，收归国家、集体所有或者返还第三人

本单元“知识点4”总结





精学细练

【单选题】王某 13 周岁生日时，爷爷送其价值 1 万元的电脑一台，奶奶送其价值 50 元的棒球帽一顶。同年某天，王某未事先征得法定代理人的同意，将其电脑与棒球帽分别赠送给同班同学。下列关于王某行为效力的表述中，正确的是（ ）。(2019 年)

- A. 赠送棒球帽的行为效力待定
- B. 受赠棒球帽的行为有效
- C. 赠送电脑的行为无效
- D. 受赠电脑的行为效力待定

【答案】B

【解析】(1) 王某属于限制民事行为能力人。(2) 受赠，属于纯获益，两项受赠行为均有效。(3) 赠送，对王某并非纯获益，而棒球帽价值小，属于王某行为能力范围内的事项，赠送棒球帽的行为有效，但电脑价值过高，超出王某的行为能力，赠送电脑的行为效力待定。

【单选题】16 周岁的小林参加中学生科技创意大赛，其作品“厨房定时器”获得组委会奖励。张某对此非常感兴趣，现场支付给小林 5 万元，买下该作品的制作方法。下列关于该合同效力的表述中，符合合同法律制度规定的是（ ）。

- A. 该合同可撤销，因小林是限制民事行为能力人

- B. 该合同无效，因小林是限制民事行为能力人
- C. 该合同有效，因该合同对小林而言是纯获利益的
- D. 该合同效力待定，因需要由小林的法定代理人决定是否同意或追认

【答案】D

【解析】(1) 16 周岁的小林还在读中学，属于限制民事行为能力人；(2) 本案不属于限制民事行为能力人实施的纯获利益（因为小林支付了对价，即“作品的制作方法”）的民事法律行为，也不属于与限制民事行为能力人的年龄、智力、精神健康状况相适应的民事法律行为，行为效力待定，经法定代理人同意或者追认后有效，因此，选项 D 正确；(3) 小林的法定代理人可以主动表示同意或追认，但如果张某（相对人）催告小林的法定代理人追认，而小林的法定代理人 1 个月内未作回复，应视为拒绝追认，合同无效；(4) 由于该比赛明示为“中学生”参加的比赛，张某对小林属于限制民事行为能力人应当知情，张某不属于善意相对人，不享有撤销权。

【多选题】根据民事法律制度的规定，下列行为中，属于可撤销民事法律行为的有（ ）。

- A. 刘某超越代理权以甲公司的名义与乙公司签订买卖合同
- B. 陈某受王某胁迫与其签订房屋租赁合同
- C. 孙某受蔡某欺诈与其签订买卖合同
- D. 李某误以为赵某的镀金表为纯金表而花高价购买

【答案】BCD

【解析】(1) 选项 A：刘某越权代理以甲公司的名义与乙公司签订买卖合同，即属于狭义无权代理所为的民事法律行为，系效力待定的民事法律行为；(2) 选项 B：一方或者第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销；(3) 选项 C：一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销；(4) 选项 D：李某误以为赵某的镀金表为纯金表，系对于标的物品品质错误认识，属于“重大误解”，而基于重大误解实施的民事法律行为，行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。选项 B、C、D 当选。

【单选题】2024 年 1 月 5 日，甲在乙商场购买一个标明“原装进口”的智能手机配件。1 月 8 日，甲将该配件拿到专业维修店检测，检测结果显示所买配件为国产。甲遂与乙商场交涉，由于多次交涉未果，甲诉至法院，请求法院撤销该手机配件买卖合同。根据《民法典》的规定，甲的撤销权的行使期间为（ ）。

- A. 自 2024 年 1 月 5 日起 1 年内
- B. 自 2024 年 1 月 5 日起 5 年内
- C. 自 2024 年 1 月 8 日起 90 日内
- D. 自 2024 年 1 月 8 日起 1 年内

【答案】D

【解析】本案考查欺诈行为的撤销期间，即当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起（2024 年 1 月 8 日）1 年内行使撤销权。

【多选题】根据《民法典》的规定，下列关于撤销权消灭情形的表述中，正确的有（ ）。（2021 年）

- A. 当事人自民事法律行为发生之日起 5 年内没有行使撤销权的，撤销权消灭
- B. 当事人自应当知道撤销事由之日起 1 个月内没有行使撤销权的，撤销权消灭
- C. 当事人受胁迫，自胁迫行为终止之日起 1 年内没有行使撤销权的，撤销权消灭

D. 重大误解的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起 90 日内没有行使撤销权的，撤销权消灭

【答案】ACD

【解析】撤销权的存续期间：(1) 当事人自民事法律行为发生之日起 5 年内没有行使撤销权的，撤销权消灭，选项 A 当选；(2) 当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为表明放弃撤销权的，撤销权消灭，选项 B 不当选；(3) 当事人受胁迫，自胁迫行为终止之日起 1 年内没有行使撤销权的，撤销权消灭，选项 C 当选；(4) 重大误解的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起 90 日内没有行使撤销权的，撤销权消灭，选项 D 当选；(5) 其他可撤销情形下，当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起 1 年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。

【单选题】下列情形中，属于无效民事法律行为的是（ ）。(2025 年)

- A. 王某为逃避债务而与赵某恶意串通签订借款合同
- B. 高某故意将高仿品作为真品卖给李某
- C. 19 周岁的大学生未经父母同意购买品牌手机
- D. 受胁迫而签订的合同

【答案】A

【解析】行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效，选项 A 当选；受欺诈、受胁迫而实施的法律行为，属于可撤销法律行为，选项 B、D 不当选；选项 C 属于有效的法律行为，不当选。

【单选题】赵某为逃避债务，与钱某通谋将自己的房产低价转让给钱某，同时约定 3 年后赵某向钱某回购该房产，赵某将房产卖给钱某的行为是（ ）。(2025 年)

- A. 可撤销法律行为
- B. 效力待定法律行为
- C. 有效法律行为
- D. 无效法律行为

【答案】D

【解析】当事人通谋虚假表示实施的，或者恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效。选项 D 当选。

【判断题】违背公序良俗的民事法律行为无效。（ ）。(2024 年)

【答案】√

【解析】违背公序良俗的民事法律行为无效。本题表述正确。

【判断题】6 周岁的王某获赠一瓶可乐属于无效民事法律行为。（ ）。

【答案】√

【解析】无民事行为能力人独立实施的任何民事法律行为均无效。本题表述正确。

【多选题】根据民事法律制度的规定，下列关于无效法律行为的表述中，正确的有（ ）。(2020 年)

- A. 双方恶意串通，实施法律行为损害第三人利益的，应当追缴双方取得的财产并返还第三人
- B. 法律行为部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效
- C. 双方对法律行为无效都有过错的，应当各自承担相应的责任

D. 无效的法律行为，从行为被确认无效之日起不具有法律约束力

【答案】ABC

【解析】选项D:无效的民事法律行为，从行为开始时起就没有法律约束。选项A、B、C当选。

知识点 5: 附条件和附期限的民事法律行为

一. 附条件 V. S 附期限 (当事人约定法律行为生效的前提)

	条件		期限	
概念	是否发生(成就)不确定的事实 (可能发生可能不发生的事情)		一定会发生(成就)的事实 (一定会发生的事情/一定会到来的时间)	
分类	附生效条件	附解除条件	附生效期限	附终止期限
	条件成就: 某种法律关系会建立起来	条件成就: 某种法律关系会解除	期限届至: 某种法律关系会建立起来	期限届至: 某种法律关系会解除

[案例 1.10]

1月1日, 甲和乙签订了一份赠与合同				
双方在合同中约定:	附条件	附期限	建立法律关系	解除法律关系
2月1日, 甲向乙赠与一台电脑				
如果2月1日出太阳, 甲向乙赠与一部手机				

[案例 1.11]

1月1日, 丙和丁签订了一份租赁合同				
双方在合同中约定:	附条件	附期限	建立法律关系	解除法律关系
如果丙的儿子今年留学归来, 双方即解除房屋租赁合同				
6月1日, 双方解除房屋租赁合同				

二. 所附条件应当具备的特征

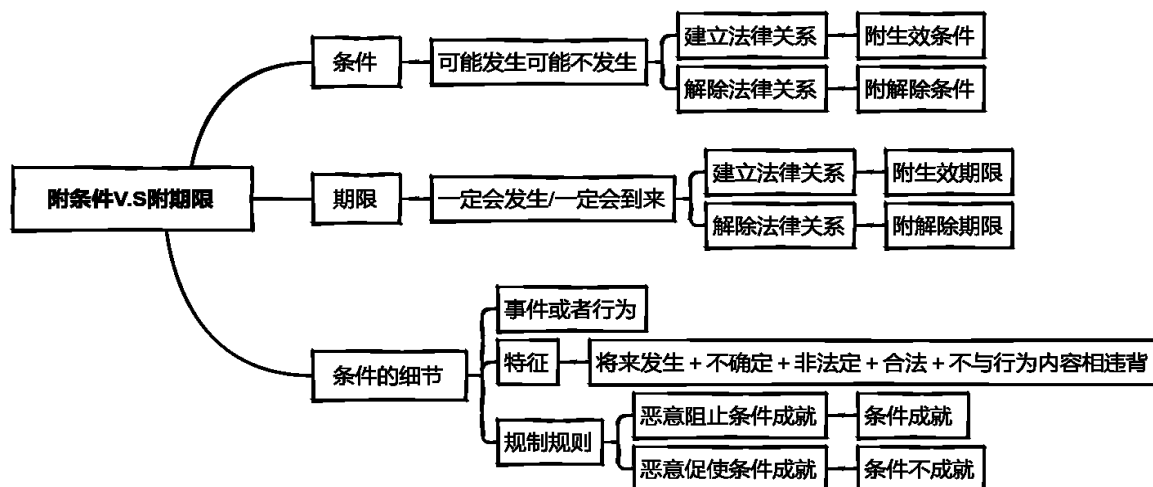
所附条件可以是事件, 也可以是行为, 但应当具备下列特征	
1	必须是将来发生的事实
2	必须是不确定的事实
3	必须是非法定的事实
4	必须是合法的事实
5	必须是不与行为内容相矛盾的事实

三. 对当事人恶意的规制

具体规定	示例
当事人恶意阻止条件成就的, 应认定条件已经成就	小魏和小祖约定, 如果在中级考试当天小柴家窗户上贴有“逢考必过”, 小魏就赠送小祖一盒火锅底料。假如中级考试前夜小柴已经将“逢考必过”贴在窗户上, 半夜时, 小魏悄悄把“逢考必过”换成“考神附体”, 应视为条件成就, 小魏应当按照约定向小祖赠送一盒火锅底料; 假如中级考试前夜小柴已经将“中级必过”贴在窗户上。半夜时, 小祖悄悄把“中级必
当事人恶意促使条件成就的, 应认定条	

件没有成就	过”换成“逢考必过”，应视为条件不成就，小魏无需按照约定向小祖赠送火锅底料
-------	---------------------------------------

本单元“知识点5”总结



精学细练

【单选题】甲、乙签订买卖合同，并对合同的生效作出约定。下列约定属于附条件的民事法律行为的是（ ）。(2025 年)

- A. 甲考上研究生时合同生效
- B. 2026 年国庆节时合同生效
- C. 甲的父亲去世时合同生效
- D. 下一次月全食时合同生效

【答案】A

【解析】附期限的法律行为，是指当事人在法律行为中约定一定的期限，并以该期限的到来作为法律行为生效或解除的根据。选项 B、C、D 是必然会到来的，是附期限的法律行为，不当选；附条件的法律行为中，是指当事人在法律行为中约定一定的条件，并以将来该条件的发生或不发生作为法律行为效力发生或消灭的根据，选项 A 是否实现不确定，是附条件的法律行为，当选。

【多选题】周某和外甥约定，若外甥考上重点大学奖励一辆车，该约定行为属于（ ）。(2025 年)

- A. 附期限法律行为
- B. 附条件法律行为
- C. 多方法律行为
- D. 单方法律行为

【答案】BC

【解析】周某外甥能否考上重点大学属于不确定的事实，是附条件的双方法律行为，选项 B、C 当选。

【判断题】陈某与李某约定，在李某结婚时，陈某将自己的一套房屋赠与李某。该赠与行为是附期限的法律行为。（ ）

【答案】×

【解析】“结婚”不一定会发生，属于“附条件”的民事法律行为。

【单选题】2022年10月15日，钱某与孙某签订房屋租赁合同，约定如果钱某出国定居，钱某现住房将出租给孙某，租期10年。该房屋租赁合同在钱某出国定居前属于（ ）。

- A. 未成立、未生效的合同
- B. 已成立、未生效的合同
- C. 未成立、已生效的合同
- D. 已成立、已生效的合同

【答案】B

【解析】附生效条件或期限的民事法律行为，在当事人已经达成合意但条件未成就或期限未届至时，处于已成立但未生效状态。

第二单元 代理制度

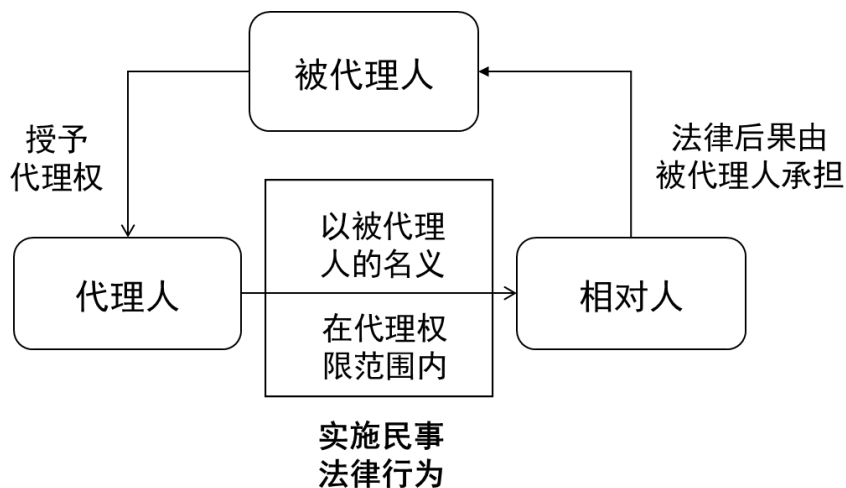
本单元框架结构

	知识点	考频
1	代理制度概述	一般
2	特殊代理行为	一般
3	代理关系终止	一般

知识点 1：代理制度概述

一. 代理的概念

指代理人在代理权限内，以被代理人的名义与相对人实施法律行为，由此产生的法律后果直接由被代理人承担的一种法律制度。



[案例 1.12]

甲公司授予小超代理权，委托小超在10万元以内为其采购一台设备。小超持盖有甲公司公章的合同向丙公司采购了一台价值8万元的设备。一周后，甲公司按照合同的约定向丙公司支付了设备款，丙公司向甲公司交付了设备。

案例分析

1	本案中的被代理人是甲公司，代理人是小超，相对人是丙公司
2	代理人小超得到被代理人甲公司的授权后，在代理权限范围内（10万元以内）以被代理人甲公司的名义（持盖有甲公司公章的合同）与相对人丙公司实施了民事法律行为（签

订设备买卖合同），由此产生的法律后果由甲公司承担（甲公司支付设备款）

二. 代理的种类

1. 委托代理

被代理人的特征	被代理人的民事行为能力是足够的，完全 有能力 独立从事代理中的民事法律行为
委托形式	可以 采用 书面 形式或者 口头 形式。委托代理授权采用书面形式的，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间，并由 被代理人 签名或者盖章

[图示]

委 托 书

委托人：_____ 住址：_____

身份号码：_____ 联系电话：_____

受托人：_____ 工作单位：_____

身份号码：_____ 联系电话：_____

现委托以上受托人为我的委托授权代理人，代我办理如下事项：

涉 例 1：复印委托人 XXX 的病例及加盖医院公章证明 一事

例 2：与孙能能律师的商品房房屋买卖 一事

例 3：向 XX 市场监督管理局反映 XX 卖的茅台白酒违法 一事

例 4：向 XX 知识产权局反映 XX 卖的打火机专利侵权 一事

委托期限：委托之日至上述委托事项处理完毕之日

委托权限：特别授权（包括但不限于：1、提交法律文书、证据材料等相关文件；2、签收签署法律文书等相关文件；3、申请并参与鉴定等相关工作；4、代为交流沟通、协商磋商等相关工作；5、处理调解、和解等相关事项；6、进行复议复核、申诉抗辩、起诉上诉等相关后续处理）

经委托人同意，以上受托人享有转委托的权利；受托人在上述委托权限内所实施的法律行为及产生的法律后果，我均予以承认，并承担其法律后果和法律责任。

委托人（签名）：

同意转委托

年 月 日

2. 法定代理

被代理人的特征	被代理人的民事行为能力不足（ 无民事行为能力/限制民事行为能力 ）， 没有能力 独立从事代理中的民事法律行为
法定代理人	无民事行为能力人或者限制民事行为能力人的 监护人 是其法定代理人

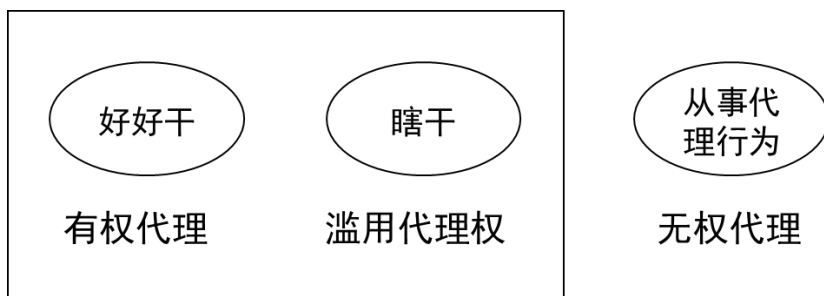
三. 代理的适用范围

不得代理的事项	订立遗嘱、婚姻登记、收养子女
不属于代理的事项	传递信息、中介行为、行纪、寄售

知识点 2: 特殊代理行为

一. “滥用代理权”与“无权代理”

1. “有权代理” V. S “滥用代理权” V. S “无权代理”



2. “滥用代理权”的具体规定

类型	含义	代理行为的效力	
自己代理	代理人以被代理人的名义与自己实施民事法律行为	效力待定	经被代理人同意或追认有效
双方代理	代理人以被代理人的名义与自己同时代理的其他人实施民事法律行为		经双方被代理人同意或追认有效
代理人和相对人恶意串通（“串害人”）	代理人与相对人私下勾结，共同损害被代理人的合法权益	无效	
代理人和相对人恶意串通，损害被代理人合法权益的，代理人和相对人应当承担连带责任			

[案例 1.13]

小超（被代理人）委托小谢（代理人）帮自己购买一套价值不超过 100 万元的房屋。小谢恰有一套房屋想要出售掉，该房屋市值为 80 万元，如果代理人小谢准备和被代理人小超签订房屋买卖合同将自己的房屋出售给小超，就构成了“自己代理”

案例分析

由于小谢在这一份房屋买卖合同中既是卖方，又代理着买方小超，那就可能会为了牟取个人利益而侵害小超的利益。因此，法律上将这种代理行为界定为“滥用代理权”，让其“效力待定”，该代理能否有效，取决于被代理人小超是否追认该代理行为

[案例 1.14]

小魏（被代理人）委托小祖（代理人）帮自己购买一双价值不超过 10 万元的拖鞋；小柴（被代理人）委托小祖（代理人）将自己的一双拖鞋出售掉，该拖鞋成本为 2 万元，如果代理人小祖准备将小柴的拖鞋卖给小魏，代理他们双方签订拖鞋买卖合同，就构成了“双方代理”

案例分析

由于小祖在这一份拖鞋买卖合同中既代理着买方小魏，又代理着卖方小柴，那就可能会为了维

护一方利益而侵害另一方利益。因此，法律上将这种代理行为界定为“滥用代理权”，让其“效力待定”，该代理能否有效，取决于被代理人小魏、小柴是否共同追认该代理行为

[案例 1.15]

小尚（被代理人）委托小吴（代理人）帮自己购买一套价值不超过 5 万元的西服；小吴的老公恰好擅长生产该品牌西服的仿品，于是代理人小吴与其老公串通起来将仿品西服以 5 万元的价格出售给被代理人小尚，就构成了“代理人与相对人恶意串通”损害被代理人的利益

案例分析

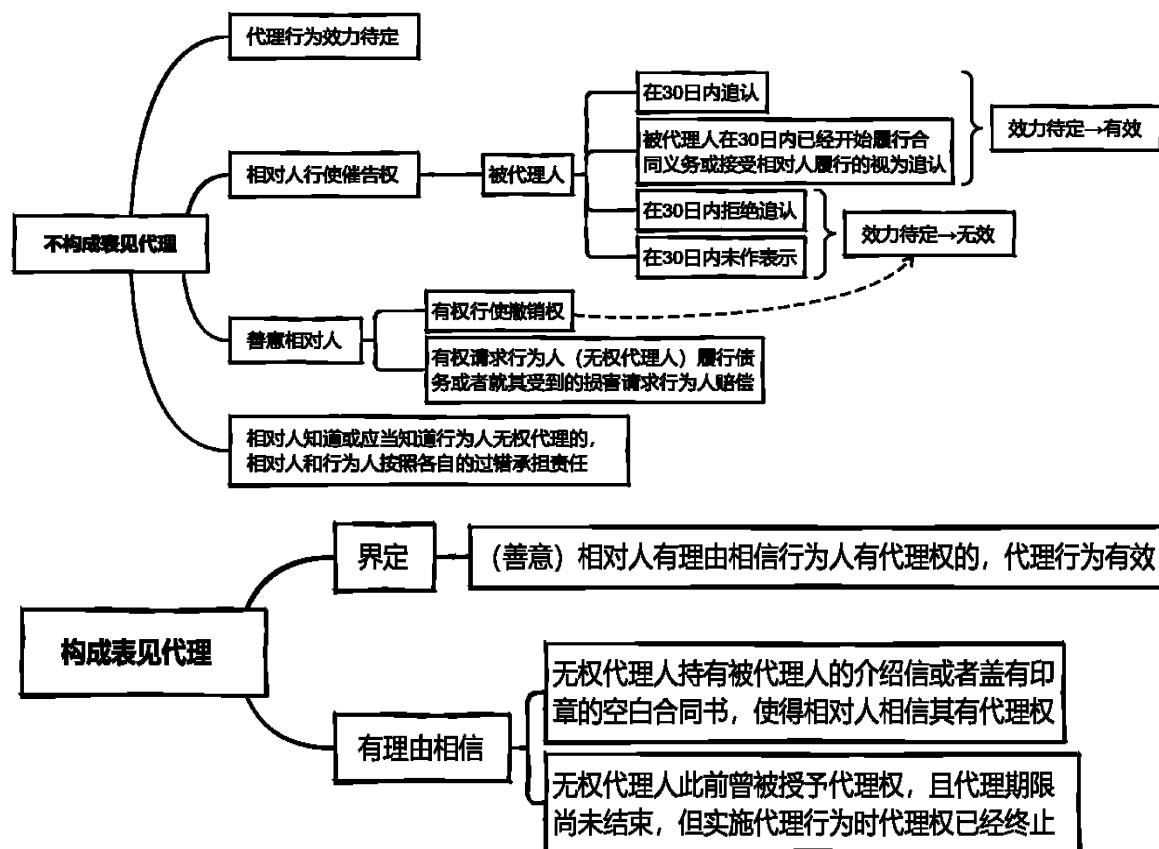
由于小吴与其老公恶意串通损害了小尚的利益，该代理行为无效，给小尚造成的损失，小尚可以要求小吴与其老公承担连带责任

3. “无权代理”的具体规定

(1) 情形

情形	示例
没有代理权	没被授权而为的代理行为
超越代理权	代理权范围是买耳环，自作主张又买了手镯
代理权终止后	代理权范围是 2025 年每天买彩票，2026 年还在买

(2) 效力



[案例 1.16]

杜琪燕是盛世公司的销售总监，因工作需要常年在林木大酒店招待客户，消费后由杜琪燕签单，林木酒店与盛世公司每月月末结算一次。2025 年 3 月 10 日杜琪燕从盛世公司离职，3 月 15 日，杜琪燕在林木酒店请客吃饭并以盛世公司名义签单

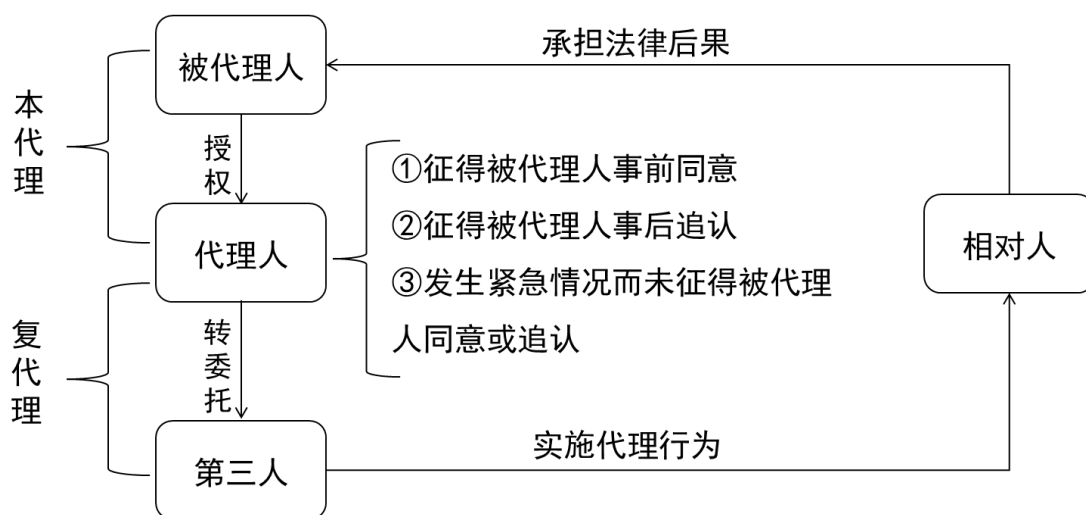
案例分析		
杜琪燕离职后还以盛世公司名义签单的行为构成无权代理		
如果盛世公司在杜琪燕本次签单前已经告知林木酒店杜琪燕离职一事	本次签单行为效力待定	
	盛世公司追认	效力待定→有效→盛世公司付款
	盛世公司拒绝追认	效力待定→无效→杜琪燕付款
如果盛世公司在杜琪燕本次签单前未告知林木酒店杜琪燕离职一事且林木酒店也不应当知情	林木公司有理由相信杜琪燕有代理权，该代理行为有效，盛世公司应当付款	

二. “转委托代理（复代理）”

概念	又称为复代理，是指代理人为了实施其代理权限内的行为，而以 自己的名义 为被代理人选任代理人的代理
前提	转委托代理以 本代理 的存在为前提
代理谁	转委托的第三人是 被代理人的代理人 ，而不是代理人的代理人
转委托的要求	代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的 同意 或者 追认

是否征得被代理人同意或者追认	法律后果
是	被代理人 可以 就代理事务 直接指示 转委托的第三人；代理人仅就对第三人的 选任 和 指示 承担责任
否	代理人 应当对转委托的第三人的行为承担责任；但是在 紧急情况 下，代理人为了维护被代理人的利益需要转委托第三人代理的除外

[案例 1.17]



三. “不当代理”与“违法代理”

类型	法律后果	
不当代理	代理人 不履行或不完全履行 职责造成被代理人损害的，应当承担民事责任	
违法代理	代理人 知道或应当知道 代理事项违法仍然实施代理行为	被代理人 and 代理人应当承担 连带 责任

	被代理人 知道或应当知道 代理人的代理行为违法未作反对表示的	
--	---------------------------------------	--

知识点 3：代理关系终止

一、“委托代理”终止的情形

1. 基本规定

特征	终止情形	备注
代理结束	代理期间届满	—
	代理事务完成	—
委托关系消灭	被代理人取消委托	—
	代理人辞去委托	—
当事人出事了 (疯了/没了)	代理人 丧失民事行为能力	被代理人 丧失民事行为能力 不会 导致代理关系终止
	代理人或被代理人死亡	—
	作为代理人或被代理人的法人终止	—

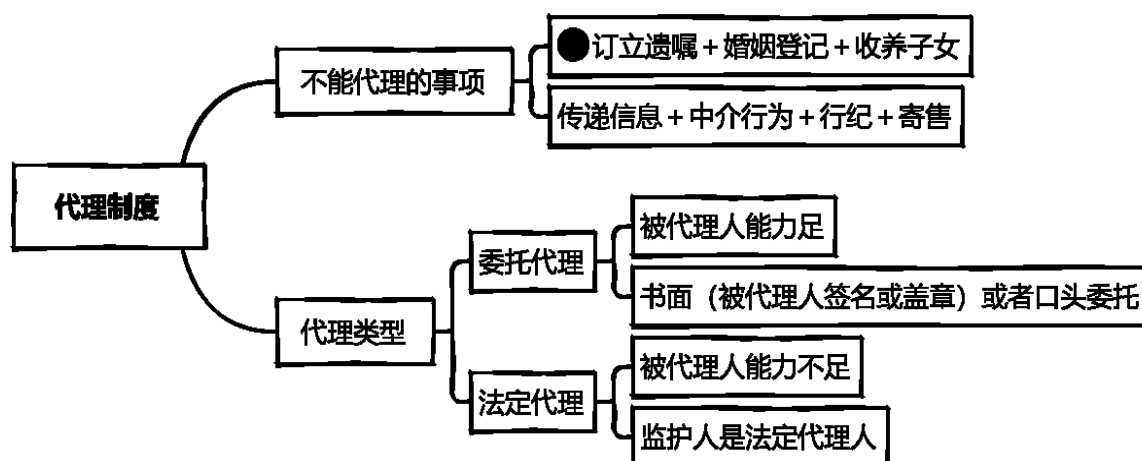
2. 被代理人死亡了，委托代理人实施的代理行为有效的情形

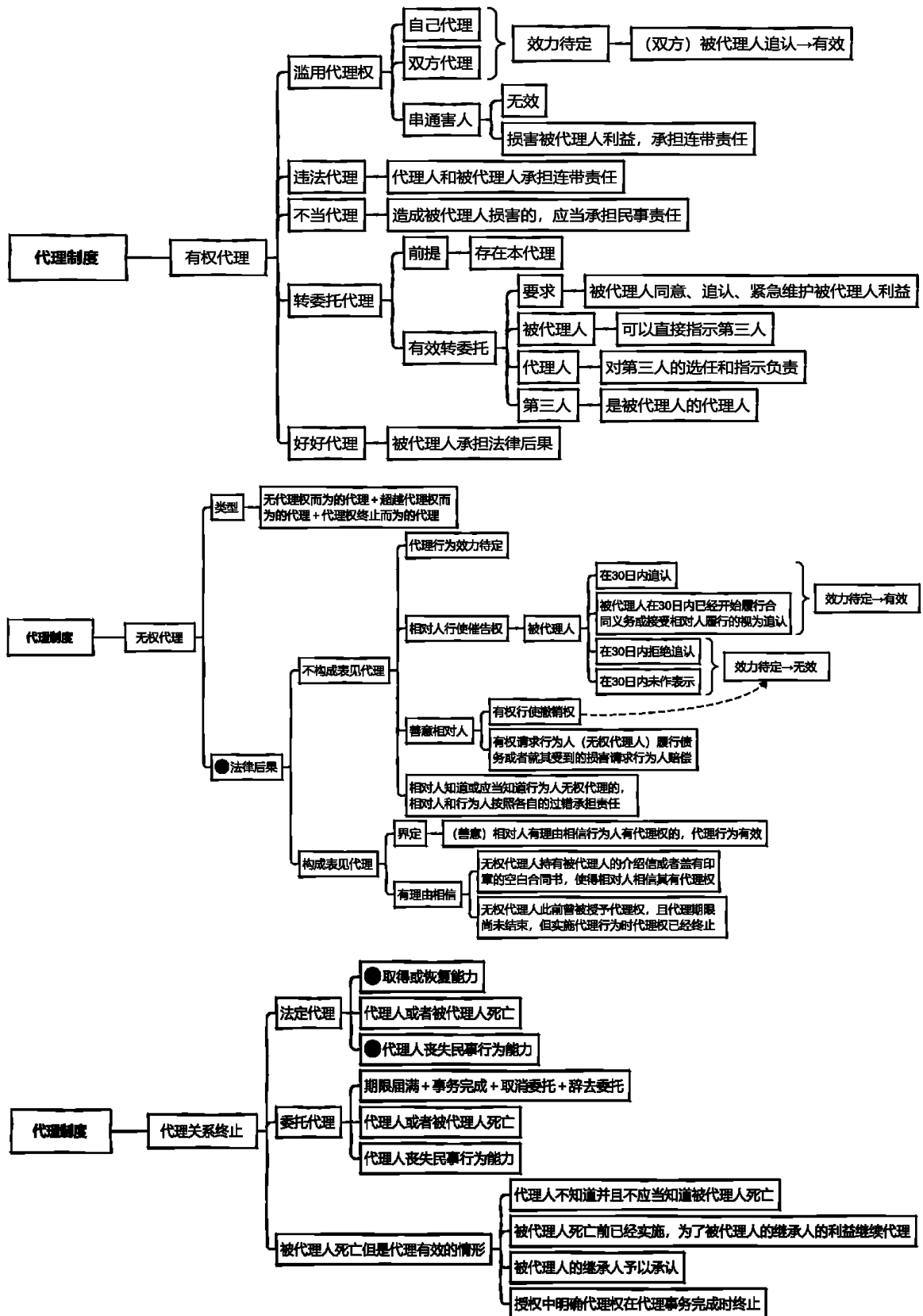
特征	情形
≈没死	代理人 不知道并且不应当知道 被代理人死亡
继承代理	被代理人死亡前已经实施 ，为了 被代理人的继承人 的利益继续代理
有人认账	被代理人的继承人 予以承认
	授权中 明确 代理权在代理事务 完成时终止

二、“法定代理”终止的情形

特征	终止情形	备注
有能力了	被代理人 取得 民事行为 能力	委托代理终止的情形中没有这两项
	被代理人 恢复 民事行为 能力	
当事人出事了 (疯了/没了)	代理人丧失民事行为能力	被代理人 丧失民事行为能力 不会 导致代理关系终止
	代理人或被代理人死亡	—

本单元知识点总结





精学细练

【单选题】下列民事法律行为中，可以适用代理的是（ ）。(2025 年)

- A. 订立遗嘱
- B. 婚姻登记
- C. 收养子女
- D. 申请仲裁

【答案】D

【解析】依照法律规定、当事人约定或者民事法律行为的性质，应当由本人实施的民事法律行为，不得代理，如订立遗嘱、婚姻登记、收养子女等；本人未亲自实施的，应当认定行为无效。选项 D 当选。

【判断题】委托代理，应当采用书面形式。（ ）(2024 年)

【答案】×

【解析】委托代理，可以采用书面形式或者口头形式。

【判断题】无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是其法定代理人。（ ）(2020 年)

【答案】√

【解析】题干表述正确。

【多选题】下列行为中，属于滥用代理权的有（ ）。

- A. 代理人甲以被代理人乙的名义将乙的一双球鞋卖给自己
- B. 代理人甲以被代理人乙的名义卖出一顶帽子，该帽子由甲以丙的名义买入
- C. 代理人甲与买受人丁串通，将被代理人乙的一栋房屋低价卖给丁
- D. 代理人甲在被代理人乙收回代理权后，仍以乙的名义将乙的假发卖给戊

【答案】ABC

【解析】(1) 滥用代理权的行为包括：自己代理（选项 A）、双方代理（选项 B）、代理人与第三人恶意串通（选项 C）；(2) 选项 D：属于无权代理。

【单选题】甲公司授予乙公司代理权，委托乙公司向丙公司采购货物。乙公司和丙公司串通，致乙公司以甲公司名义购进的货物质次价高，使甲公司遭受严重的经济损失。关于甲公司损失承担的下列表述中，正确的是（ ）。

- A. 甲公司的损失应当由甲公司和乙公司分担
- B. 甲公司的损失应当由乙公司和丙公司承担连带赔偿责任
- C. 甲公司的损失应当由乙公司承担全部赔偿责任
- D. 甲公司的损失应当由乙公司和丙公司承担按份赔偿责任

【答案】B

【解析】代理人和相对人恶意串通，损害被代理人合法权益的，代理人和相对人应当承担连带责任。

【多选题】根据民事法律制度的规定，下列情形属于无权代理的有（ ）。

- A. 超越代理权
- B. 代理权终止后的代理
- C. 自己代理
- D. 双方代理

【答案】AB

【解析】选项 CD：属于代理权的滥用。

【判断题】行为人超越代理权以被代理人名义订立的合同，属于无效合同。（ ）（2022 年）

【答案】×

【解析】行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为：（1）构成表见代理的，合同有效；（2）不构成表见代理的，合同效力待定。

【判断题】行为人超越代理权实施代理行为，相对人有理由相信行为人有代理权的，代理行为有效。（ ）（2021 年）

【答案】√

【解析】行为人超越代理权实施代理行为，相对人有理由相信行为人有代理权的，代理行为有效。本题表述正确。

【单选题】甲为乙公司业务员，负责某小区的订奶业务多年，每月月底在小区摆摊，更新订奶户并收取下月订奶款。2025 年 5 月 29 日，甲从乙公司辞职。5 月 30 日，甲仍照常前往小区摆摊收取订奶款，订奶户不知内情，照例交款，甲亦如常开出盖有乙公司公章的订奶款收据，之后甲下落不明。根据民事法律制度的规定，下列表述中，正确的是（ ）。

- A. 甲的行为构成无权处分，应由乙公司向订奶户承担损害赔偿责任后，再向甲追偿
- B. 甲的行为构成狭义无权代理，应由甲向订奶户承担损害赔偿责任
- C. 甲的行为与乙公司无关，应由甲向订奶户承担合同履行义务
- D. 甲的行为构成表见代理，应由乙公司向订奶户承担合同履行义务

【答案】D

【解析】行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。

【单选题】根据民事法律制度的规定，下列关于代理制度的表述中，正确的是（ ）。（2021 年）

- A. 代理人和相对人恶意串通，损害被代理人合法权益的，代理人和相对人应当承担连带责任
- B. 代理行为包括传递信息等非独立进行意思表示的行为
- C. 代理行为的法律后果直接归属于代理人
- D. 代理人必须以自己的名义实施法律行为

【答案】A

【解析】代理人和相对人恶意串通，损害被代理人合法权益的，代理人和相对人应当承担连带责任，选项 A 当选；代理人在代理权限内独立地向相对人进行意思表示，非独立进行意思表示的行为，不属于代理行为，选项 B 不当选；代理行为的法律后果直接归属于被代理人，选项 C 不当选；代理人必须以被代理人的名义实施法律行为，选项 D 不当选。

【多选题】根据民事法律制度的规定，下列情形中，属于委托代理终止的法定情形有（ ）。（2023 年）

- A. 代理期限届满
- B. 代理人死亡

- C. 被代理人丧失民事行为能力
D. 被代理人取消委托

【答案】ABD

【解析】委托代理终止的法定情形有：(1) 代理期间届满或者代理事务完成；(2) 被代理人取消委托或者代理人辞去委托；(3) 代理人丧失民事行为能力；(4) 代理人或者被代理人死亡；(5) 作为代理人或者被代理人的法人、非法人组织终止。选项 A、B、D 当选。

【多选题】根据民事法律制度的规定，法定代理终止的法定情形有（ ）。(2023 年)

- A. 被代理人取得完全民事行为能力
B. 被代理人恢复完全民事行为能力
C. 代理人死亡
D. 代理人丧失民事行为能力

【答案】ABCD

【解析】法定代理终止的法定情形有：(1) 被代理人取得或恢复完全民事行为能力；(2) 代理人丧失民事行为能力；(3) 代理人或者被代理人死亡；(4) 法律规定的其他情形。选项 A、B、C、D 均当选。

【多选题】被代理人死亡后，下列情形中，委托代理人实施的行为仍然有效的有（ ）。(2025 年)

- A. 被代理人死亡前已经实施，为了被代理人的利益继续代理
B. 被代理人的继承人承认的
C. 代理人不知道并且不应当知道被代理人死亡
D. 委托协议中明确代理权在代理事务完成时终止

【答案】BCD

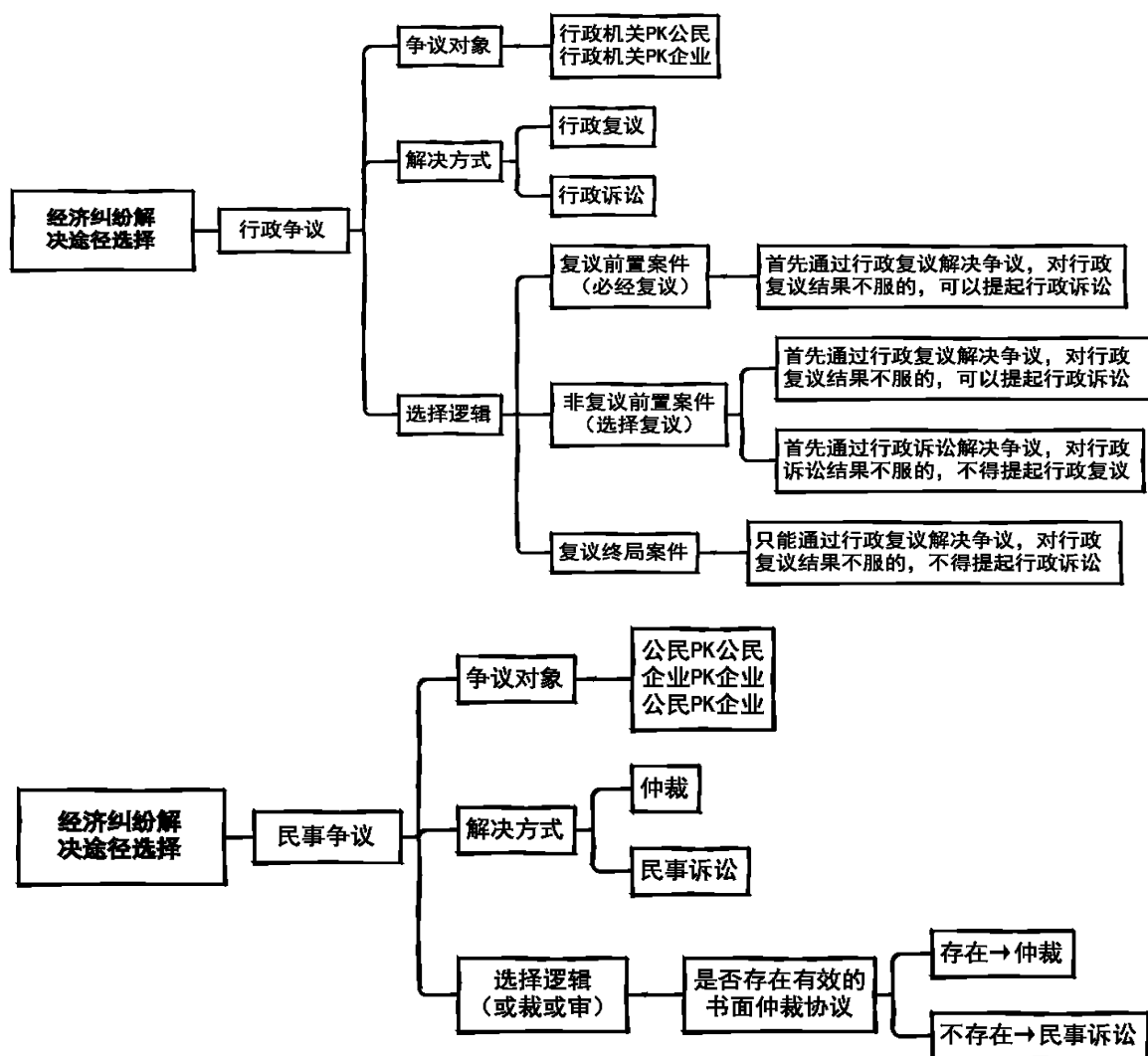
【解析】被代理人死亡后，有下列情形之一的，委托代理人实施的代理行为有效：(1) 代理人不知道并且不应当知道被代理人死亡；(2) 被代理人的继承人予以承认；(3) 授权中明确代理权在代理事务完成时终止；(4) 被代理人死亡前已经实施，为了被代理人的继承人的利益继续代理。选项 B、C、D 当选。

第三单元 经济纠纷解决途径

本单元框架结构

	知识点	考频
1	经济纠纷解决途径概述	低
2	民事诉讼	高
3	行政复议	高
4	行政诉讼	低
5	(经济) 仲裁	高

知识点 1：经济纠纷解决途径概述



知识点 2：民事诉讼

一. 民事诉讼的适用范围

1. “民商劳”纠纷案件（“不用背”）

适用案件类型	具体适用案件
民事纠纷案件	房屋产权争议案件、合同纠纷案件、侵犯著作权案件、侵犯名誉权案件；离婚案件、追索抚养费案件、财产继承案件、解除收养关系案件；因污染引起的侵权案件、因不正当竞争行为引起的损害赔偿案件
商事纠纷案件	票据案件、股东权益纠纷案件、保险合同纠纷案件、证券纠纷案件
劳动争议案件	劳动合同纠纷案件

2. 非讼案件（不以“告谁”为目的而以“寻求帮助”为目的）

适用案件类型	具体适用案件	记忆方法
特别程序	宣告失踪案件	两宣

公示 催 告 督促	序 审 理 的 案 件	宣告死亡案件	
		选 民资格案件	一选
		认定 公民无民事行为能力 或限制民事行为能力案件	一认定
		票据的丧失补救措施之一 向法院申请支付令	

二. 基本制度

1. 合议制度

(1) 民事诉讼审判组织概述

审判组 织形式	合议制		独任制
	审判员+人民陪审员 (专业人员+非专业人员)	审判员+审判员 (专业人员+专业人员)	一名审判员
第一审 民事案件	√	√	√
第二审 民事案件	—	√	√
人数要求	3 人以上的 单数		1 人

(2) **可以独任审理**的案件

1	适用 简易程序 、 特别程序 （ 选民资格案件 及 重大、疑难的案件 除外）、 督促程序 、公示 催 告程序公示催告阶段审理的民事案件， 由审判员一人独任审理
2	基层人民法院 ^① 审理的基本事实清楚、权利义务关系明确的 ^② 第一审民事案件 ， 可以由审判员一人适用普通程序独任审理
3	中级人民法院 ^① 对第一审适用简易程序审结或者不服裁定提起上诉的 ^② 第二审民事案件 ，事实清楚、权利义务关系明确 ^③ 的，经双方当事人同意 ^④ ， 可以由审判员一人独任审理

(3) **不得独任审理**的案件（“新大难”案件）

1	涉及国家利益、社会公共利益	的 案 件
2	涉及群体性纠纷，可能影响社会稳定	
3	人民群众广泛关注或者其他社会影响较大	
4	属于 新类型 或者疑难复杂	
5	法律规定应当组成合议庭审理	

2. 回避制度

审判人员、法官助理、书记员、司法技术人员、翻译人员、鉴定人、勘验人有下列情形之一的，应当自行回避，当事人有权用 口头或书面 方式申请他们回避	
1	是本案当事人或者当事人、诉讼代理人近亲属的
2	与本案有利害关系的
3	与本案当事人、诉讼代理人有其他关系，可能影响对案件公正审理的

- 4 上述人员接受当事人、诉讼代理人请客送礼，或者违反规定会见当事人、诉讼代理人的

3. 公开审判制度

审判制度		具体规定		
公开 审理	基本 规定	人民法院审理民事案件， 应当公开 进行		
	不公 开审 理的 情形	应当不公开审理 的案件 （不用申请，直接不公开）	涉及“国家秘密/个人隐私”	的 案 件
		经申请可以不公开审理 的案件 （如果不申请就默认公开审理）	涉及“离婚/商业秘密”	
公开 审判	1	公开审判包括审判 过程 公开和审判 结果 公开两项内容		
	2	不论案件是否公开审理， 一律公开宣告判决		

4. 两审终审制度

基本规定	1	我国人民法院分为四级：基层人民法院、中级人民法院、高级人民法院及最高人民法院		
	2	一个案件经第一审人民法院审判后，当事人如果不服，有权在法定期限内向上一级人民法院提起上诉，由该上一级人民法院进行第二审。 二审人民法院的判决、裁定是终审的判决、裁定		
一审终审	1	适用 特别 程序、公示 催告 程序、督促程序和 简易程序 中的 小额 诉讼程序审理的案件		
	2	最高人民法院 作出的一审判决、裁定		
审判 监督程序		对终审判决、裁定，当事人不得上诉。 如果发现终审裁判确有 错误 ，可以通过审判监督程序予以纠正		

三. 诉讼管辖

1. 概述

管辖类型	具体规定	
级别管辖	原则上由基层人民法院管辖第一审案件	
地域管辖	1	一般地域管辖
	2	共同管辖和选择管辖
	3	专属管辖
	4	协议管辖
	5	特殊地域管辖

2. 地域管辖的具体规定

(1) 一般地域管辖（**“原告就被告”**）

“对公民提起的民事诉讼”的案件			
管辖法院		解释	
一般	由 被告住所地法院 管辖	住所地	是指该公民的户籍所在地
被告住所地与经常居住地不一致	由 经常居住地法院 管辖	经常居住地	是指公民离开住所地至起诉时已连续居住 满1年 的地方，但公民

		住院就医的地方除外
示例		
甲欠乙 100 万不还，乙想要起诉甲，首选甲的住所地法院，如果甲的住所地法院与经常居住地法院不一致，则应向其经常居住地法院起诉		

“对法人或者其他组织提起的民事诉讼”的案件	
管辖法院	解释
由 被告住所地法院 管辖	法人或者其他组织的住所地，是指法人或者其他组织的 主要办事机构 所在地，主要办事机构所在地不能确定的，法人或者其他组织的 注册地或登记地 为住所地
示例	
A 公司欠 B 公司 100 万不还，B 公司想要起诉 A 公司，首选 A 公司的主要办事机构所在地的法院，如果 A 公司的主要办事机构所在地不能确定，则应向其注册地或登记地法院起诉	

“同一诉讼存在多个被告住所地、经常居住地”的案件	
管辖法院	
各人民法院 都有管辖权	
示例	
甲遭到住所地为 A 地的乙和住所地为 B 地的丙的群殴，甲想要起诉乙和丙承担医药费，则 A 地或 B 地的法院都有管辖权	

(2) 共同管辖和选择管辖 (“立案在先”)

两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以选择向 其中一个 人民法院起诉；原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由 最先立案 人民法院管辖	
“立案在先”的细化解释	
1	先立案 的人民法院不得将案件移送给另一个有管辖权的人民法院
2	人民法院在 立案前发现 其他有管辖权的人民法院已经先立案的， 不得重复立案
3	人民法院在 立案后发现 其他有管辖权的人民法院已经先立案的，裁定将案件 移送给先立案 的人民法院

(3) 专属管辖

案件类型				管辖法院	
不动 产 纠 纷	物权纠纷	因不动产的权利确认、分割、相邻关系等引起的物权纠纷			由 不动产所在地 法院管辖 （登记地/实际所在地）
	特殊合同纠纷	农村土地 承 包经营合同纠纷	城		
		政 策性房屋买卖合同纠纷	镇		
		建 设工程施工合同纠纷	见		
		房屋 租 赁合同纠纷	猪		
港口作业中发生纠纷				由 港口 所在地法院管辖	
继承（被继承人）遗产纠纷				由 被继承人 死亡时住所地法院管辖或由 主要遗产 所在地法院管辖	

(4) 协议管辖

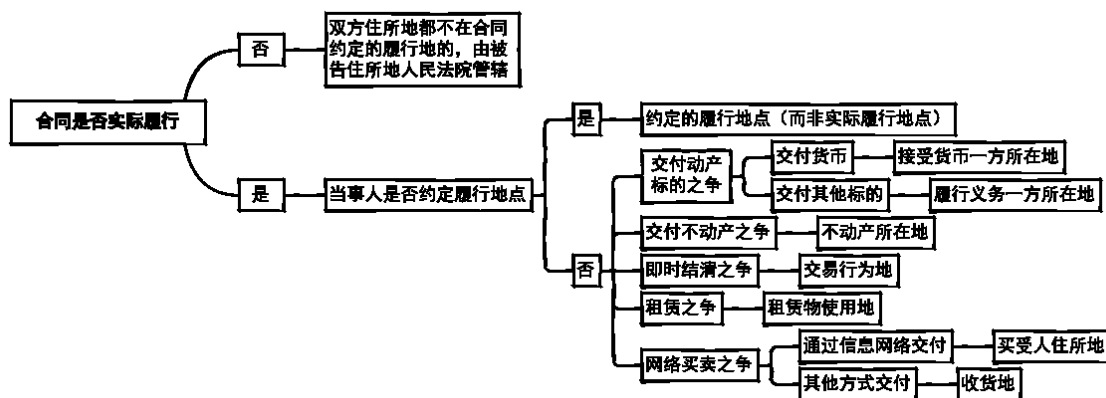
基本规定	合同或其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖	
提示	1	协议管辖不得违反《民事诉讼法》对级别管辖和专属管辖的规定
	2	人身关系纠纷（婚姻、抚养、收养等）因涉及人身权利，不适用协议管辖

(5) 特殊地域管辖（核心）

①合同纠纷

管辖法院	
一般地域管辖 (不排除一般地域管辖)	特殊地域管辖 (延伸出来的法定管辖法院)
由被告住所地法院管辖	由合同履行地法院管辖
V. S 协议管辖	约定法院→被告住所地法院/合同履行地法院

[说明]合同履行地的界定



②运输合同纠纷

管辖法院	
一般地域管辖 (不排除一般地域管辖)	特殊地域管辖 (延伸出来的法定管辖法院)
由被告住所地法院管辖	由运输始发地、目的地法院管辖

[图示]



③一般保险合同纠纷

管辖法院	
一般地域管辖 (不排除一般地域管辖)	特殊地域管辖 (延伸出来的法定管辖法院)
由被告住所地法院管辖	由 保险标的物所在地 法院管辖

④“存在特殊保险标的”的保险合同纠纷

保险标的	管辖法院	
	一般地域管辖 (不排除一般地域管辖)	特殊地域管辖 (延伸出来的法定管辖法院)
运输工具或者 运输中的货物	由被告住所地法院管辖	由运输工具 登记注册地 、运输 且 的地 或 保险事故发生地 法院管辖
人身(保险)		由 被保险人住所地 法院管辖

⑤票据纠纷

管辖法院		
一般地域管辖 (不排除一般地域管辖)	特殊地域管辖 (延伸出来的法定管辖法院)	
由被告住所地法院管辖	票据权利纠纷	由 票据支付地 法院管辖
	非票据权利纠纷	—

⑥因公司设立、确认股东资格、股东名册记载、请求变更公司登记、股东知情权、公司决议、公司合并、公司分立、公司减资、公司增资、分配利润、解散等纠纷提起诉讼

管辖法院	
一般地域管辖 (不排除一般地域管辖)	特殊地域管辖 (延伸出来的法定管辖法院)
由被告住所地法院管辖	由 公司住所地 法院管辖 (公司的 主要办事机构所在地)

⑦运输事故赔偿纠纷

管辖法院	
一般地域管辖 (不排除一般地域管辖)	特殊地域管辖 (延伸出来的法定管辖法院)
由被告住所地法院管辖	由 事故发生地或者车辆、船舶最先到达地、航空器最先降落地 法院管辖

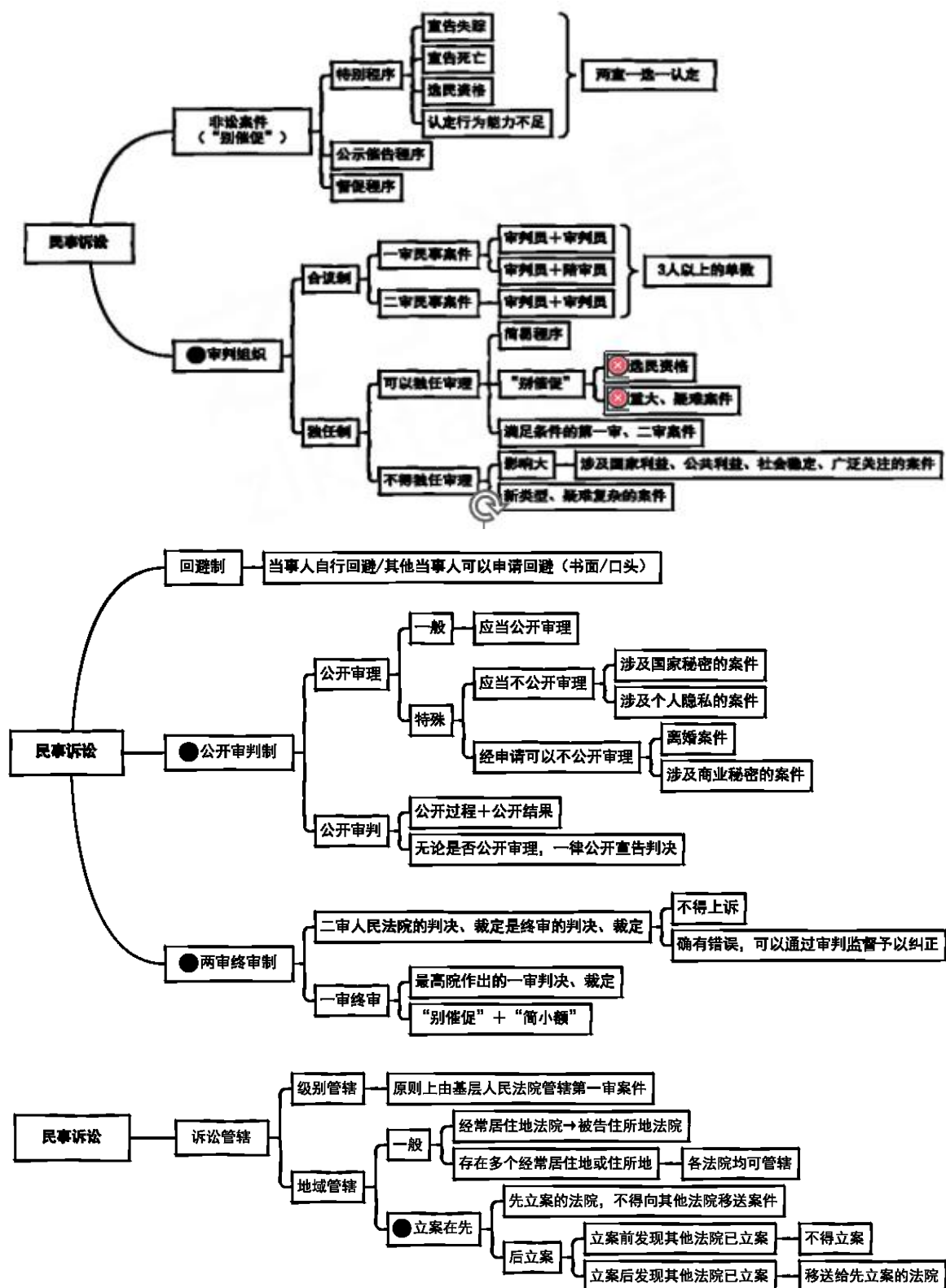
⑧侵权纠纷

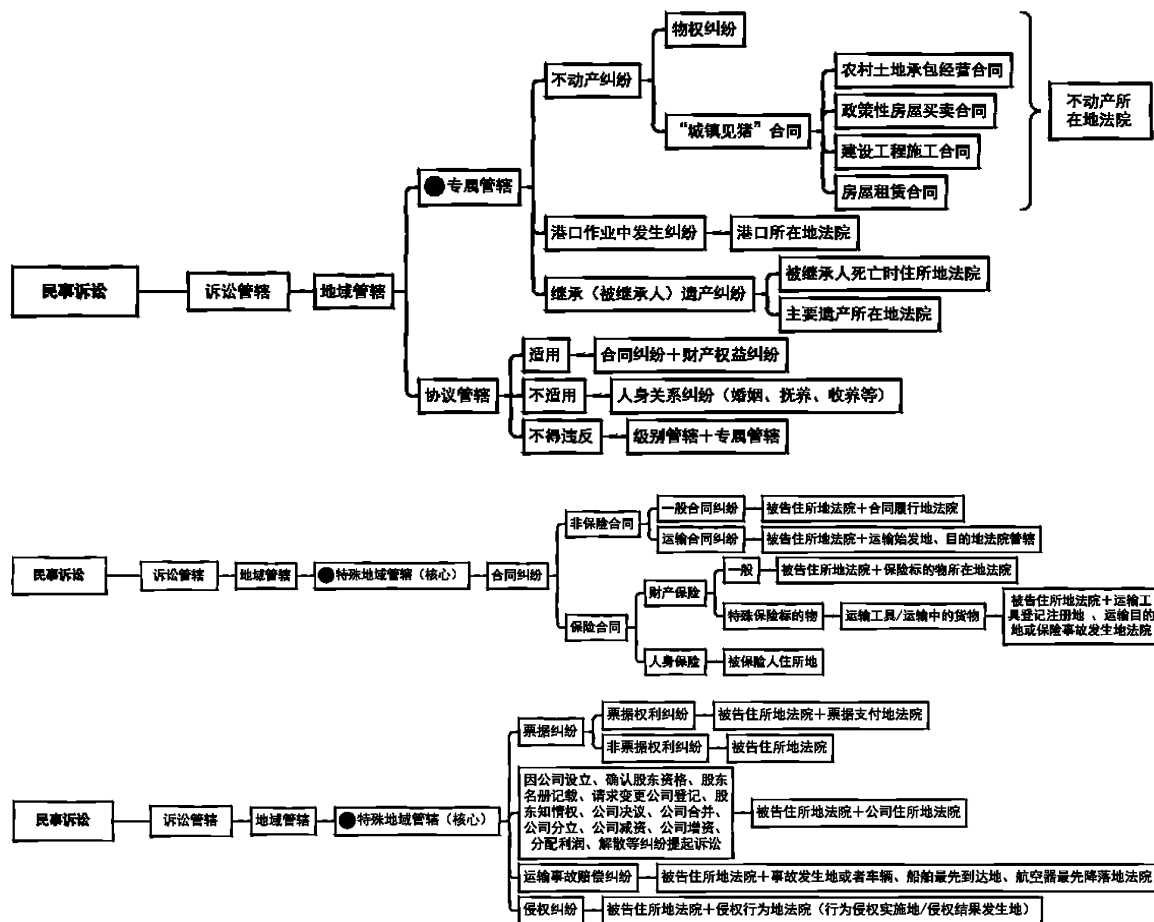
管辖法院	
一般地域管辖 (不排除一般地域管辖)	特殊地域管辖 (延伸出来的法定管辖法院)
由被告住所地法院管辖	由 侵权行为地 法院管辖
	侵权 行为实施地 侵权 结果发生地

[图示]



本单元“知识点2（第一部分）”总结





精学细练

【多选题】下列案件中，适用特别程序审理的有（ ）。

- A. 选民资格案件
- B. 宣告失踪案件
- C. 公示催告程序审理的案件
- D. 督促程序审理的案件

【答案】AB

【解析】选项 CD：属于非讼案件，但不属于适用特别程序审理的案件。

【单选题】根据民事诉讼法律制度的规定，下列有关我国民事诉讼合议制度和独任制度的表述中，正确的是（ ）。

- A. 选民资格案件，由审判员一人独任审理
- B. 公示催告阶段审理的案件，由审判员一人独任审理
- C. 第二审民事案件，由审判员、人民陪审员共同组成合议庭审理
- D. 属于新类型的民事案件，可以由审判员一人独任审理

【答案】B

【解析】选项 A：适用简易程序、特别程序（选民资格案件及重大、疑难的案件除外）、督促程序、公示催告程序公示催告阶段审理的民事案件，由审判员一人独任审理；选项 C：第二审民事案件，由审判员组成合议庭审理；选项 D：人民法院审理下列民事案件，不得由审判员 1 人独任审理：（1）涉及国家利益、社会公共利益的案件；（2）涉及群体性纠纷，可能影响社会稳

定的案件；(3) 人民群众广泛关注或者其他社会影响较大的案件；(4) 属于新类型或者疑难复杂的案件；(5) 法律规定应当组成合议庭审理的案件；(6) 其他不宜由审判员一人独任审理的案件。

【多选题】根据民事诉讼法律制度的规定，下列关于两审终审制的说法中，正确的有（ ）。(2025 年)

- A. 适用特别程序审理的案件，实行两审终审
- B. 适用简易程序中的小额诉讼程序审理的案件，实行两审终审
- C. 公示催告程序审理的案件，实行一审终审
- D. 最高人民法院的一审判决，是终审判决

【答案】CD

【解析】两审终审制度存在以下例外情况：(1) 适用特别程序、督促程序、公示催告程序和简易程序中的小额诉讼程序审理的案件，实行一审终审；(2) 最高人民法院所作的一审判决、裁定，为终审判决、裁定。选项 C、D 当选。

【多选题】根据民事诉讼法律制度的规定，下列有关我国民事诉讼制度的表述中，不正确的有（ ）。

- A. 适用简易程序审理的民事案件，由审判员独任审理
- B. 不公开审理的民事案件，一律不公开宣告判决
- C. 对终审民事判决不服的，当事人可以上诉
- D. 我国采取的审判制度是一审终审制度

【答案】BCD

【解析】(1) 不论案件是否公开审理，一律公开宣告判决，选项 B 错误；(2) 对终审判决、裁定，当事人不得上诉。如果发现终审裁判确有错误，可以通过审判监督程序予以纠正，选项 C 错误；(3) 我国采取的审判制度是两审终审制度，选项 D 错误。

【单选题】甲、乙公司因技术转让合同的履行产生纠纷，甲公司向某人民法院提起诉讼，法院受理该案件，已知该案件涉及商业秘密，下列关于该案件是否公开审理的表述中，正确的是（ ）。

- A. 该案件应当公开审理
- B. 该案件不应当公开审理
- C. 由双方当事人协商后决定是否公开审理
- D. 由当事人申请不公开审理的，可以不公开审理

【答案】D

【解析】人民法院审理民事案件，涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。

【单选题】住所地在甲市 M 区的张某，其工作单位在甲市 N 区，经常居住地在甲市 P 区。2025 年 5 月，甲市 Q 区的某医院拟起诉张某要求其清偿在该院位于甲市 Y 区的分院住院时拖欠的医疗费。对该诉讼有管辖权的人民法院是（ ）。

- A. 甲市 M 区人民法院
- B. 甲市 P 区人民法院
- C. 甲市 N 区人民法院
- D. 甲市 Q 区人民法院

【答案】B

【解析】(1) 因合同纠纷提起的诉讼, 由被告住所地或者合同履行地(甲市Y区)人民法院管辖; (2) 被告是公民的, 被告住所地与经常居住地不一致的, 由经常居住地(甲市P区)人民法院管辖。

【多选题】根据民事诉讼法律制度的规定, 下列关于民事诉讼管辖的表述, 正确的有()。(2024年)

- A. 先立案的人民法院不得将案件移送给另一个有管辖权的人民法院
- B. 人民法院立案前发现其他有管辖权的人民法院已先立案的, 不得重复立案
- C. 人民法院在立案后发现其他有管辖权的人民法院已先立案的, 可以裁定移送给上级法院
- D. 原告向两个以上有管辖权的法院起诉的, 由最先立案的人民法院管

【答案】ABD

【解析】两个以上人民法院都有管辖权的诉讼, 原告可以向其中一个人民法院起诉; 原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的, 由最先立案的人民法院管辖。先立案的人民法院不得将案件移送给另一个有管辖权的人民法院。人民法院在立案前发现其他有管辖权的人民法院已先立案的, 不得重复立案; 立案后发现其他有管辖权的人民法院已先立案的, 裁定将案件移送给先立案的人民法院。选项A、B、D当选。

【多选题】根据民事诉讼法律制度的规定, 下列民事诉讼案件中, 适用专属管辖的有()。

- A. 因港口码头作业中纠纷提起的诉讼
- B. 因继承遗产纠纷提起的诉讼
- C. 因保险合同纠纷提起的诉讼
- D. 因侵权行为纠纷提起的诉讼

【答案】AB

【解析】专属管辖的案件主要有三类: (1) 因不动产纠纷提起的诉讼, 由不动产所在地人民法院管辖; (2) 因港口作业中发生纠纷提起的诉讼, 由港口所在地人民法院管辖; (3) 因继承遗产纠纷提起的诉讼, 由被继承人死亡时住所地或者主要遗产所在地人民法院管辖。选项A、B当选。

【单选题】甲乙双方签订房屋租赁合同, 双方就房屋租赁合同发生纠纷, 甲欲向人民法院提起诉讼, 下列法院有管辖权的是()。(2025年)

- A. 乙住所地人民法院
- B. 房屋所在地人民法院
- C. 合同履行地人民法院
- D. 甲住所地人民法院

【答案】B

【解析】因不动产纠纷提起的诉讼, 由不动产所在地人民法院专属管辖。选项B当选。

【单选题】甲公司因建设工程施工合同与乙公司发生纠纷并提起诉讼。下列法院对诉讼有管辖权的是()。(2023年)

- A. 建设工程施工合同签订地M县人民法院
- B. 建设工程所在地N县人民法院
- C. 甲公司住所地P县人民法院
- D. 乙公司住所地Q县人民法院

【答案】B

【解析】因不动产纠纷提起的诉讼, 由不动产所在地人民法院管辖。农村土地承包经营合

同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷，按照不动产纠纷确定管辖。选项 B 当选。

【单选题】根据民事诉讼法律制度的规定，在没有协议管辖的情况下，关于合同纠纷地域管辖的下列表述中，正确的是（ ）。

- A. 因合同纠纷引起的诉讼，由原告住所地或者合同履行地人民法院管辖
- B. 因合同纠纷引起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖
- C. 因合同纠纷引起的诉讼，由原告住所地或者合同签订地人民法院管辖
- D. 因合同纠纷引起的诉讼，由被告住所地或者合同签订地人民法院管辖

【答案】B

【解析】因合同纠纷引起的诉讼，由被告住所地或合同履行地人民法院管辖。

【多选题】甲运输公司因货物在运输中发生事故造成毁损，与乙保险公司发生财产保险合同纠纷，双方在合同中未约定管辖法院，甲运输公司提起诉讼。下列人民法院中，对该诉讼有管辖权的有（ ）。（2023 年）

- A. 货物运输目的地法院
- B. 甲运输公司住所地法院
- C. 乙保险公司住所地法院
- D. 保险事故发生地法院

【答案】ACD

【解析】因保险合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者保险标的物所在地的人民法院管辖。因财产保险合同纠纷提起的诉讼，如果保险标的物是运输工具或者运输中的货物，可以由运输工具登记注册地、运输目的地、保险事故发生地人民法院管辖。选项 A、C、D 当选。

【多选题】因票据权利纠纷提起的诉讼，有管辖权的人民法院有（ ）。（2024 年）

- A. 票据支付地人民法院
- B. 出票地人民法院
- C. 债权人所在地的人民法院
- D. 被告住所地人民法院

【答案】AD

【解析】因票据权利纠纷提起的诉讼，由票据支付地或者被告住所地人民法院管辖。选项 A、D 当选。

【单选题】甲县的葛某和乙县的许某分别拥有位于丙县的云峰公司 50% 的股份。后由于二人经营理念不合，已连续四年未召开股东会，无法形成股东会决议。许某遂向法院请求解散公司，并在法院受理后申请保全公司的主要资产（位于丁县的一幢厂房）。根据民事诉讼法律制度的规定，对本案享有管辖权的人民法院是（ ）。

- A. 甲县人民法院
- B. 乙县人民法院
- C. 丙县人民法院
- D. 丁县人民法院

【答案】C

【解析】因公司设立、确认股东资格、股东名册记载、请求变更公司登记、股东知情权、公司决议、公司合并、公司分立、公司减资、公司增资、分配利润、解散等纠纷提起诉讼，由

公司住所地人民法院管辖。

【单选题】下列关于地域管辖的表述中，符合民事诉讼法律制度规定的是（ ）。

- A. 对公民提起的民事诉讼，被告住所地与经常居住地不一致的，由原告经常居住地人民法院管辖
- B. 因公路事故请求损害赔偿提起的诉讼，可由事故发生地人民法院管辖
- C. 因保险合同纠纷提起的诉讼，当事人对管辖法院未约定的，可由合同履行地人民法院管辖
- D. 因票据纠纷提起的诉讼，可由票据支付地人民法院管辖

【答案】B

【解析】(1) 选项 A：对公民提起的诉讼，被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖。(2) 选项 B：因铁路、公路、水上和航空事故请求损害赔偿提起的诉讼，由事故发生地或者车辆、船舶最先到达地、航空器最先降落地或者被告住所地人民法院管辖。(3) 选项 C：因保险合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者保险标的物所在地的人民法院管辖。(4) 选项 D：因票据权利纠纷提起的诉讼，由票据支付地或者被告住所地的人民法院管辖，但是因非票据权利纠纷提起的诉讼，由被告住所地人民法院管辖。

【多选题】甲企业得知竞争对手乙企业在 M 地的营销策略将会进行重大调整，于是到乙企业设在 N 地的分部窃取到乙企业内部机密文件，随之采取相应对策，给乙企业在 M 地的营销造成重大损失，乙企业经过调查掌握了甲企业的侵权证据，拟向法院提起诉讼，其可以选择提起诉讼的法院有（ ）。

- A. 甲企业住所地法院
- B. 乙企业住所地法院
- C. M 地法院
- D. N 地法院

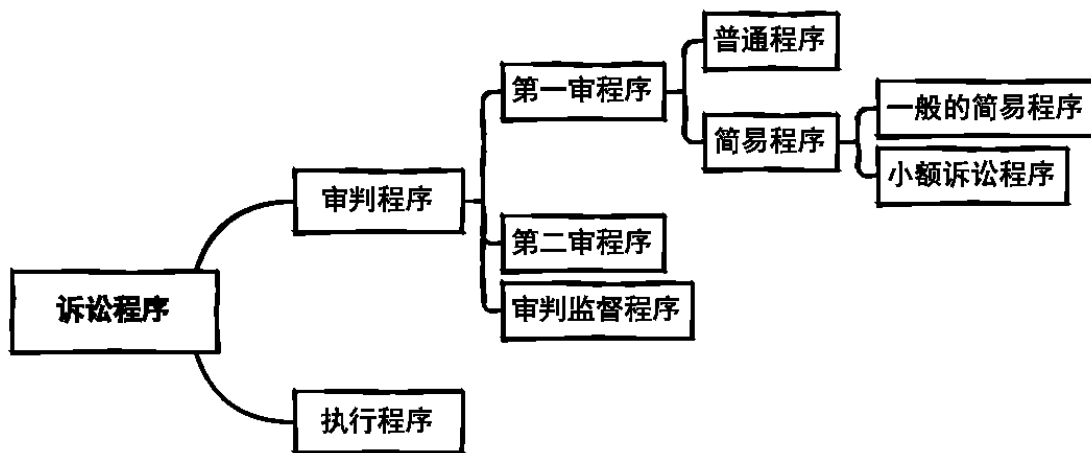
【答案】ACD

【解析】因侵权行为提起的诉讼，由侵权行为地（包括侵权行为实施地、侵权结果发生地）或者被告住所地法院管辖。在本题中，乙企业可以选择向甲企业住所地（被告住所地）、M 地（侵权结果发生地）、N 地（侵权行为实施地）人民法院起诉。

知识点 2：民事诉讼

四. 诉讼程序

1. 概述



2. 第一审程序

(1) 起诉条件与形式

起诉条件		起诉形式
1	原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织	书面形式/口头形式
2	有明确的被告	
3	有具体的诉讼请求和事实、理由	
4	属于人民法院受理民事诉讼的范围和管辖范围	

(2) 简易程序

①一般的简易程序

适用情形	基层人民法院和它派出的法庭审理事实清楚、权利义务关系明确，争议不大的简单案件	
排除适用	1	发回重审的
	2	适用审判监督程序的
	3	第三人诉讼请求改变或撤销生效判决、裁定、调解书
	4	涉及国家利益、社会公共利益的
	5	当事人一方人数众多的
	6	起诉时被告下落不明的
简易之处	开庭方式	当事人双方可就开庭方式向人民法院提出申请，由人民法院决定是否准许。经当事人双方同意，可采用视听传输技术等方式开庭
	传唤、通知、送达文书	人民法院可采取捎口信、电话、短信、传真、电子邮件等简便方式传唤双方当事人、通知证人和送达诉讼文书
	审判组织	适用简易程序审理案件，由审判员独任审判，书记员担任记录
注意事项	纸质文书	通过电子方式送达的判决书、裁定书、调解书，受送达人提出需要纸质文书的，人民法院应当提供
	缺席判决	以简便方式送达的开庭通知，未经当事人确认或者没有其他证据证明当事人已经收到的，人民法院不得缺席判决
转换程序	1	人民法院发现案件不宜适用简易程序，需转为普通程序审理的，应在审理期限届满前作出裁定，并将审判人员及相关事项书面通知双方当事人。案件转为普通程序审理的，审理期限自人民法院立案之日计算
	2	已经按照普通程序审理的案件，在开庭后不得转为简易程序审理

②小额诉讼程序

适用情形	在满足简易程序的前提下，基层人民法院及其派出的人民法院审理事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单金钱给付民事案件，适用更为简易的小额诉讼程序	
排除适用	1	人身关系、财产确权案件
	2	涉外案件
	3	需要评估、鉴定或者对诉前评估、鉴定结果有异议的案件
	4	一方当事人下落不明的案件
	5	当事人提出反诉的案件

如何认定	标的额	如何启动小额诉讼程序	
	各省、自治区、直辖市上年度	人民法院依职权决定	适用

简单 金钱 给付	就业人员年平均工资 50%以下的	当事人双方可以约定	小额 诉讼 程序
	超过各省、自治区、直辖市上年度 就业人员年平均工资 50%但在 2 倍以下的		
一审 终审	适用小额诉讼程序审理案件， <u>可以一次开庭审结并且当庭宣判</u>		

3. 第二审程序

	具体规定		
前提	我国实行两审终审制，当事人不服第一审人民法院 <u>尚未生效</u> 的 <u>判决</u> 和 <u>裁定</u> ，有权向上一级人民法院提起上诉		
上诉 条件	1	只能对法律规定的可以上诉的判决、裁定提起上诉	
	2	只有 <u>第一审案件的当事人</u> 才可以提起上诉	
上诉期	判决书 <u>送达之日起 15 日内</u>		“爵士舞”→ <u>判决</u> ： <u>15 日</u>
	裁定书 <u>送达之日起 10 日内</u>		“蔡依林”→ <u>裁定</u> ： <u>10 日</u>
上诉状	上诉应当 <u>通过原审人民法院递交上诉状</u> ，并按照对方当事人或者代理人的人数提出副本		
	当事人 <u>直接向第二审人民法院上诉的</u> ， <u>第二审人民法院</u> 应当在 5 日内 <u>将上诉状移交原审人民法院</u>		

二 审 判 决 类 型	二审对“原判决”的认定		二审判决类型（结果）
	原 判 决	认定事实清楚，适用法律正确的	驳回上诉，维持原判
		适用 <u>法律</u> 错误	依 <u>法</u> 改判
		违反法定程序， <u>可能影响案件正确判决的</u>	<u>撤销原判决</u> ，发回原审人民法院 <u>重审</u> <u>（相当于回到一审，不服气可以上诉）</u>
		认定 <u>事实</u> 错误，或 <u>原判决</u> 认定 <u>事实不清</u> ， <u>证据不足</u>	查清 <u>事实</u> 后改判 <u>撤销原判决</u> ，发回原审人民法院 <u>重审</u> <u>（相当于回到一审，不服气可以上诉）</u>

4. 审判监督程序

(1) 启动程序

① 决定再审

本级法院启动	各级人民法院院长对本院 <u>已经发生法律效力</u> 的 <u>判决</u> 、 <u>裁定</u> 、 <u>调解书</u> ，发现确有错误，认为需要再审的， <u>提交审判委员会讨论决定</u> （ <u>不能直接决定</u> ）
上级法院启动	最高人民法院对地方各级人民法院、上级人民法院对下级人民法院已经发生法律效力 <u>的判决、裁定、调解书</u> ，发现确有错误的，有权 <u>提审</u> 或 <u>指令下级人民法院再审</u>

② 申请再审

申请 途径	一般案件	当事人对已经发生法律效力 <u>的判决、裁定</u> ，认为有错误的， <u>可以向上级人民法院</u> 申请再审
	“一多双公”案件	当事人 <u>一方人数众多或当事人双方为公民</u> 的案件， <u>也可以向原审人民法院</u> 申请再审
效果	当事人申请再审的（尚未启动）， <u>不停止</u> 判决、裁定的执行	

(2) 不予再审的情形

1	再审申请被驳回后再次提出申请的
2	对再审判决、裁定提出申请的
3	在人民检察院对当事人的申请作出不予提出再审检察建议或者抗诉决定后又提出申请的

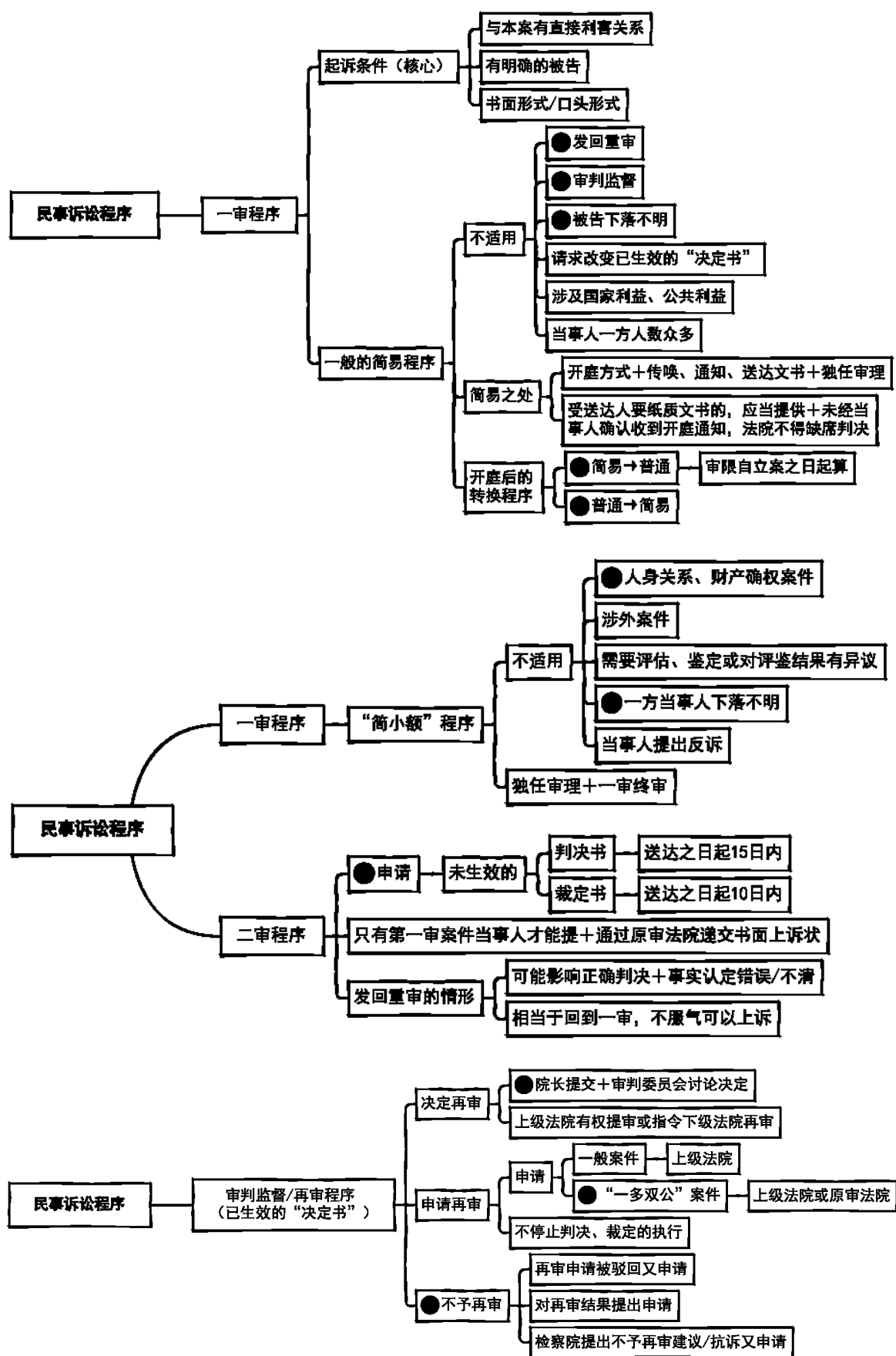
5. 调解程序

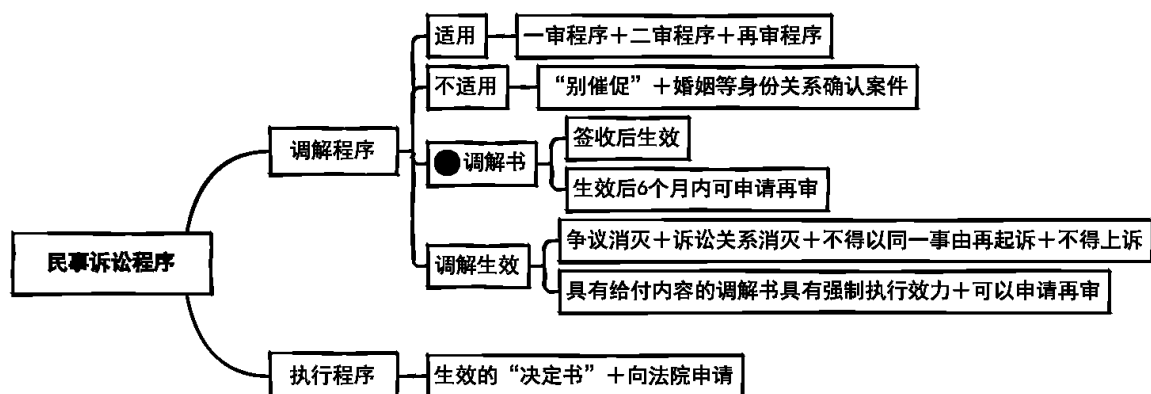
适用		适用一审程序、二审程序与再审程序审理的民事案件，根据当事人自愿的原则，均可在事实清楚的基础上，分清是非，进行调解
不适用		1 适用特别程序、公示催告程序、督促程序的案件
		2 婚姻等身份关系确认案件
调解书	生效	除特殊情况外，调解达成协议，人民法院应当制作调解书。调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力
	申请再审	当事人对已经发生法律效力的调解书申请再审，应当在调解书发生法律效力后6个月内提出
调解生效后具备的效力	1	当事人在诉讼中的实体权利义务争议消灭
	2	该案的诉讼法律关系消灭
	3	诉讼结束，当事人不得以同一事实和理由再行起诉
	4	对调解书不得上诉（上诉针对的是未生效的判决、裁定）
	提示	
	1	具有给付内容的调解书具有强制执行效力
	2	可以依法申请再审

6. 执行程序

对发生法律效力的判决、裁定、调解书和其他应由人民法院执行的法律文书（例如，仲裁裁决书），当事人必须履行；一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。

本单元“知识点2（第二部分）”总结





精学细练

【多选题】根据民事诉讼法律制度的规定，提起民事诉讼必须符合的法定条件有（ ）。

- A. 有书面诉状
- B. 有明确的被告
- C. 原告与本案有直接利害关系
- D. 有具体的诉讼请求和事实、理由

【答案】BCD

【解析】提起民事诉讼的法定条件：（1）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人或其他组织，选项 C 当选；（2）有明确的被告，选项 B 当选；（3）有具体的诉讼请求和事实、理由，选项 D 当选；（4）属于人民法院受理民事诉讼的范围和管辖范围，同时还必须办理法定手续。

【多选题】下列关于简易程序的表述中，不正确的有（ ）。

- A. 适用审判监督程序的民事案件，不适用简易程序审理
- B. 被二审人民法院发回重审的民事诉讼案件，可以适用简易程序审理
- C. 起诉时被告下落不明的，可以适用简易程序审理
- D. 简易程序审理的案件均由审判员一人独任审理且适用一审终审制度

【答案】BCD

【解析】（1）不适用简易程序的包括：起诉时被告下落不明的；发回重审的；当事人一方人数众多的；适用审判监督程序的；涉及国家利益、社会公共利益的；第三人起诉请求改变或者撤销生效判决、裁定、调解书的；其他不宜适用简易程序的案件，选项 A 正确、选项 B、C 错误；（2）简易程序中的小额诉讼程序审理的案件适用一审终审制度，但是其他由简易程序审理的案件依旧适用两审终审制度。

【多选题】下列关于适用简易程序审理民事案件具体方式的表述中，符合民事诉讼法律制度规定的有（ ）。（根据 2024 年考生回忆改编）

- A. 适用简易程序审理案件，一律由审判员组成合议庭审理
- B. 经当事人双方同意，可以采用视听传输技术等方式开庭
- C. 已经按普通程序审理的案件在开庭后可以转为简易程序审理
- D. 人民法院可以采取电子邮件方式向当事人送达诉讼文书

【答案】BD

【解析】选项 A：适用简易程序审理案件，由审判员独任审判，书记员担任记录，选项 A 不当选；选项 C：已经按照普通程序审理的案件，在开庭后不得转为简易程序审理，选项 C 不当选。

【单选题】根据民事诉讼法律制度规定，下列关于第二审程序的表述中，不正确的是（ ）。

- A. 只有第一审案件的当事人才可以提起上诉
- B. 当事人应当通过原审人民法院提交上诉状
- C. 当事人对重审案件的判决和裁定不可以上诉
- D. 第二审人民法院的判决和裁定是终审的判决和裁定

【答案】C

【解析】选项 C：当事人对重审案件的判决、裁定可以上诉。

【单选题】根据民事诉讼法律制度的规定，当事人不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起一定期限内向上一级人民法院提起上诉，该期限为（ ）。

- A. 10 日
- B. 15 日
- C. 20 日
- D. 30 日

【答案】A

【解析】当事人不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起 10 日内向上一级人民法院提起上诉。

【单选题】根据民事诉讼法律制度规定，第二审人民法院对上诉案件，经审理后不得发回重审的是（ ）。（2023 年）

- A. 原判决适用法律错误
- B. 原判决认定事实错误
- C. 原判决认定事实不清，证据不足
- D. 原判决违反法定程序，可能影响案件正确判决

【答案】A

【解析】第二审人民法院对上诉案件经过审理，原判决适用法律错误，应当依法改判而非发回重审。

【单选题】下列关于审判监督程序的表述中，正确的是（ ）。（2022 年）

- A. 各级人民法院院长对本院已经发生法律效力的判决，发现确有错误的，有权决定再审
- B. 当事人对已经发生法律效力的判决，认为有错误的，只能向原审人民法院申请再审
- C. 上级人民法院对下级人民法院已经发生法律效力的判决，发现确有错误的，有权提审或指令下级法院再审
- D. 当事人对已经发生法律效力的判决申请再审的，应当停止判决的执行

【答案】C

【解析】（1）各级人民法院院长对本院已经发生法律效力的判决、裁定、调解书，发现确有错误，认为需要再审的，提交审判委员会讨论决定，选项 A 不当选；（2）最高人民法院对地方各级人民法院、上级人民法院对下级人民法院已经发生法律效力的判决、裁定、调解书，发现确有错误的，有权提审或者指令下级人民法院再审，选项 C 当选；（3）当事人对已经发生法律效力的判决、裁定，认为有错误的，可以向上一级人民法院申请再审；当事人一方人数众多或者当事人双方为公民的案件，也可以向原审人民法院申请再审，选项 B 不当选；（4）当事人申请再审的，不停止判决、裁定的执行，选项 D 不当选。

【多选题】根据民事诉讼法律制度的规定，对于当事人的下列再审申请，人民法院不予受理

理的有（ ）。

- A. 再审申请被驳回后再次提出申请的
- B. 在人民检察院对当事人的申请作出不予提出再审检察建议后又提出申请的
- C. 对再审判决、裁定提出申请的
- D. 在调解书发生法律效力后 3 个月提出申请的

【答案】ABC

【解析】当事人申请再审，有下列情形之一的，人民法院不予受理：（1）再审申请被驳回后再次提出申请的；（2）对再审判决、裁定提出申请的；（3）在人民检察院对当事人的申请作出不予提出再审检察建议或者抗诉决定后又提出申请的。

【单选题】根据民事诉讼法律制度的规定，关于法院调解，下列表述正确的是（ ）。（2023 年）

- A. 调解书自作出之日起生效
- B. 具有给付内容的调解书具有强制执行力
- C. 对调解不服的可以提起上诉
- D. 适用再审程序审理的民事案件不能调解

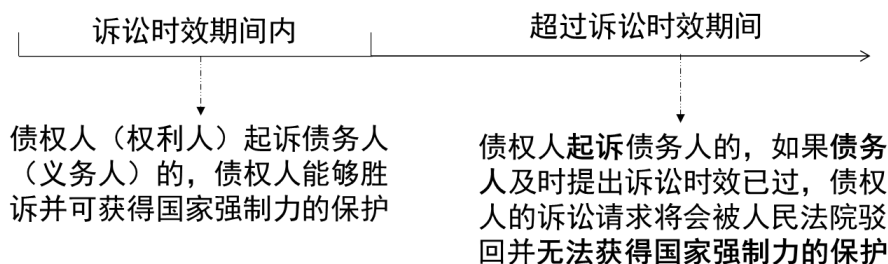
【答案】B

【解析】调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力，选项 A 不当选；对调解书不得上诉，选项 C 不当选；适用一审程序、二审程序与再审程序审理的民事案件，根据当事人自愿的原则，在事实清楚的基础上，分清是非，进行调解，选项 D 不当选。

五. 诉讼时效

1. 概念

诉讼时效是指权利人不在法定期间内行使权利而失去国家强制力保护的制度。该制度旨在督促权利人积极行使权利而非帮助义务人逃避应当履行的义务。



2. “三权”

诉讼时效期间经过后，权利人才去起诉的			
起诉权	诉讼时效期间的经过，不影响权利人提起诉讼，即 不丧失起诉权		
抗辩权	义务人获得诉讼时效抗辩权		
	主动抗辩	当事人未提出诉讼时效抗辩， 人民法院不应 对诉讼时效问题进行释明及 主动适用 诉讼时效的规定进行裁判	权利人起诉后，如果义务人 主张诉讼时效的抗辩 ，法院在确认诉讼时效届满的情况下，应当 驳回权利人的诉讼请求
	及时抗辩	当事人在 一审 期间未提出诉讼时效抗辩，在二审期间提出的，人民法院不予支持，但其基于新的证据能够证明对方当事人的请求权已过诉讼时效期间的情形除外	
实体权	诉讼时效期间届满后，当事人一方向对方当事人作出 同意履行义务的意思表示或自愿		

履行义务后，又以诉讼时效期间届满为由进行抗辩，人民法院不予支持

3. 不适用于诉讼时效的情形（无论过了多久都受到国家强制力的保护）

	具体情形
1	请求停止侵害、排除妨碍、消除危险
2	不动产物权和登记的动产物权的权利人请求返还财产
3	请求支付抚养费、赡养费或者扶养费
4	基于投资关系产生的缴付出资请求权
5	支付存款本金及利息请求权
6	兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权

4. 诉讼时效类型

（1）普通诉讼时效与长期诉讼时效

时效类型	适用范围	时效长度	起算点	
普通诉讼时效	一般纠纷	3 年	知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算	权利人受害并且知道义务人
长期诉讼时效	所有纠纷	20 年 (可延长)	权利受到损害之日起计算	权利人受害但不知道义务人

（任何类型）诉讼时效的期间、计算方法及中止、中断的事由由法律规定，当事人约定无效。当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效

（2）特殊诉讼时效

适用范围		时效长度	起算点	
保险金请求权	人寿保险	5 年	知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算	权利人受害并且知道义务人
	其他保险	2 年 (第六章)		
海上货物运输向承运人要求赔偿的请求权		1 年		
海上拖航合同的请求权				
共同海损分摊的请求权				

5. 诉讼时效起算点的判定（如何判定“知道权利受到损害”）

（1）人身损害赔偿案件

案件类型	起算点（知道受伤）
伤势明显	自受伤害之日起计算
当时未曾发现，后经检查确诊并能证明是由侵害引起的	自伤势确诊之日起计算

（2）受害人民事行为能力不足的案件

案件类型	起算点（具备完全民事行为能力）
无民事行为能力人或者限制民事行为能力人对其法定代理人的请求权	自该法定代理终止之日起计算
未成年人遭受了性侵害的损害赔偿请求权	自受害人年满 18 周岁之日起计算

提示

上述情形应以满足“权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日”为前提，否则不适用该特别规定

(3) 借贷纠纷案件

案件类型		起算点（确定债务人不还债）
约定履行期限之债		自 履行期限届满之日 起计算
未约定履行期限之债	可以确定履行期限	
	不能确定履行期限	诉讼时效期间从权利人要求义务人履行义务的 宽限期届满 之日起计算，但义务人在权利人第一次向其主张权利之时明确表示不履行义务的，诉讼时效期间从义务人 明确表示不履行义务之日 起计算
约定同一债务分期履行		自 最后一期 履行期限届满之日起计算

(4) 附条件/附期限的案件

案件类型	起算点 (条件成就/期限届满不作为)	示例
附条件的案件	条件成就之日 起	买卖双方约定若明天出太阳卖方就发货，第二天出太阳了，但卖方并没有发货，买方就知道收货权受到了损害
附期限的案件	期限届满之日 起	买卖双方约定6月1日买方支付货款，6月1日当天，买方没有支付货款，卖方就知道自己收钱的权利受到了损害

(5) 其他案件

案件类型	起算点	示例
请求他人不作为	从权利人 得知或应当知道 义务人作为之时（义务人作为之日×）	A公司对其员工翠花启动竞业限制协议，翠花于10月10日去B公司从事竞业工作，该事实于11月11日被A公司知道，11月11日就是A公司知道权利受到损害之日
国家赔偿	从其 知道或应当知道国家机关及其工作人员行使职权时的行为侵犯其人身权、财产权之日 起计算，但被羁押等限制人身自由期间不计算在内	1月1日甲被行政机关处罚，但是当时不知道这个处罚不合理，一直到2月1日才发现该处罚不合理的事实，也就是到了2月1日才知道自己的权利受到了侵害。那么诉讼时效从2月1日起算，如果属于限制人身自由的处罚，羁押期间知道了也没办法出去起诉，这段时间不计算在内

6. 诉讼时效的中止和中断

(1) 概述

“中止”（“被动/客观因素引起+继续”）
中止，即中间停止，也就是通常所说的 暂停 ，具体的说是指的某人在做某件事的时候，遇到一个突发因素，该因素将会导致该件事情暂时不能进行，但是该因素过去后，可以继续进行该件事情
铁蛋正在帮男朋友打毛衣，铁蛋之母让其给自己端杯水，于是铁蛋暂时停止手头的工作，将水

端给其母后再继续打毛衣

“中断”（“主动/主观因素引起+重来”）

中断，即中间断开，也就是“**一刀两断**”，具体的说是指的某人在做某件事的时候，遇到一个突发因素，该因素将会导致整件事情重头再来

铁蛋正在帮男朋友打毛衣，觉得自己打得不好，于是铁蛋拿把剪刀就把毛衣剪断了，然后重新开始打毛衣

（2）诉讼时效中止的具体规定

因客观因素导致权利人暂时没办法行使权利，从而法律上对诉讼时效按下了暂停键

中止原因		中止事由发生期间	对诉讼时效期间的影响	
1	不可抗力（如自然灾害、军事行动等）	在诉讼时效期间的最后6个月内发生	发生后 → 消除前	诉讼时效期间暂停计算
2	无民事行为能力人或者限制民事行为能力人没有法定代理人，或者法定代理人死亡、丧失民事行为能力、丧失代理权			
3	继承开始后未确定继承人或遗产管理人		消除后	中止事由消除之日起满六个月，诉讼时效期间届满
4	权利人被义务人或者其他控制人控制			
长期诉讼时效不适用“诉讼时效中止制度”				

（3）中断的细化规定

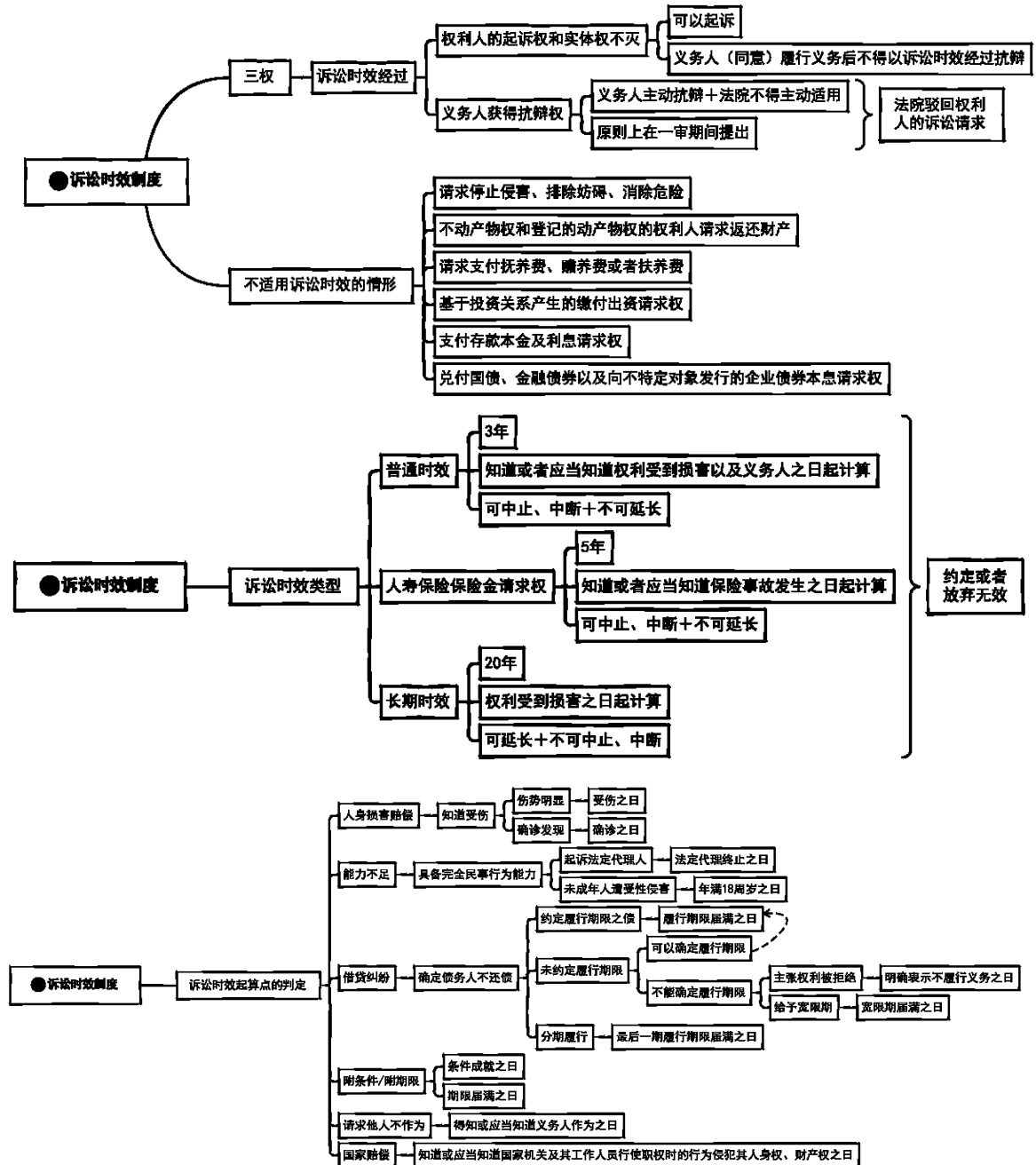
当权利人积极主张权利或义务人积极履行义务的情形下，诉讼时效制度的督促目的已经达到，将其切断

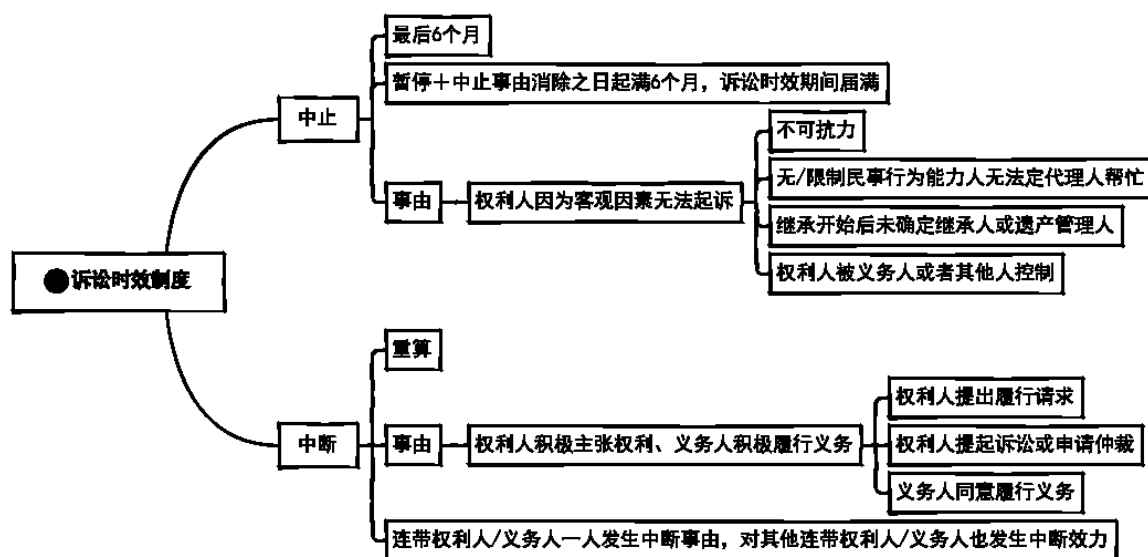
中断事由		中断事由发生期间	对诉讼时效期间的影响
1	权利人向义务人、义务人的代理人、财产代管人或遗产管理人等提出履行请求	在诉讼时效期间内	从中断、有关程序终结时起，诉讼时效期间重新计算
2	权利人提起诉讼或者申请仲裁		
3	义务人同意履行义务		
4	与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形		
长期诉讼时效不适用“诉讼时效中断制度”			

（4）连带债权债务与“诉讼时效中断”的关系

1	对于 <u>连带权利人中的一人</u> 发生诉讼时效中断效力的事由，应当认定 <u>对其他连带权利人也发生诉讼时效中断的效力</u>
2	对于 <u>连带义务人中的一人</u> 发生诉讼时效中断效力的事由，应当认定 <u>对其他连带义务人也发生诉讼时效中断的效力</u>

本单元“知识点2（第三部分）”总结





精学细练

【单选题】根据民事法律制度的规定，下列关于诉讼时效期间届满法律效力的表述中，不正确的是（ ）。

- A. 诉讼时效期间届满后，权利人丧失胜诉权
- B. 诉讼时效期间届满后，实体权利本身归于消灭
- C. 诉讼时效期间届满后，当事人起诉的，人民法院应当受理
- D. 诉讼时效期间届满后，当事人自愿履行义务的，不受诉讼时效限制

【答案】B

【解析】选项B：诉讼时效期间届满时消灭的是胜诉权，并不消灭实体权利。

【多选题】根据诉讼时效法律制度的规定，下列关于诉讼时效制度适用的表述中，正确的有（ ）。

- A. 当事人对诉讼时效利益的预先放弃有效
- B. 当事人没有主张诉讼时效抗辩，人民法院可以主动释明
- C. 诉讼时效期间届满当事人一方自愿履行，不受诉讼时效期间的限制
- D. 当事人不可以约定延长或缩短诉讼时效期间

【答案】CD

【解析】当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效，选项A不当选；义务人未提出诉讼时效抗辩的，人民法院不应就诉讼时效问题进行释明及主动适用诉讼时效的规定进行裁判，选项B不当选。

【单选题】根据民事法律制度的规定，下列请求权中，适用诉讼时效的是（ ）。（2025年）

- A. 缴付出资请求权
- B. 支付违约金请求权
- C. 抚养费请求权
- D. 排除妨碍请求权

【答案】B

【解析】下列请求权不适用诉讼时效的规定：（1）请求停止侵害、排除妨碍、消除危险；（2）不动产物权和登记的动产物权的权利人请求返还财产；（3）请求支付抚养费、赡养费或者扶养

费；(4) 依法不适用诉讼时效的其他请求权。当事人对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的，人民法院不予支持：(1) 支付存款本金及利息请求权；(2) 兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权；(3) 基于投资关系产生的缴付出资请求权；(4) 其他依法不适用诉讼时效规定的债权请求权。选项 B 当选。

【多选题】根据民事法律制度的规定，下列权利中，不属于诉讼时效适用对象的有（ ）。

- A. 不动产物权的权利人请求返还财产
- B. 未登记的动产物权的权利人请求返还财产
- C. 登记的动产物权的权利人请求返还财产
- D. 向特定对象发行的企业债券本息请求权

【答案】AC

【解析】(1) 不适用诉讼时效的债权请求权：①支付抚养费、赡养费或者扶养费的请求权；②支付存款本金及利息请求权；③兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权，选项 D 不当选；④基于投资关系产生的缴付出资请求权。(2) 不适用诉讼时效的物权请求权：①不动产物权和登记的动产物权的权利人请求返还财产的权利，选项 A、C 当选，选项 B 不当选；②停止侵害、排除妨碍、消除危险的请求权。

【单选题】赵某与钱某订立买卖合同，约定赵某于 2022 年 3 月 1 日向钱某供货，钱某在收到货物后 1 个月内支付价款。赵某依合同履行，钱某未支付价款，赵某一直未向钱某要求支付价款。赵某对钱某的价款支付请求权的诉讼时效期间届满日为（ ）。（2024 年）

- A. 2024 年 4 月 1 日
- B. 2024 年 3 月 1 日
- C. 2025 年 3 月 1 日
- D. 2025 年 4 月 1 日

【答案】D

【解析】向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为 3 年；法律另有规定的，依照其规定。约定履行期限之债的诉讼时效，自履行期限届满之日开始计算。选项 D 当选。

【单选题】根据《民法典》的规定，向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效期间为（ ）。

- A. 2 年
- B. 10 年
- C. 3 年
- D. 20 年

【答案】C

【解析】按照期间的长度，可将诉讼时效期间分为 3 年的普通时效期间和 20 年的长期时效期间。选项 C 当选。

【单选题】根据《民法典》的规定，下列关于 20 年长期诉讼时效期间的表述中，正确的是（ ）。

- A. 20 年长期诉讼时效期间适用中止的规定
- B. 20 年长期诉讼时效期间适用中断的规定
- C. 20 年长期诉讼时效期间自权利受到侵害之日起计算
- D. 20 年长期诉讼时效期间不可以延长

【答案】C

【解析】(1) 选项 C: 20 年的长期时效期间, 从权利受侵害之日起计算。

(2) 选项 ABD: 20 年的长期时效期间不发生中止、中断问题, 但可以延长。

【单选题】根据民事法律制度的规定, 有关诉讼时效制度, 下列表述错误的是 ()。

- A. 诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算
- B. 未成年人遭受性侵害的损害赔偿请求权的诉讼时效期间, 自受害人受到侵害之日起计算
- C. 当事人约定同一债务分期履行的, 诉讼时效期间自最后一期履行期限届满之日起计算
- D. 自权利受到损害之日起超过 20 年的, 人民法院不予保护; 有特殊情况的, 人民法院可以根据权利人的申请决定延长

【答案】B

【解析】选项 B: 未成年人遭受性侵害的损害赔偿请求权的诉讼时效期间, “自受害人年满 18 周岁之日起” 计算。

【多选题】根据民事法律制度的规定, 下列关于诉讼时效中止的表述中, 正确的有 ()。

- A. 引起诉讼时效中止的法定事由应发生于或存续至诉讼时效期间的最后 6 个月内
- B. 诉讼时效中止的事由消除以后, 重新计算诉讼时效期间
- C. 权利人向义务人提出履行义务请求的, 诉讼时效中止
- D. 权利人被义务人控制使其不能行使请求权, 是诉讼时效中止的法定事由

【答案】AD

【解析】(1) 选项 B: 诉讼时效中止, 自中止时效的原因消除之日起满 6 个月, 诉讼时效期间届满。(2) 选项 C: 属于诉讼时效中断的事由。

【多选题】下列各项中, 属于在诉讼时效期间的最后 6 个月内, 发生诉讼时效中止情形的有 ()。(2025 年)

- A. 因不可抗力不能行使请求权
- B. 权利人申请仲裁
- C. 权利人被义务人或者其他人控制
- D. 义务人同意履行义务

【答案】AC

【解析】选项 AC, 属于导致诉讼时效中止情形, 当选。选项 BD, 属于导致诉讼时效中断情形, 不当选。

【单选题】根据民事诉讼法律制度的规定, 在诉讼时效期间最后 6 个月内发生的或存续的下列事由中, 能够引起诉讼时效中止的是 ()。(2022 年)

- A. 权利人提起诉讼
- B. 义务人同意履行义务
- C. 权利被侵害的限制民事行为能力人的法定代理人死亡
- D. 权利被侵害的完全民事行为能力人的委托代理人辞去委托

【答案】C

【解析】诉讼时效的中止必须是因法定事由而发生。这些法定事由包括两大类: 一是不可抗力, 如自然灾害、军事行动等, 须属于当事人不可预见、不可避免和不可克服的客观情况; 二是阻碍权利人行使请求权的其他障碍, 即除不可抗力外使权利人无法行使请求权的客观情况, 包括权利被侵害的无民事行为能力人或者限制民事行为能力人没有法定代理人, 或者法定代理

人死亡、丧失民事行为能力、丧失代理权；继承开始后未确定继承人或者遗产管理人；权利人被义务人或者其他人控制等。选项 C 当选。

【多选题】王某借给李某 5 万元。约定的还款期间届满后，李某未还款。在诉讼时效期间届满前发生的下列事由中，能够导致诉讼时效期间中断的有（ ）。

- A. 李某向王某请求延期还款
- B. 王某要求李某还款
- C. 王某向人民法院提起诉讼要求李某还款
- D. 李某向王某还款 1 万元

【答案】ABCD

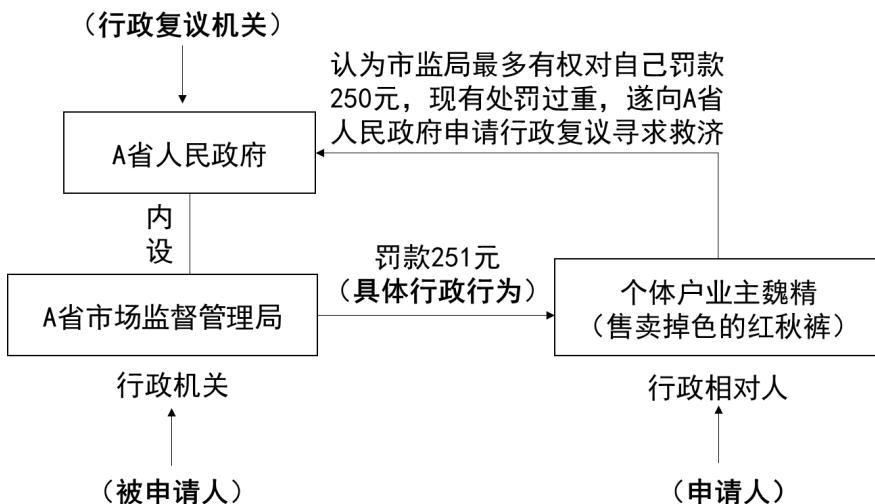
【解析】(1) 选项 AD：属于义务人同意履行义务。(2) 选项 B：属于权利人向义务人提出请求履行义务的要求。(3) 选项 C：属于权利人提起诉讼。

知识点 3：行政复议

一. 行政复议概述

概念	行政复议是指国家 行政机关 在依照法律、法规的规定履行对社会的 行政管理 职责过程中，作为行政主体的行政机关一方与作为 行政相对人 的公民、法人或者其他组织一方，对于法律规定范围内的 具体行政行为 （针对特定的行政相对人所作出的行政行为）发生争议，由行政相对人向 行政复议机关 提出申请，由行政复议机关对引起争议的行政行为的合法性、适当性进行审查并作出相应决定的活动和制度
地位	发挥着化解行政争议的 主渠道 作用

[案例 1.17]



二. 行政复议与行政诉讼的选择

复议案件类型	具体规定	备注
复议前置	应当先向行政机关申请复议 ，对复议决定不服的，可以再向人民法院提起行政诉讼	申请人申请行政复议后，行政复议机关决定不予受理、驳回申请或者受理后超过行政复议期限不作出答复的，申请人可以自收到决定书之日起或者行政复议期满之日

		起 15 日内, 依法向人民法院提起行政诉讼
选择复议	可以先向行政机关申请复议, 对复议决定不服的, 可以再向人民法院提起行政诉讼	行政复议机关已经依法受理的, 在行政复议期间不得向人民法院提起行政诉讼
	也可以直接向人民法院提起行政诉讼, 如果行政对诉讼不服, 不能再申请行政复议	人民法院已经依法受理行政诉讼的, 不得申请行政复议
复议终局	法律规定行政复议决定为最终裁决的, 公民、法人或其他组织不得提起行政诉讼	

三. 行政复议的受案范围

1. 基本规定

(1) 可以申请行政复议的事项

	具体事项
1	对行政机关作出的行政处罚决定不服
2	对行政机关作出的行政强制措施、行政强制执行决定不服
3	申请行政许可, 行政机关拒绝或在法定期限内不予答复, 或者对行政机关作出的有关行政许可的其他决定不服
4	对行政机关作出的确认自然资源的所有权或者使用权的决定不服
5	对行政机关作出的征收征用决定及其补偿决定不服
6	对行政机关作出的赔偿决定或者不予赔偿决定不服
7	对行政机关作出的不予受理工伤认定申请的决定或者工伤认定结论不服
8	认为行政机关侵犯其经营自主权或农村土地承包经营权、农村土地经营权
9	认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争
10	认为行政机关违法集资、摊派费用或者违法要求履行其他义务
11	申请行政机关履行保护人身权利、财产权利、受教育权利等合法权益的法定职责, 行政机关拒绝履行、未依法履行或者不予答复
12	申请行政机关依法给付抚恤金、社会保险待遇或者最低生活保障等社会保障, 行政机关没有依法给付
13	认为行政机关不依法订立、不依法履行、未按照约定履行或者违法变更、解除政府特许经营协议、土地房屋征收补偿协议等行政协议
14	认为行政机关在政府信息公开工作中侵犯其合法权益
15	(行政相对人) 认为行政机关的其他 (具体) 行政行为侵犯其合法权益

(2) 不得申请行政复议的事项

特征	具体事项
没有对行政相对人作出具体行政行为	1 国防、外交等国家行为
	2 行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定
	3 行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令等规范性文件
涉及“民事争议”	行政机关对民事纠纷作出的调解

2. 特殊规定

(1) 复议前置的案件

特征	具体案件	
“小案子”	对 当场作出 的行政处罚决定不服	
“事实清楚”	对行政机关作出的侵犯其 已经依法取得的自然资源的所有权或者使用权 的决定不服	
“不作为”	1	认为行政机关 未依法履行法定职责
	2	申请政府信息公开，行政机关 不予公开
“法定情形”	法律、行政法规 规定应当先向行政复议机关申请行政复议的其他情形，如“纳税争议”	

(2) “附带审查”制度

公民、法人或者其他组织认为**行政机关的行政行为所依据的下列规范性文件**不合法，在对行政行为申请行政复议时，可以一并向行政复议机关提出对该规范性文件的附带审查申请

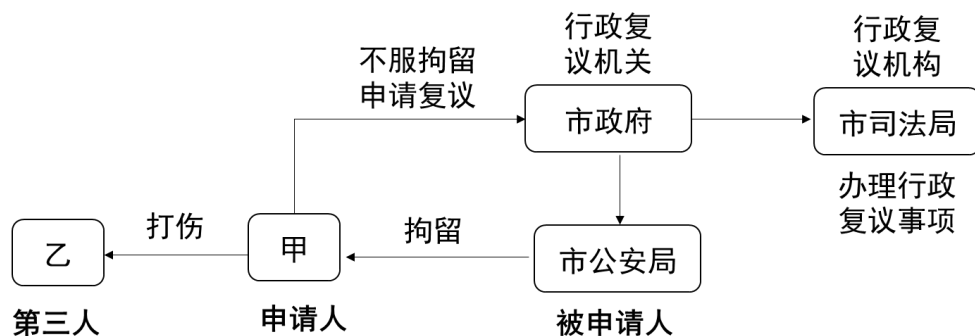
1	国务院部门的规范性文件
2	县级以上地方各级人民政府及其工作部门的规范性文件
3	乡、镇人民政府的规范性文件
4	法律、法规、规章授权的组织的规范性文件
提示	上述所列规范性文件 不含规章 ，规章的审查依照法律、行政法规办理

四. 行政复议参加人

1. 综述

行政复议中涉及的主体	是否属于行政复议参加人
申请人	✓
被申请人	✓
第三人	✓
行政复议机关	×
行政复议机构	×

[案例 1.18]



2. 有关“申请人”的具体规定

基本规定	依法申请行政复议的公民、法人或者其他组织是申请人	
资格	1	有权申请行政复议的公民死亡的， 其近亲属 可以申请行政复议

转移	2	有权申请行政复议的法人或者其他组织终止的， 其权利义务承受人 可以申请行政复议
代为申请		有权申请行政复议的公民为无民事行为能力人或限制民事行为能力人的，其 法定代理人 可以代为申请行政复议
代表复议	1	同一行政复议案件申请人人数众多的，可以由申请人 推选代表人 参加行政复议
	2	代表人参加行政复议的行为对其所代表的申请人发生效力，但代表人 变更 行政复议请求、 撤回 行政复议申请、 承认 第三人请求的， 应当经被代表的申请人同意

3. 有关“被申请人”的具体规定

基本规定	公民、法人或其他组织对行政行为不服申请行政复议的， 作出行政行为 的行政机关或者法律、法规、规章授权的组织是被申请人
联合“执法”	两个以上行政机关以共同的名义作出同一行政行为的， 共同作出行政行为的行政机关 是被申请人
委托“执法”	行政机关委托的组织作出行政行为的， 委托的行政机关 是被申请人
继续“执法”	作出行政行为的行政机关被撤销或职权变更的， 继续行使其职权的行政机关 是被申请人

4. 有关“第三人”的具体规定

1	申请人以外的同被申请行政复议的行政行为或者行政复议案件处理结果 有利害关系的 公民、法人或者其他组织， 可以 作为第三人申请参加行政复议，或由行政复议机构通知其作为第三人参加行政复议
2	第三人 不参加 行政复议， 不影响 行政复议案件的审理

五. 行政复议机关与行政复议机构

1	县级以上各级人民政府以及其他 依法履行行政复议职责的行政机关是 行政复议机关
2	行政复议机关 办理行政复议事项 的机构是 行政复议机构 （政府的司法局）。行政复议机构同时组织办理行政复议机关的应诉事项

六. 行政复议机关的管辖规则

1. 总原则

县级以上 地方各级人民政府 统一行使行政复议职责，原则上取消地方各级人民政府工作部门的行政复议职责[“ 找（最近的一级）政府 ”]	
提示	乡级人民政府 和 国务院 不直接参与行政复议管辖

2. 具体规定

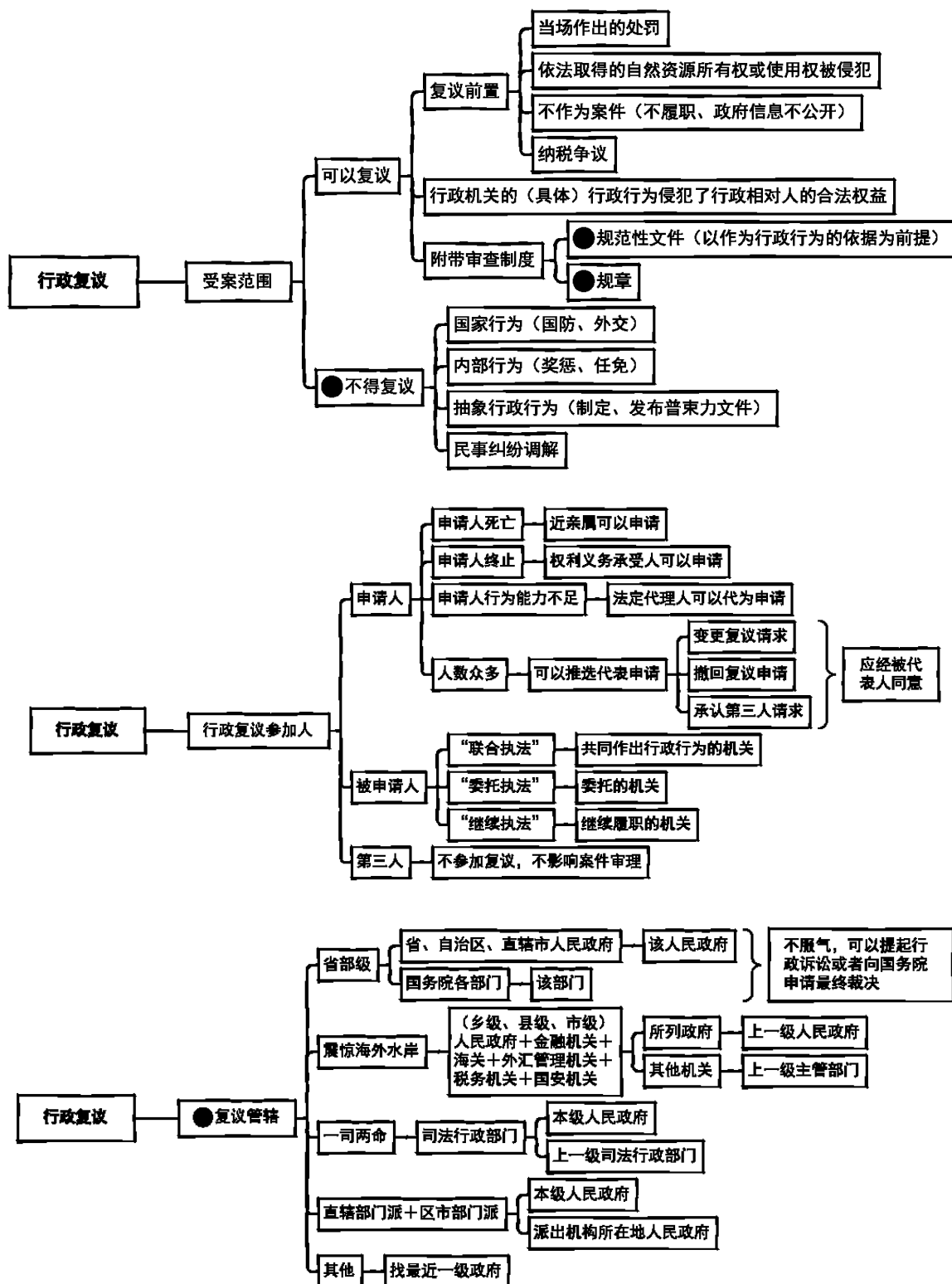
管辖原则	被申请人	复议机关	示例	
			被申请人	复议机关
找最近的一级人民政府	本级人民政府工作部门	向县级以上地方各级人民政府申请行政复议	A市甲县XX部门	甲县政府
	本级人民政府依法设立的派出机关		B市乙区政府设立的街道办	乙区政府

	本级人民政府或其工作部门管理的法律、法规、规章授权的组织		C 省政府授权的组织	C 省政府
--	------------------------------	--	------------	-------

管辖原则	被申请人		复议机关	示例		
				被申请人	复议机关	救济措施
找自己	<u>省、自治区、直辖市人民政府</u>		<u>该</u> 省、自治区、直辖市人民 <u>政府</u>	省级人民政府	省级人民政府	对复议决定不服的，可以向人民法院提起 <u>行政诉讼</u> ，也可以向 <u>国务院申请裁决</u> ，国务院所作出的裁决为最终裁决
	<u>国务院部门</u>		<u>该</u> 国务院 <u>部门</u>	国家税务总局	国家税务总局	
	记忆提示	“省部级”				

管辖原则	被申请人	复议机关	示例	
			被申请人	复议机关
找上级	省、自治区、直辖市以下政府（ <u>市级、县级、乡级人民政府</u> ）、 <u>金融机关、海关、外汇管理机关、税务机关、国家安全机关</u>	向上一级政府或上一级主管部门申请行政复议	市级税务机关	省级税务机关
	记忆口诀	“震惊海外水岸” （“震”是指 <u>市级、县级、乡级人民政府</u> ）		
二选一	地方人民政府 司法行政部门	本级人民政府 或者 上一级司法行政部门	D 省 E 市政府 府司法局	E 市政府 或者 D 省司法局
	记忆口诀	“一司两命”		
	对 <u>直辖市、设区的市人民政府工作部门</u> 按照行政区划设立的派出机构	本级人民政府 或者 派出机构所在地的人民政府	甲市乙区公安局所 辖派出所	乙区政府 或者 甲市政府
	记忆提示	“直辖部门派” + “区市部门派”		

本单元“知识点3（第一部分）”总结



精学细练

【多选题】根据行政复议法的规定，对于下列争议，可以提起行政复议的有（ ）。（2023 年）

- A. 甲对行政机关对自己作出的行政处分不服
- B. 乙对行政机关对民事纠纷作出的调解不服

- C. 丙对行政机关作出的强制执行措施决定不服
D. 丁对公安局作出的行政拘留决定不服

【答案】CD

【解析】不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定，不能申请行政复议，选项 A 不当选。不服行政机关对民事纠纷作出的调解或其他处理的，依法申请仲裁或者向人民法院提起诉讼，不能申请行政复议，选项 B 不当选。

【多选题】根据行政复议法律制度的规定，下列关于行政复议管辖的表述中，正确的有（ ）。(2025 年)

- A. 甲公司对 A 市 B 县财政局的行政行为不服，应当向 A 市财政局申请行政复议
B. 乙公司对国家市场监督管理总局的行政行为不服，应当向国务院申请行政复议
C. 丙公司对 A 市 B 县税务局的行政行为不服，应当向 A 市税务局申请行政复议
D. 丁公司对 A 市 B 县司法局做出的行政行为不服，可向 B 县人民政府申请行政复议，也可向 A 市司法局申请行政复议

【答案】CD

【解析】县级以上地方各级人民政府管辖对本级人民政府工作部门作出的行政行为不服的案件，选项 A 不当选。国务院部门管辖对本部门作出的行政行为不服的案件，选项 B 不当选。对海关、金融、外汇管理等实行垂直领导的行政机关、税务和国家安全机关的行政行为不服的，向上一级主管部门申请行政复议，选项 C 当选。对履行行政复议机构职责的地方人民政府司法行政部门的行政行为不服的，可以向本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级司法行政部门申请行政复议，选项 D 当选。

【多选题】甲市乙区公安局所辖派出所以李某制造噪声干扰他人正常生活为由，对李某处以 500 元罚款。李某不服，申请复议，下列机关中可以作为复议机关的有（ ）。

- A. 乙区公安局
B. 乙区人民政府
C. 甲市公安局
D. 甲市人民政府

【答案】BD

【解析】对直辖市、设区的市人民政府工作部门按照行政区划设立的派出机构作出的行政行为不服的，也可以由其所在地的人民政府管辖。（甲市为设区的市）本案派出所是乙区公安局的派出机构，而乙区公安局所在地的人民政府是乙区人民政府，乙区人民政府隶属于甲市，因此，可以作为复议机关的是甲市人民政府和乙区人民政府。

七. 行政复议程序

1. 行政复议的申请

(1) 概述

	具体规定	
申请方式	1	可以 书面 申请，也可以 口头 申请
	2	申请人对两个以上行政行为不服的，应当 分别申请 行政复议
费用	行政复议机关受理行政复议申请， 不得向申请人收取任何费用	

(2) 申请期限

	具体规定	案例
1	公民、法人或其他组织认为行政行为侵犯其合法权益的,可以自知道或应当知道该行政行为之日起 60 日内 提出行政复议申请,但是法律规定的申请期限 超过 60 日的除外	朱眷因在地铁上违规使用应急装置,2025 年 5 月 1 日被地铁公安局拘留 5 天。当日地铁公安局向其送达了行政处罚决定书, 决定书中载明了处罚内容且告知了复议的权利、复议机关以及申请期限 。如果朱眷对该处罚决定不服,可以在知道该行为作出之日起 60 日内申请行政复议
提示	因 不可抗力 或其他正当理由耽误法定申请期限的,申请期限 自障碍消除之日起继续 计算	
2	行政机关作出行政行为时, 未告知 公民、法人或其他组织申请行政复议的权利、行政复议机关和申请期限的,申请期限自公民、法人或其他组织知道或者应当 知道申请行政复议的权利、行政复议机关和申请期限之日起计算 ,但自 知道或应当知道行政行为内容之日起最长不得超过 1 年	朱辟股因在地铁上大声喧哗,2025 年 5 月 2 日被地铁公安局处以罚款 500 元。当日地铁公安局向其送达了行政处罚决定书, 决定书中载明了处罚内容 但是未告知其享有复议的权利、复议机关以及申请期限。此时,朱辟股申请复议的期限自其知道或者应当知道复议的权利、复议机关和申请期限之日起计算 60 日,但自知道或应当知道行政行为内容之日起最长不得超过 1 年
3	因不动产提出的行政复议申请自行政行为作出之日起 超过 20 年 ,其他行政复议申请自行政行为作出之日起 超过 5 年 的,行政复议机关不予受理	定居缅北的朱温在成都的一套房产因被有关部门认定为违建遂被政府拆除。 两年后,朱温回国准备转让掉该房屋时发现,该房屋已经被拆除 。如果朱温对政府的拆除行为不服准备申请复议,可以在知道或者应当知道拆除行为之日起 60 日内申请复议,但是不得超过拆除行为作出之日起 20 年

2. 行政复议的受理

(1) 受理条件

行政复议机关收到行政复议申请后,应当在 5 日内审查下列事项	审查结果	行政复议机关的态度
是否有明确的申请人和符合规定的被申请人;申请人是否与被申请行政复议的行政行为有利害关系;是否有具体的行政复议请求和理由;是否在法定申请期限内提出;是否属于法定的行政复议范围;是否属于本机关的管辖范围;是否行政复议机关未受理过该申请人就同一行政行为提出的行政复议申请且人民法院未受理过该申请人就同一行政行为提起的行政诉讼	同时满足	作出予以受理决定
	不符合受理规定	作出不予受理的决定并说明理由 (书面告知 申请人)。对于不属于本机关管辖的,还应在不予受理决定中告知申请人有管辖权的行政复议机关
	审查期限届满,行政复议机关未作出不予受理决定	审查期限届满之日起视为受理

(2) 其他规定

	具体规定
1	对 当场作出 或依据 电子技术监控设备记录 的违法事实作出的行政处罚决定不服申请行政复议的，可以通过 作出 行政处罚决定的行政机关提交行政复议申请；行政机关收到行政复议申请后，应当及时处理，认为需要 维持 行政处罚决定的，应当自收到行政复议申请之日起5日内 转送 行政复议机关
2	行政复议机关 受理行政复议申请后 ，发现行政复议申请不符合受理规定的，应当 决定驳回申请并说明理由

3. 行政复议的执行

行政复议期间行政行为 不停止执行 ；但是，有下列情形之一的，应当停止执行		
1	被申请人 认为需要停止执行的	官说停 就可以停
2	行政复议机关 认为需要停止执行的	
3	申请人、第三人申请停止执行， 行政复议机关 认为其要求合理， 决定停止执行的	
4	法律、法规、规章 规定停止执行的其他情形	

4. 行政复议的审理

(1) 审理方式

行政复议机关受理行政复议申请后，依法适用**普通程序**或者**简易程序**进行审理。**行政复议机构**应当指定行政复议人员负责办理行政复议案件。

(2) 普通程序的具体规定

基本规定	1	行政复议机构应当自行政复议申请受理之日起 7日内 ，将行政复议申请书副本或者行政复议申请笔录复印件发送被申请人	“普七十”
	2	被申请人应当自收到行政复议申请书副本或行政复议申请笔录复印件之日起 10日内 ，提出书面答复，并提交作出行政行为的证据、依据和其他有关材料	
	3	适用普通程序审理的行政复议案件，行政复议机构 应当 当面或通过互联网、电话等方式 听取当事人的意见，并将听取的意见记录在案	
	4	因 当事人 原因不能听取意见的，可以 书面审理	
听证程序	1	审理 重大、疑难、复杂 的行政复议案件	行政复议机构 应当 组织听证
	2	行政复议机构认为有必要 听证，或者 申请人请求 听证的	行政复议机构 可以 组织听证
行政复议委员会	县级以上各级人民政府 应当建立 相关政府部门、专家、学者等参与的行政复议委员会，为办理行政复议案件提供咨询意见，并就行政复议工作中的重大事项和共性问题研究提出意见。审理行政复议案件涉及下列情形之一的，行政复议机构应提请行政复议委员会 提出咨询意见		
	1	案情重大、疑难、复杂	行政复议机构应当记录行政复议委员会的咨询意见 (行政复议委员会 没有决定权)
	2	专业性、技术性较强	
	3	省、自治区、直辖市人民政府 对本机关作出的行政行为不服的行政复议案件	
	4	行政复议机构认为有必要	

(3) 简易程序的具体规定

适用范围	行政复议机关审理下列行政复议案件，认为事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的，可以适用简易程序		
	1	当事人各方同意	
	2	属于政府信息公开案件	
	3	被申请行政复议的行政行为是当场作出	
	4	案件涉及款额 3 000 元以下	
	5	被申请行政复议的行政行为是警告或者通报批评	
	记忆口诀	童工当小三，姨夫去报警	
程序性规定	1	适用简易程序审理的行政复议案件，行政复议机构应自受理行政复议申请之日起 3 日内，将行政复议申请书副本或者行政复议申请笔录复印件发送被申请人	“易三五”
	2	被申请人应当自收到行政复议申请书副本或行政复议申请笔录复印件之日起 5 日内，提出书面答复，并提交作出行政行为的证据、依据和其他有关材料	
	3	适用简易程序审理的行政复议案件，可以书面审理	
	4	适用简易程序审理的行政复议案件，行政复议机构认为不宜适用简易程序的，经行政复议机构的负责人批准，可以转为普通程序审理	

(4) 导致行政复议中止的情形

具体情形			
1	作为申请人的公民死亡，其近亲属 <u>尚未确定</u> 是否参加行政复议	注意	中止行政复议 <u>满 60 日</u> ，行政复议中止的原因仍未消除，行政复议 <u>终止（“尚未确定满 60 日还不能确定”才考虑中转终）</u>
2	作为申请人的公民丧失了参加行政复议的行为能力， <u>尚未确定</u> 法定代理人参加行政复议		
3	作为申请人的法人或者其他组织终止， <u>尚未确定</u> 权利义务承受人		
4	作为申请人的公民下落不明		
5	申请人、被申请人因不可抗力或者其他 <u>正当理由</u> ，不能参加行政复议		
6	依照《行政复议法》的规定进行调解、和解，申请人和被申请人同意中止		
7	行政复议案件涉及的法律适用问题需要有权机关作出解释或者确认		
8	行政复议案件审理需要以其他案件的审理结果为依据，而其他案件尚未审结		
9	有《行政复议法》依申请或者依职权对规范性文件附带审查的情形		
行政复议中止的原因消除后，应当及时恢复行政复议案件的审理			

(5) 导致行政复议终止的情形

具体情形	
1	申请人撤回行政复议申请，行政复议机构准予撤回
2	作为申请人的公民死亡，没有近亲属或者其近亲属放弃行政复议权利
3	作为申请人的法人或者其他组织终止，没有权利义务承受人或者其权利义务承受人放弃行政复议权利
4	申请人对行政拘留或者限制人身自由的行政强制措施不服申请行政复议后，因同一违法行为涉嫌犯罪，被采取刑事强制措施

5. 举证责任

基本规定	被申请人对其作出的行政行为的合法性、适当性 负有举证责任	
特殊规定	有下列情形之一的，申请人应当提供证据	
	1	认为被申请人不履行法定职责的， 提供曾经要求被申请人履行法定职责 的证据，但被申请人应当依职权主动履行法定职责或申请人因正当理由不能提供的除外
	2	提出行政赔偿请求的， 提供受行政行为侵害而造成损害的证据 ，但因被申请人原因导致申请人无法举证的，由被申请人承担举证责任
提示	行政复议期间，被申请人 不得 自行向申请人和其他有关单位或个人收集证据；自行收集的证据 不作为 认定行政行为合法性、适当性的依据	

6. 审理依据与附带审查制度

审理依据	行政复议机关依照 法律、法规、规章 审理行政复议案件。行政复议机关审理民族自治地方的行政复议案件，同时依照 该民族自治地方的自治条例和单行条例	
规范性文件的附带审查	1	申请人 依法提出对有关规范性文件的附带审查 申请 ，行政复议机关有权处理的，应在 30 日内依法处理；无权处理的，应当在 7 日内转送有权处理的行政机关依法处理。接受转送的行政机关应当自收到转送之日起 60 日内，将处理意见回复转送的行政复议机关
	2	行政复议机关 在对被申请人作出的行政行为进行审查时， 认为 其依据不合法，本机关有权处理的，应当在 30 日内依法处理；无权处理的，应当在 7 日内转送有权处理的国家机关依法处理。接受转送的行政机关应当自收到转送之日起 60 日内，将处理意见回复转送的行政复议机关

7. 行政复议的决定

(1) 作出决定期限

具体规定		
普通程序	基本规定	行政复议机关应当自 受理 申请之日起 60 日内 作出行政复议决定，但是法律规定的行政复议期限 少于 60 日的除外
	特殊规定	情况复杂，不能在规定期限内作出行政复议决定的，经 行政复议机构的负责人批准 ，可以适当延长，并书面告知当事人；但是 延长期限最多不得超过 30 日
简易程序	行政复议机关应自 受理 申请之日起 30 日内 作出行政复议决定	

(2) 作出决定程序

1	行政复议机关依法审理行政复议案件，由行政复议机构对行政行为进行审查，提出意见，经行政复议机关的负责人同意或者集体讨论通过后，以 行政复议机关 的名义作出行政复议决定
2	经过听证的行政复议案件，行政复议机关应当 根据听证笔录、审查认定的事实和证据 ，依法作出行政复议决定
3	提请行政复议委员会提出咨询意见的行政复议案件，行政复议机关应将 咨询意见 作为作出行政复议决定的重要 参考 依据

图示

申请人对被申请人作出的（2023）川 0981 工认 109 号《认定工伤决定书》不服提出的行政复议申请，本机关已依法受理。行政复议期间，被申请人撤销原具体行政行为，申请人自愿提出撤回行政复议申请，经审查，准予撤回。根据《中华人民共和国行政复议法》第二十五条和《中华人民共和国行政复议法实施条例》第四十二条第一款第（一）项的规定，本机关决定：行政复议终止。



(3) 决定的类型

决定类型	细节
决定维持	行政行为认定事实清楚，证据确凿，适用依据正确，程序合法，内容适当，行政复议机关决定维持该行政行为
决定履行	—
决定驳回请求	—
决定确认无效	—
决定变更	行政复议机关不得作出对申请人更为不利的变更决定，但是第三人提出相反请求的除外
决定撤销或者部分撤销	行政复议机关责令被申请人重新作出行政行为的，被申请人不得以同一事实和理由作出与被申请行政复议的行政行为相同或者基本相同的行政行为，但是行政复议机关以违反法定程序为由决定撤销或者部分撤销的除外
决定确认违法	—

(4) 决定生效

行政复议决定书一经送达，即发生法律效力。

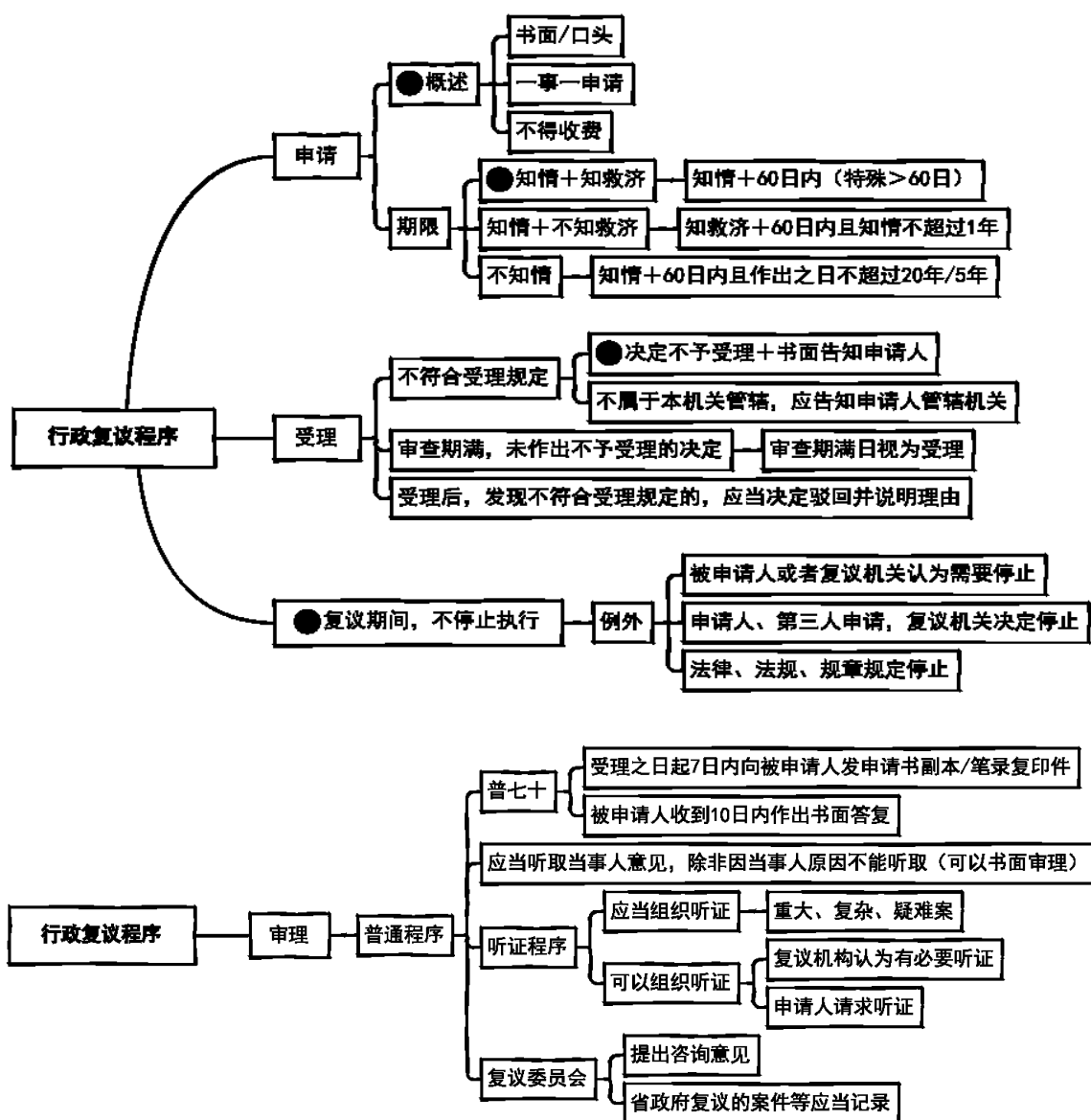
8. 行政复议的调解

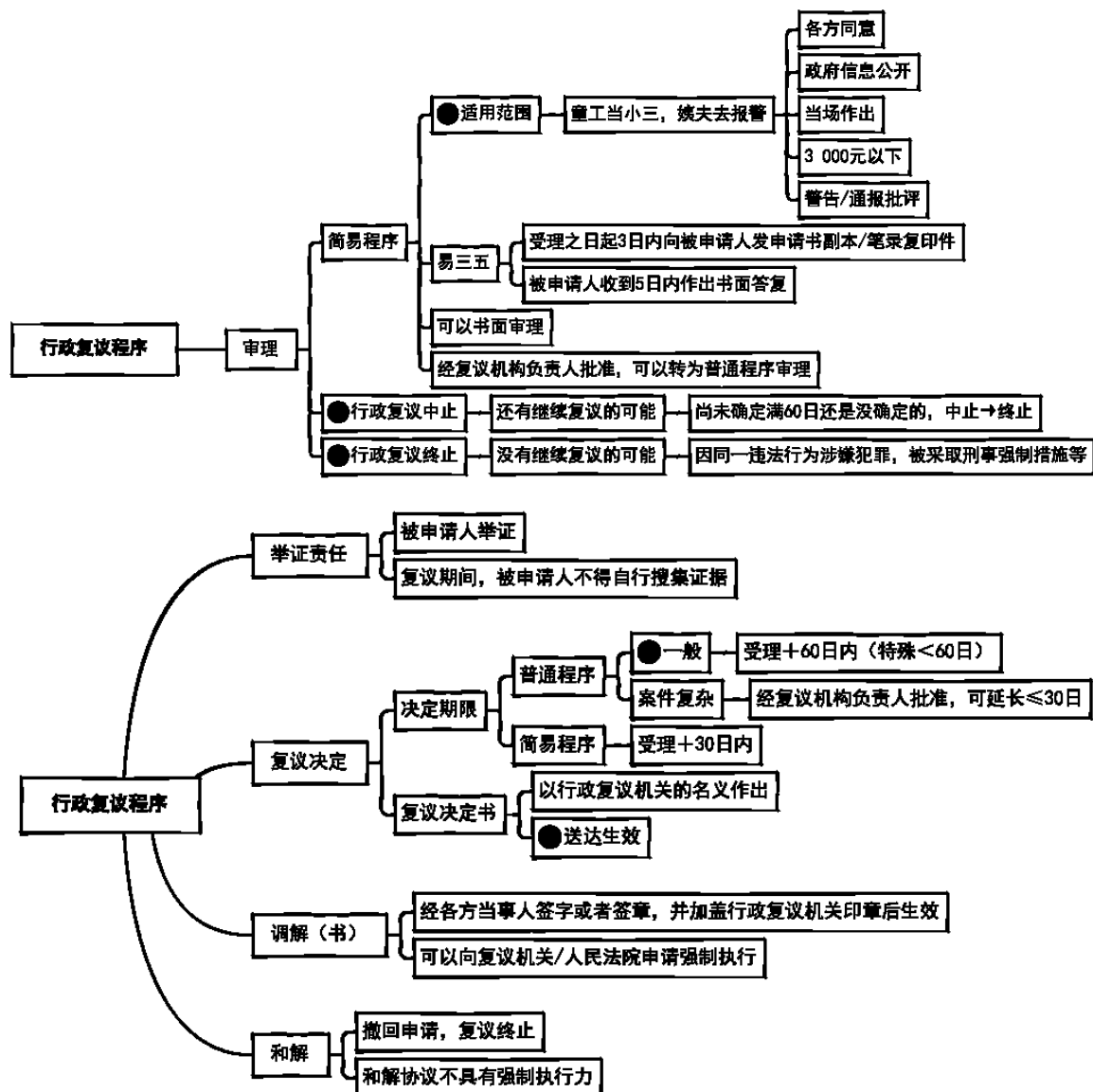
	具体规定
1	行政复议机关办理行政复议案件，可以进行调解。调解应当遵循合法、自愿的原则，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益，不得违反法律、法规的强制性规定
2	当事人经调解达成协议的，行政复议机关应当制作行政复议调解书，经各方当事人签字或者签章，并加盖行政复议机关印章，即具有法律效力
3	调解未达成协议或调解书生效前一方反悔的，行政复议机关应当依法审查或者及时作出行政复议决定
4	行政复议调解书是强制执行的依据，申请人不履行行政复议调解书的，由行政复议机关依法强制执行，或申请人民法院强制执行

9. 行政复议的和解

	具体规定
1	当事人 在行政复议决定作出前 可以自愿达成和解，和解内容不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益，不得违反法律、法规的强制性规定
2	当事人达成和解后，由申请人向行政复议机构 撤回 行政复议申请。 行政复议机构准予撤回 行政复议申请、行政复议机关决定 终止 行政复议的，申请人 不得 再以同一事实和理由提出行政复议申请。但是，申请人能够证明撤回行政复议申请违背其真实意愿的除外
3	行政复议和解后将阻断行政复议申请的再次提起，且 和解协议不属于强制执行的文书 ，和解风险由申请人判断，是否以和解方式终结行政复议案件由申请人选择

本单元“知识点3（第二部分）”总结





精学细练

【单选题】根据行政复议法律制度的规定, 下列关于行政复议申请和受理的表述中, 正确的是 ()。(根据 2024 年考生回忆改编)

- A. 申请行政复议应当采用书面形式
- B. 行政复议机关已经依法受理的, 在行政复议期间可以向人民法院提起行政诉讼
- C. 申请人可以自知道或者应当知道该行政行为之日起 30 日内提出行政复议申请
- D. 对当场作出的行政处罚决定不服的, 应当先向行政机关申请复议, 对复议决定不服的, 可以再向人民法院提起行政诉讼

【答案】D

【解析】申请行政复议可以采用书面形式也可以采用口头形式, 选项 A 不当选; 行政复议机关已经依法受理的, 在行政复议期间不可以向人民法院提起行政诉讼, 选项 B 不当选; 申请人认为行政行为侵犯其合法权益的, 可以自知道或者应当知道该行政行为之日起 60 日内提出行政复议申请; 但是法律规定的申请期限超过 60 日的除外, 选项 C 不当选。

【单选题】根据行政复议法律制度的规定，下列关于行政复议申请和受理的表述中，正确的是（ ）。(2022 年)

- A. 公民提起行政诉讼已由人民法院依法受理的，还可以再申请行政复议
- B. 申请行政复议必须采用书面形式
- C. 公民认为行政行为侵犯其合法权益的，应当自知道该行政行为之日起 15 日内提出申请
- D. 行政复议机关受理行政复议申请，不得向申请人收取任何费用

【答案】D

【解析】公民、法人或者其他组织向人民法院提起行政诉讼，人民法院已经依法受理的，不得申请行政复议，选项 A 不当选。申请人申请行政复议，可以书面申请，也可以口头申请，选项 B 不当选。公民、法人或者其他组织认为行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该行政行为之日起 60 日内提出行政复议，选项 C 不当选。

【单选题】下列各项中，属于行政复议中止的事项的是（ ）。(2025 年)

- A. 作为申请人的公民下落不明
- B. 作为申请人的公民死亡，且无近亲属
- C. 作为申请人的法人解散，无权利义务承受人
- D. 申请人撤回行政复议申请，行政复议机构准予撤回

【答案】A

【解析】行政复议期间有下列情形之一的，行政复议中止：

- (1) 作为申请人的公民死亡，其近亲属尚未确定是否参加行政复议。
- (2) 作为申请人的公民丧失参加行政复议的行为能力，尚未确定法定代理人参加行政复议。
- (3) 作为申请人的公民下落不明。
- (4) 作为申请人的法人或者其他组织终止，尚未确定权利义务承受人。
- (5) 申请人、被申请人因不可抗力或者其他正当理由，不能参加行政复议。
- (6) 依照《行政复议法》规定进行调解、和解，申请人和被申请人同意中止。
- (7) 行政复议案件涉及的法律适用问题需要有权机关作出解释或者确认。
- (8) 行政复议案件审理需要以其他案件的审理结果为依据，而其他案件尚未审结。
- (9) 有《行政复议法》依申请或者依职权对规范性文件附带审查的情形。
- (10) 需要中止行政复议的其他情形。

选项 B、C、D，属于行政复议终止的事项，不当选。选项 A 当选。

知识点 4：行政诉讼

一. 行政诉讼的受案范围

1. 概述

基本规定	公民、法人或其他组织认为行政机关和行政机关工作人员的（ 具体 ） 行政行为侵犯其人身权、财产权等合法权益 的，可以依法向人民法院提起行政诉讼
附带审查	公民、法人或者其他组织认为行政行为所依据的国务院部门和地方人民政府及其部门制定的规范性文件（ 不含规章 ）不合法，在对行政行为提起诉讼时，可以一并请求对该规范性文件进行审查

2. 不属于受案范围的事项

特征	具体事项	
没有对行政相对人作出具体行政行为	1	国防、外交等 国家行为
	2	行政机关对 行政机关工作人员 的奖惩、任免等决定

	3	行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有 普遍约束力 的决定、命令
行政终裁		法律规定由 行政机关最终裁决 的具体行政行为
行政诉讼管不着	1	公安、国家安全等机关依照《 刑事诉讼法 》的明确授权实施的行为
	2	调解行为 以及法律规定的 仲裁行为
行政机关内部行为		行政机关作出的 不产生外部法律效力 的行为
		行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等 过程性行为
		上级行政机关基于 内部层级监督 关系对下级行政机关作出的听取报告、执法检查以及督促履责等行为
		行政机关针对 信访事项 作出的登记、受理、交办、转送、复查以及复核意见等行为
行政机关没有侵害行政相对人的合法权益	1	对公民、法人或者其他组织权利义务 不产生实际影响 的行为
	2	行政 指导 行为（“建议行为”）
	3	行政机关根据人民法院的 生效裁判 、 协助执行通知书 作出的 执行 行为，但行政机关扩大执行范围或采取违法方式实施的除外
	4	驳回当事人对行政行为提起申诉的 重复处理行为

二. 行政诉讼的管辖

1. 级别管辖

基本规定	基层人民法院 管辖第一审行政案件			
中级人民法院 管辖的第一审行政案件	1	海关 处理的案件	记忆 口诀	海 鲜 豆 腐 大 补锅
	2	对 国务院部门 或者 县级以上地方人民政府 所作的行政行为提起诉讼的案件		
	3	本辖区内 重大、复杂 的案件		

2. 地域管辖

案件类型		管辖法院
特殊地域管辖	因不动产提起的案件	由 不动产所在地 的人民法院管辖
	限制人身自由的案件	由 被告所在地 或者 原告所在地 的人民法院管辖
	经过复议的案件	既可以由 最初作出 行政行为的行政机关所在地的人民法院管辖，也可以由 复议机关 所在地的人民法院管辖
一般地域管辖	其他案件	由 最初作出 行政行为的行政机关所在地的人民法院管辖

三. 行政诉讼的程序

1. 一般起诉期限

案件类型		具体规定
知情	知救济	
√	√	公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的，应当自知道或者应当 知道 作出行政行为之日起 6个月内 提出，法律另有规定的除外
√	×	行政机关作出行政行为时，未告知公民、法人或者其他组织起诉期限的，起诉期限从公民、法人或者其他组织知道或者应当 知道起诉期限之日起计算 ，

		但从知道或者应当知道行政行为内容之日起最长不得超过1年；复议决定未告知公民、法人或者其他组织起诉期限的，适用上述规定
×	—	因不动产提起诉讼的案件自行政行为作出之日起超过20年，其他案件自行政行为作出之日起超过5年提起诉讼的，人民法院不予受理

2. 第一审简易程序审理的案件

	适用范围	记忆口诀
1	当事人各方同意适用简易程序的	童工当小二
2	属于政府信息公开案件的	
3	被诉行政行为是依法当场作出的	
4	案件涉及款额2 000元以下的	
不适用	1	发回重审的案件
	2	按照审判监督程序再审的案件

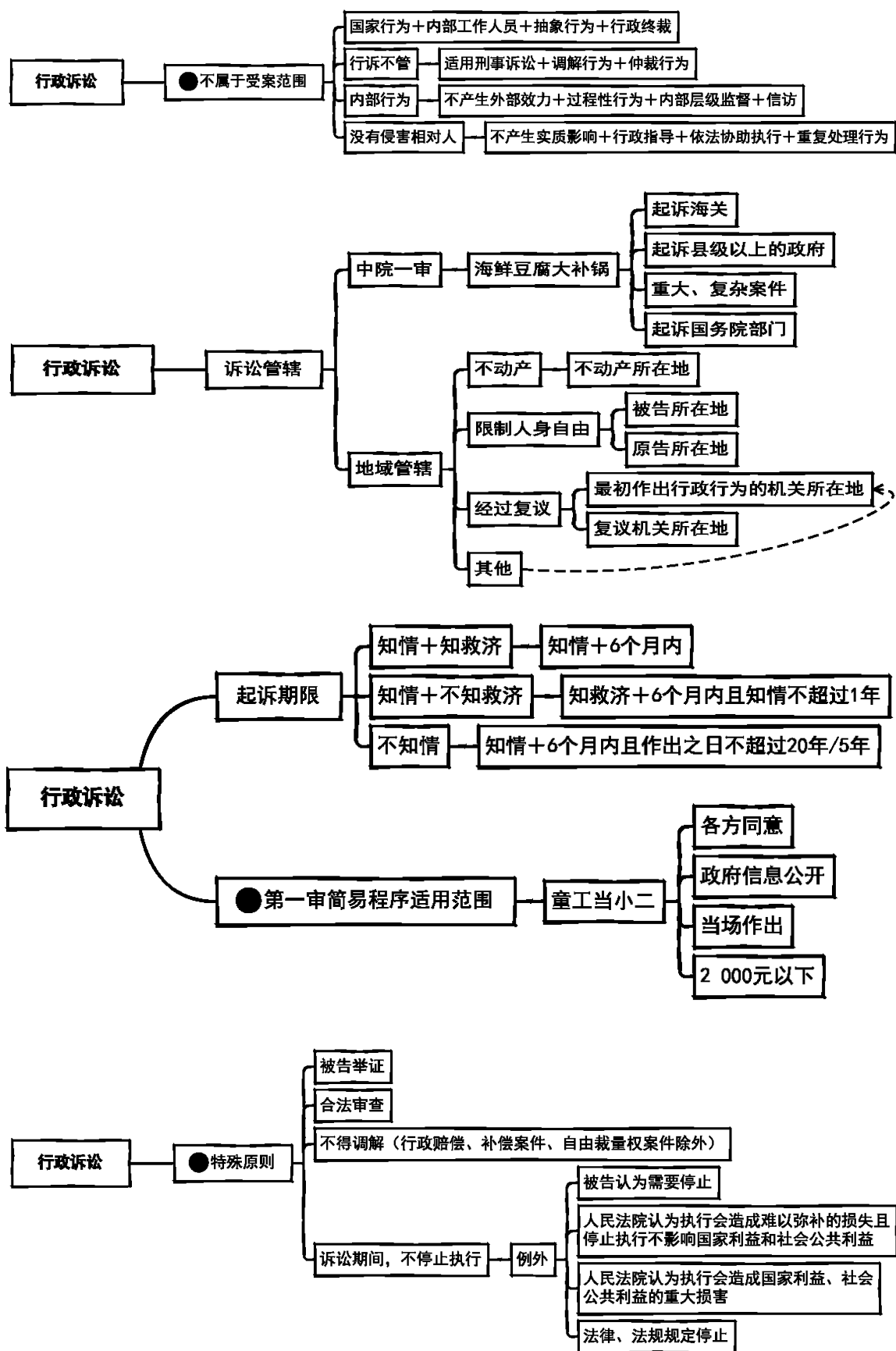
四. 行政诉讼的特殊原则

原则	具体规定
被告举证	1 行政诉讼的被告应当提供作出该行政行为的证据和所依据的规范性文件，被告不提供或无正当理由逾期提供证据，视为没有相应证据
	2 在诉讼过程中，被告及其代理人不得自行向原告、第三人和证人收集证据
合法审查	人民法院审理行政案件，对行政行为合法性进行审查
不得调解	1 人民法院审理行政案件，不得调解，不得以调解方式结案
	2 行政赔偿、补偿案件以及行政机关行使法律、法规规定的自由裁量权的案件，可以调解
不停止执行	诉讼期间，不停止行政行为的执行。但有下列情形之一的，裁定停止执行
	1 被告认为需要停止执行的
	2 原告或者利害关系人申请停止执行，人民法院认为该行政行为的执行会造成难以弥补的损失，并且停止执行不损害国家利益、社会公共利益的
	3 人民法院认为该行政行为的执行会给国家利益、社会公共利益造成重大损害的
	4 法律、法规规定停止执行的

对比：行政复议和行政诉讼的几处易混点

易混点	行政复议	行政诉讼
简易程序适用范围	童工当小三，姨夫去报警	童工当小二
审查要求	合法性+适当性	一般只审查合法性
能否适用调解制度	可以调解	一般 不适用调解
		适用 行政赔偿、补偿案件+自由裁量权的案件

本单元“知识点4”总结



精学细练

【单选题】根据行政诉讼法律制度的规定，下列属于行政诉讼受案范围的是（ ）。(2025 年)

- A. 公民张某对信访复查意见不服
- B. 甲公司对行政机关的行政指导不服
- C. 行政机关工作人员对本机关作出的记过决定不服
- D. 乙公司对行政机关作出的停产停业决定不服

【答案】D

【解析】人民法院不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼：

(1) 国家行为。如国防、外交等国家行为。
(2) 抽象行政行为。如行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令。

(3) 内部行政行为。如行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定。(选项 C)

(4) 终局行政裁决行为。法律规定由行政机关最终裁决的具体行政行为。

行政诉讼法司法解释规定，下列行为不属于人民法院行政诉讼的受案范围：

- (1) 公安、国家安全等机关依照《刑事诉讼法》的明确授权实施的行为。
- (2) 调解行为以及法律规定的仲裁行为。
- (3) 行政指导行为。(选项 B)
- (4) 驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为。
- (5) 行政机关作出的不产生外部法律效力的行为。
- (6) 行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为。
- (7) 行政机关根据人民法院的生效裁判、协助执行通知书作出的执行行为，但行政机关扩大执行范围或者采取违法方式实施的除外。

(8) 上级行政机关基于内部层级监督关系对下级行政机关作出的听取报告、执法检查、督促履责等行为。

(9) 行政机关针对信访事项作出的登记、受理、交办、转送、复查、复核意见等行为。(选项 A)

(10) 对公民、法人或者其他组织权利义务不产生实际影响的行为。

选项 D 当选。

【判断题】行政机关作出的调解行为不属于人民法院行政诉讼的受案范围。() (2025 年)

【答案】√

【解析】调解行为不属于人民法院行政诉讼的受案范围。本题表述正确。

【单选题】下列属于行政诉讼受理范围的是（ ）。(2024 年)

- A. M 省人民政府对甲公司土地使用权争议作出的终局行政裁决行为
- B. Q 卫健委对医师钱某吊销执业许可的行政行为
- C. N 省民政局对孙某作出的年度考核不合格的内部行政决定
- D. P 县公安局依照刑事诉讼法对犯罪嫌疑人赵某刑事拘留

【答案】B

【解析】人民法院不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的行政诉讼：

- (1) 国家行为。国防、外交等国家行为。
- (2) 抽象行政行为。行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、

命令。

- (3) 内部行政行为。行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定。选项 C 不当选。
- (4) 终局行政裁决行为。法律规定由行政机关最终裁决的具体行政行为。选项 A 不当选。
- (5) 公安、国家安全等机关依照《刑事诉讼法》的明确授权实施的行为。选项 D 不当选。
- (6) 调解行为以及法律规定的仲裁行为。
- (7) 行政指导行为。
- (8) 驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为。
- (9) 行政机关作出的不产生外部法律效力的行为。
- (10) 行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为。
- (11) 行政机关根据人民法院的生效裁判、协助执行通知书作出的执行行为，但行政机关扩大执行范围或者采取违法方式实施的除外。
- (12) 上级行政机关基于内部层级监督关系对下级行政机关作出的听取报告、执法检查、督促履责等行为。
- (13) 行政机关针对信访事项作出的登记、受理、交办、转送、复查、复核意见等行为。
- (14) 对公民、法人或者其他组织权利义务不产生实际影响的行为。

【单选题】甲、乙转让房产，与 M 县房管局发生了争议，下列属于行政诉讼管辖法院的是（ ）。(2025 年)

- A. 房屋所在地人民法院
- B. M 县房管局所在地人民法院
- C. 甲住所地人民法院
- D. 乙住所地人民法院

【答案】A

【解析】因不动产提起的行政诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。选项 A 当选。

知识点 5：仲裁

一. 仲裁的适用范围

要点	具体规定		
不得申请仲裁的争议	1	与 人身有关 的婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷	
	2	依法应当由行政机关处理的 行政争议	
可以申请仲裁的争议	适用《仲裁法》作为裁决依据的仲裁争议		平等主体之间发生的且当事人有权处分的财产权益纠纷，可以仲裁
	不适用《仲裁法》作为裁决依据的仲裁争议	1	劳动争议 ——适用《劳动争议调解仲裁法》
		2	农村土地承包经营纠纷 ——适用《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》
		3	体育仲裁 ——适用《体育法》

二. 仲裁的原则

1. “一裁终局”原则

要点	具体规定
含义	仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷，不能再申请仲裁或向人民法院起诉
例外	人民法院可以依法对仲裁进行必要的监督。仲裁裁决被人民法院依法裁定撤销或不予执行的，当事人可以重新达成仲裁协议申请仲裁，也可以向人民法院起诉
裁决形式	仲裁活动可以通过信息网络 在线 进行，但当事人 明确表示不同意的除外 。仲裁活动

	通过信息网络在线进行的，与线下仲裁活动具有 同等法律效力
--	-------------------------------------

2. “自愿”原则

要点	具体规定
含义	当事人选择仲裁方式解决纠纷，应当遵循自愿原则，达成仲裁协议。 没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁机构不予受理
形式	仲裁协议 应当以书面形式订立，口头 达成仲裁的意思表示 无效
细节	1 仲裁协议包括 合同中订立的仲裁条款 以及在 纠纷发生前后 以其他书面方式（合同书、信件和数据电文等）达成的请求仲裁的协议
	2 一方当事人在申请仲裁时主张有仲裁协议，另一方当事人在 首次开庭前不予承认 的， 经仲裁庭提示并记录，视为当事人之间存在仲裁协议

3. “仲裁机构依法独立行使仲裁权”原则

要点	具体规定		
含义	仲裁依法独立进行，不受行政机关、社会团体和个人的干涉		
细节	仲裁机构属于公益性 非营利法人 （民间机构）， 不隶属于任何国家机关		
拓展	仲裁 不实行“级别管辖”	仲裁机构之间没有隶属关系	
	仲裁 不实行“地域管辖”	仲裁机构不按行政区划层层设立	

4. 其他原则

原则	含义
以事实为根据，以法律为准绳，公平合理地解决纠纷原则	仲裁机构应以客观事实为根据，以民事实体法和程序法作为作出仲裁裁决的标准。为了准确地认定事实，仲裁庭必须充分听取双方当事人的陈述、证人证言和鉴定人的鉴定意见，防止偏听偏信和主观臆断。仲裁庭认为有必要收集的证据，可以自行收集。在适用法律时，法律有明文规定的，按照法律的规定执行；无明文规定的，按照法律的基本精神和公平合理原则处理，不偏袒任何一方，也不对任何一方施加压力
诚信原则	诚信原则是仲裁的基石，有助于确保仲裁程序的公正、公平，保证仲裁程序的公正性与权威性，维护仲裁制度的公信力和当事人的合法权益。诚信原则要求当事人如实提供与仲裁活动有关的证据材料，保证证据的真实性、完整性和可靠性，遵守仲裁程序，配合仲裁庭进行仲裁活动，履行仲裁协议和裁决。同时，仲裁员也应客观、公正的审理案件，根据事实和法律作出裁决。诚信原则适用于仲裁程序的各个阶段

三. 仲裁协议

1. 内容

要点	具体规定
必备内容	1 请求仲裁的意思表示
	2 仲裁事项
	3 选定的 仲裁机构
注意	仲裁协议对仲裁事项或仲裁机构没有约定或者约定不明确的，当事人可以补充协议； 达不成补充协议的，仲裁协议无效（非“直接无效”）

图示

仲裁协议(样式一)

乙方: ××× (姓名或者名称、住址)

甲乙双方就××× (写明仲裁的事由) 达成仲裁协议如下:

如果双方在履行××合同过程中发生纠纷, 双方自愿将此纠纷提交×××仲裁委员会仲裁, 其仲裁裁决对双方有约束力。

本协议一式三份, 甲乙双方各执一份, ×××仲裁委员会一份。

本协议自双方签字之日起生效。

甲方: ××× (签字、盖章)

乙方: ××× (签字、盖章)

年 月 日

2. 说明

仲裁是指由仲裁机关对当事人之间的合同和其他财产权益纠纷进行公断, 它是处理这类纠纷的途径之一。我国《仲裁法》规定, 对婚姻、收养、监护、扶养、继承、纠纷和依法应当由行政机关处理的行政争议不能仲裁。根据《仲裁法》的规定, 仲裁必须经当事人双方的意思表示一致, 而且要有书面的仲裁协议, 明确的仲裁组织, 仲裁机构才能受理。因此, 仲裁协议必须具备三个方面的内容才是合法有效的。

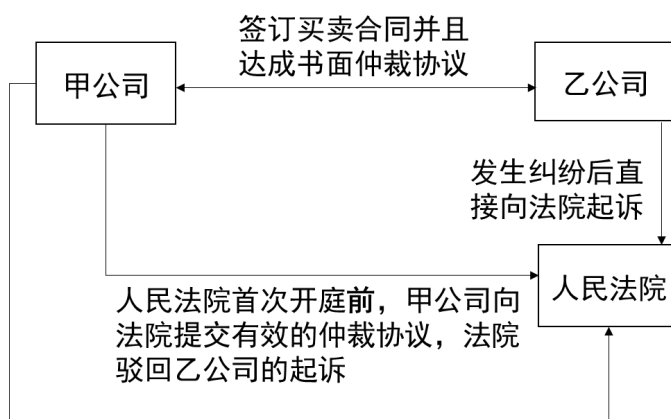
一是当事人双方必须有仲裁的意思表示

2. 效力

(1) 有效的仲裁协议具有排除诉讼管辖权的作用

当事人达成仲裁协议, 一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议, 人民法院受理后, 另一方在首次开庭前 (非“开庭时/开庭后”) 提交仲裁协议的, 人民法院应当驳回起诉, 但仲裁协议无效或者法律另有规定的除外; 另一方在首次开庭前未对人民法院受理该案提出异议的, 视为放弃仲裁协议 (≠仲裁协议无效), 人民法院应当继续审理。

[案例 1.19]

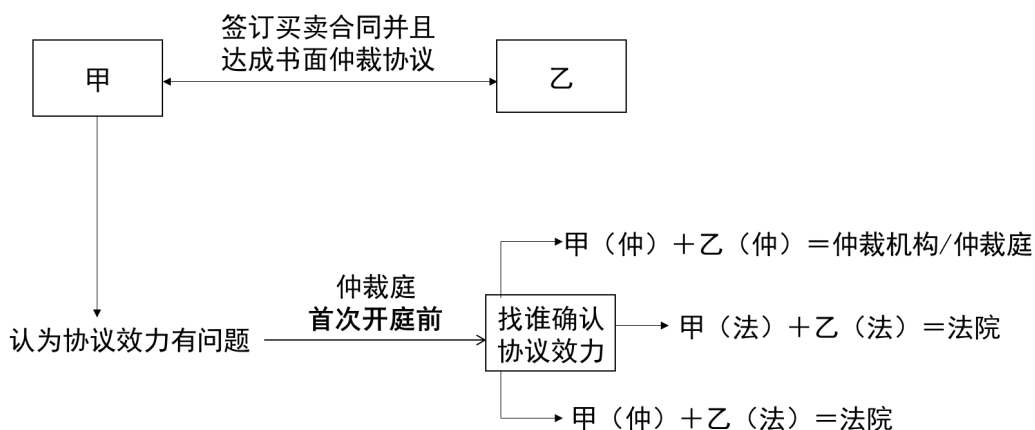


人民法院首次开庭时/开庭后, 甲公司向法院提交有效的仲裁协议或者不提交有效的仲裁协议, 视为放弃仲裁协议, 案件由法院继续审理

(2) 当事人对仲裁协议的效力有异议的，应当如何处理？

当事人对仲裁协议的效力有异议的，应当在首次开庭前（非“开庭时/开庭后”）请求仲裁机构或者仲裁庭作出决定，或请求人民法院作出裁定。一方请求仲裁机构或者仲裁庭作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。

[案例 1.20]



(3) 仲裁协议具有独立性

合同是否成立及其变更、解除、不生效、终止、被撤销或者无效，不影响仲裁协议的效力。

(4) 仲裁协议无效的情形

序号	具体情形
1	约定的仲裁事项 <u>超过法律规定的仲裁范围</u>
2	<u>无民事行为能力人</u> 或者 <u>限制民事行为能力人</u> 订立的仲裁协议
3	一方采取 <u>胁迫</u> 手段，迫使对方订立仲裁协议的
4	仲裁协议对仲裁事项或仲裁机构没有约定或者约定不明确的，当事人可以补充协议； <u>达不成补充协议的</u> ，仲裁协议无效

四. 仲裁机构与仲裁庭

1. 仲裁机构

要点	具体规定
设立	仲裁机构可以在直辖市和省、自治区人民政府所在地的市设立，也可以根据需要在其他设区的市设立， <u>不按行政区划层层设立</u>
登记	仲裁机构的设立应当经省、自治区、直辖市人民政府的 <u>司法行政部门</u> 登记

2. 仲裁庭

组成方式	仲裁员的选定方式
独任庭	当事人约定由 <u>一名</u> 仲裁员成立仲裁庭的，仲裁员由当事人 <u>共同</u> 选定，也可以由当事人 <u>共同委托仲裁机构主任</u> 按照仲裁规则确定的程序 <u>指定</u>
合议庭	当事人约定由三名仲裁员组成仲裁庭的，应当 <u>各自选定或者各自委托仲裁机构主任</u> 按照仲裁规则确定的程序 <u>指定一名</u> 仲裁员； <u>第三名</u> 仲裁员由当事人 <u>共同选定</u> ，也可以由当事人 <u>共同委托仲裁机构主任</u> 按照仲裁规则确定的程序 <u>指定</u> 。 <u>当事人约定第三名仲裁员由其各自选定的仲裁员共同选定的</u> ，从其约定。 <u>第三名仲裁员是</u>

	首席仲裁员
当事人没有在仲裁规则规定的期限内约定仲裁庭的组成方式或者选定仲裁员的，由 仲裁机构主任 按照仲裁规则确定的程序确定或者指定	

回避制度	
基本规定	仲裁员存在可能导致当事人对其独立性，公正性产生合理怀疑情形的， 该仲裁员 应当及时向仲裁机构 书面披露 。仲裁机构应当将仲裁员书面披露情况、仲裁庭的组成情况 书面通知当事人
仲裁员应当回避的情形	1 是本案当事人、代理人，或者当事人、代理人的近亲属
	2 与本案有利害关系
	3 与本案当事人、代理人有其他关系， 可能影响公正仲裁的
	4 私自会见当事人、代理人，或者接受当事人、代理人的请客送礼的
当事人提出回避的时间	当事人 提出回避申请应当说明理由，在 首次开庭前 提出。回避事由在首次开庭后知道的，可以在 最后一次开庭终结前 提出
是否回避的决定权	仲裁员是否回避，由 仲裁机构主任决定 ；仲裁机构主任担任仲裁员时，其是否回避由 仲裁机构的其他组成人员集体决定
提示	仲裁员因回避或者其他原因不能履行职责的，应当依法重新选定或者指定仲裁员。因回避而重新选定或者指定仲裁员后，已进行的仲裁程序是否重新进行，由 仲裁庭 决定

五. 仲裁程序

1. 开庭不公开制度

要点	具体规定
开庭	仲裁 应当开庭 进行。当事人 协议不开庭 的，仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决
不公开	仲裁 不公开 进行。当事人 协议公开 的，可以公开进行，但涉及 国家秘密、他人的商业秘密 或者 个人隐私 的除外

2. 证据制度

当事人应当对自己的主张提供证据，并**有权申请证据保全**。因情况紧急，仲裁协议的当事人可以在**申请仲裁前**，依法向人民法院申请证据保全。当事人申请证据保全的，人民法院应当依法及时处理。**仲裁庭认为有必要收集的证据可以自行收集**；必要时，可以请求有关方面依法予以协助。证据应当在**开庭时**出示，当事人可以**质证**。当事人在仲裁过程中有权进行辩论，辩论终结时，**首席仲裁员或者独任仲裁员**应当征询当事人的最后意见。仲裁庭发现当事人单方捏造基本事实申请仲裁或者当事人之间恶意串通，企图通过仲裁方式侵害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的，应当驳回其仲裁请求。

3. 和解制度

要点	具体规定	
必要性	申请仲裁后，当事人 可以自行和解	
和解效果	当事人达成和解协议后 的处理	若反悔，当事人能否根据仲裁协议（再次）申请仲裁
	可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书	×

	可以撤回仲裁申请	✓
--	----------	---

4. 调解制度

要点	具体规定	
调解的必要性	1	仲裁庭在作出裁决前， 可以 先行调解
	2	当事人 自愿 调解的，仲裁庭 应当 调解
调解效果	1	调解不成的，仲裁庭应当及时作出裁决
	2	调解达成协议的，（ 仲裁庭 ）应当 制作调解书或者 根据协议的结果制作 裁决书 ，调解书与裁决书具有 同等法律效力
调解书	1	调解书经双方当事人 签收后 ，即发 生法律效力
	2	在调解书 签收前 当事人 反悔 的，仲裁庭应当 及时作出裁决

5. 作出裁决

要点	具体规定			
裁决原则	裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出（ 先多数后首席，不要求必须形成一致意见 ）			
	仲裁员甲	仲裁员乙	仲裁员丙（首席）	裁决意见
	A 意见	A 意见	A 意见	A 意见
	A 意见	B 意见	B 意见	B 意见
	A 意见	B 意见	C 意见	C 意见
裁决生效	裁决书自 作出 之日起发 生法律效力			
当事人不出庭的处理	谁不出庭	具体处理		
	申请人	申请人经书面通知，无正当理由不到庭或未经仲裁庭许可中途退庭， 视为撤回仲裁申请		
	被申请人	被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭， 可以缺席裁决		
	当事人 有正当理由 的， 可以 在仲裁规则规定的期限内 请求延期开庭			

六. 强制执行

要点	具体规定
基本规定	当事人应当履行仲裁裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依法向 人民法院 申请执行。受理申请的人民法院应当执行。但是，人民法院认定执行该裁决将违背公共利益的，应当裁定不予执行
财产保全与行为保全	一方当事人因另一方当事人的行为或者其他原因，可能使裁决难以执行或者造成当事人其他损害的，可以申请 财产保全、请求责令另一方当事人作出一定行为或者禁止其作出一定行为 。当事人申请保全的， 仲裁机构 应当将当事人的申请依法提交人民法院，人民法院应当依法及时处理。因情况紧急，仲裁协议的当事人可以在 申请仲裁前 依法向人民法院申请财产保全、请求责令另一方当事人作出一定行为或者禁止其作出一定行为。当事人申请保全的，人民法院应当依法及时处理。申请有错误的， 申请人 应当赔偿被申请人因保全所遭受的损失

七. 撤销裁决

要点	具体规定		备注
法定撤销情形	1	没有仲裁协议的	不应裁
	2	裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的	
	3	仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的	违法裁
	4	仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的	
	5	对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的	错误裁
	6	裁决所根据的证据是伪造的	
申请程序	当事人提出证据证明裁决有依法应撤销情形的，可在收到裁决书之日起3个月内（“小三”），向仲裁机构所在地的中级人民法院申请撤销裁决		

要点	具体规定		
执撤之争	当事人一方申请执行仲裁裁决，另一方申请撤销裁决的，人民法院应当裁定中止执行：		
	法院对“撤销”的态度	法院态度	法院对“执行”的态度
	裁定撤销裁决	支持“撤销”	应当裁定终结执行
	撤销裁决的申请被裁定驳回	支持“执行”	应当裁定恢复执行

八. 涉外仲裁的特别规定

1. 概述

要点	具体规定	
界定	对当事人之间涉外经济贸易、运输、海事纠纷以及其他涉外纠纷的仲裁为涉外仲裁	
仲裁地	确定意义	以仲裁地作为仲裁程序的适用法及司法管辖法院的确定依据
	确定规则	1 涉外仲裁的当事人可以书面约定仲裁地
		2 当事人对仲裁地没有约定或者约定不明确的，根据当事人约定的仲裁规则确定仲裁地；仲裁规则没有规定的，由仲裁庭根据案件情况，按照便利争议解决的原则确定仲裁地

2. 临时仲裁

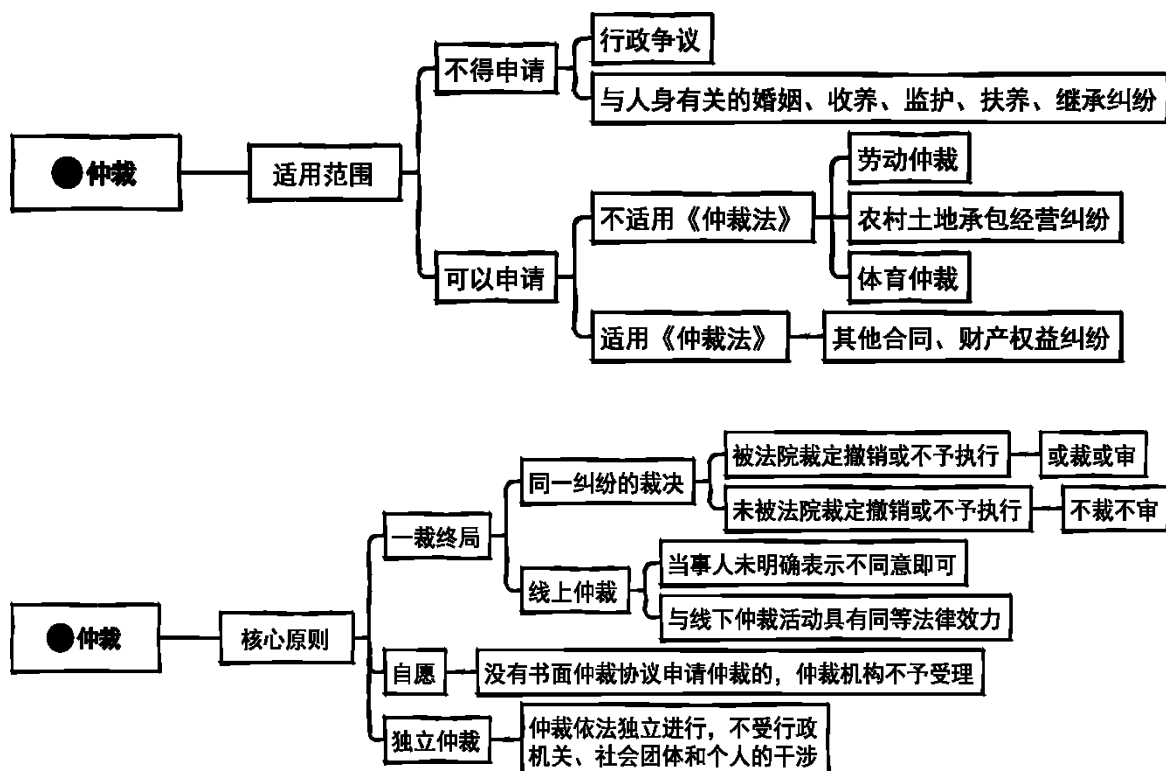
要点	具体规定
适用	涉外海事纠纷或在经国务院批准设立的自由贸易试验区、海南自由贸易港以及国家规定的其他区域内设立登记的企业之间发生的涉外纠纷
仲裁程序	当事人书面约定仲裁的，可以选择由仲裁机构进行；也可以选择以中华人民共和国为仲裁地，由符合《仲裁法》规定条件的人员组成仲裁庭按照约定的仲裁规则进行，该仲裁庭应当在组庭后3个工作日内将当事人名称、仲裁地、仲裁庭的组成情况、仲裁规则向仲裁协会备案。当事人申请财产保全、证据保全、请求责令另一方当事人作出一定行为或者禁止其作出一定行为的，仲裁庭应当依法将当事人的申请提交人民法院，人民法院应当依法及时处理

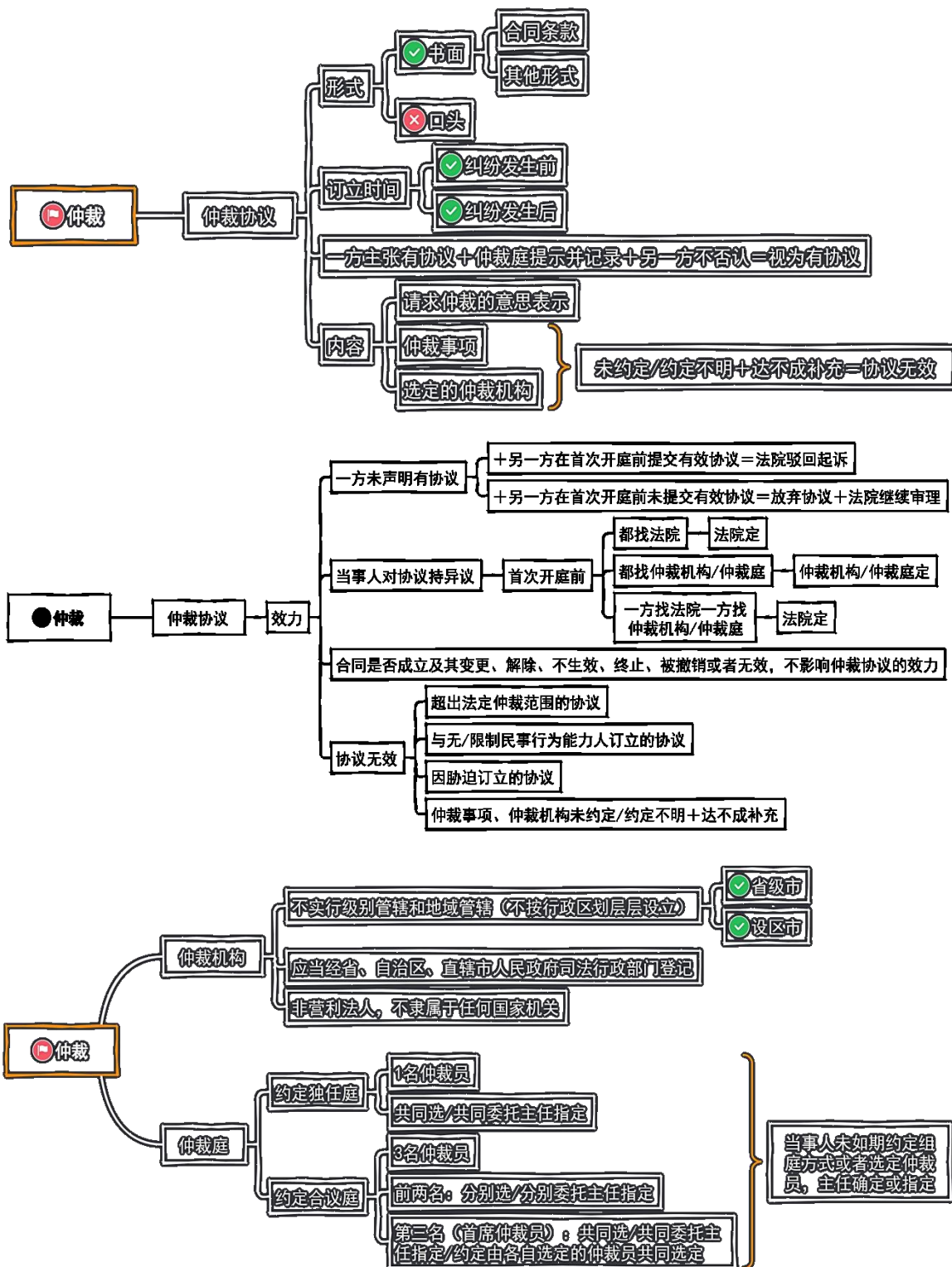
3. 承认与执行

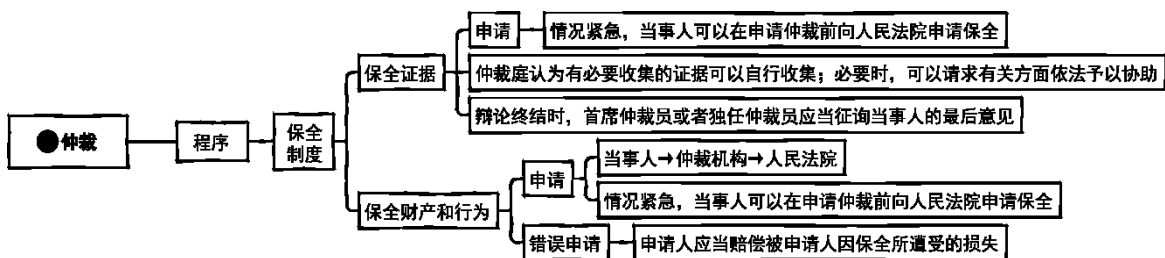
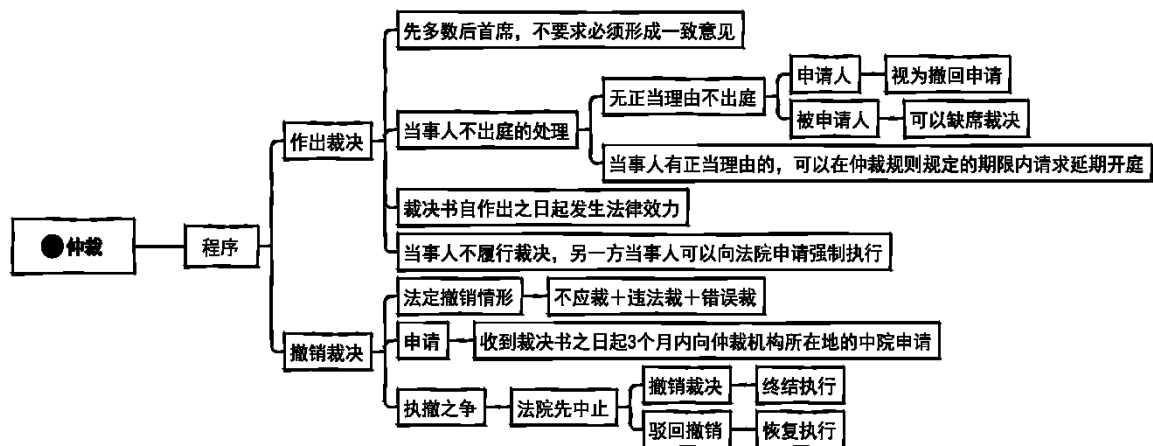
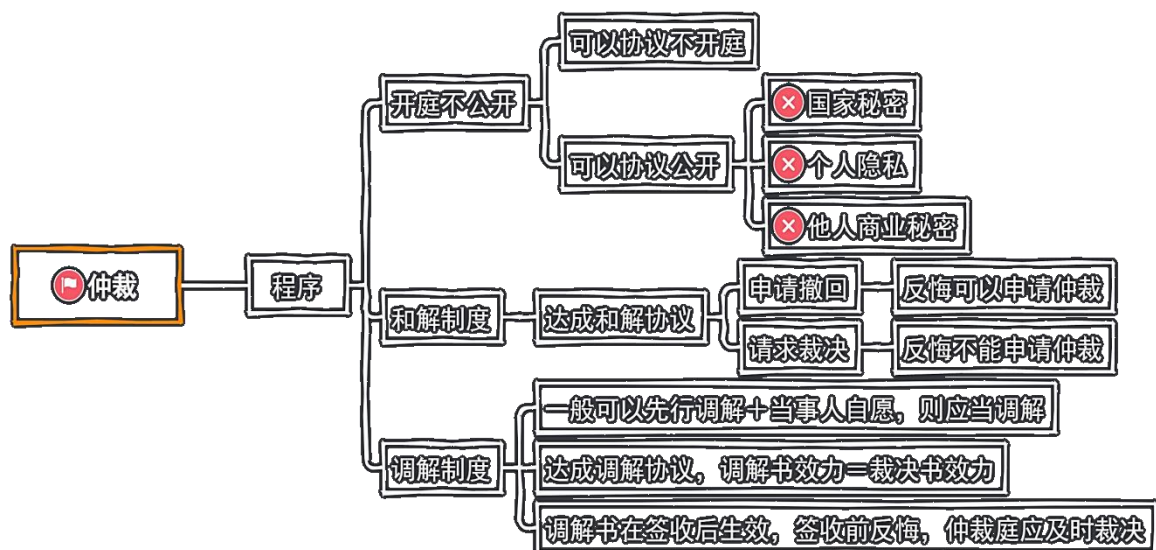
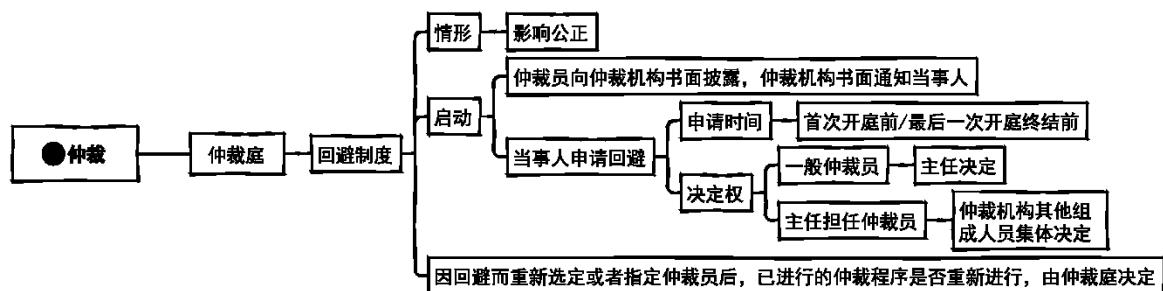
仲裁裁决是否在我国领域生效	情形		向谁申请承认与执行
是	被执行人或其财产不在中华人民共和国领域内		当事人可以直接向有管辖权的 外国法院 申请承认和执行
否	需要人民法院承认和执行的	一般	当事人可以直接向 被执行人住所地或者其财产所在地的中级 人民法院申请
		被执行人住所地或其财产不在中华人民共和国领域内的	当事人可以向 申请人住所地或者与裁决的纠纷有适当联系的地点的中级 人民法院申请

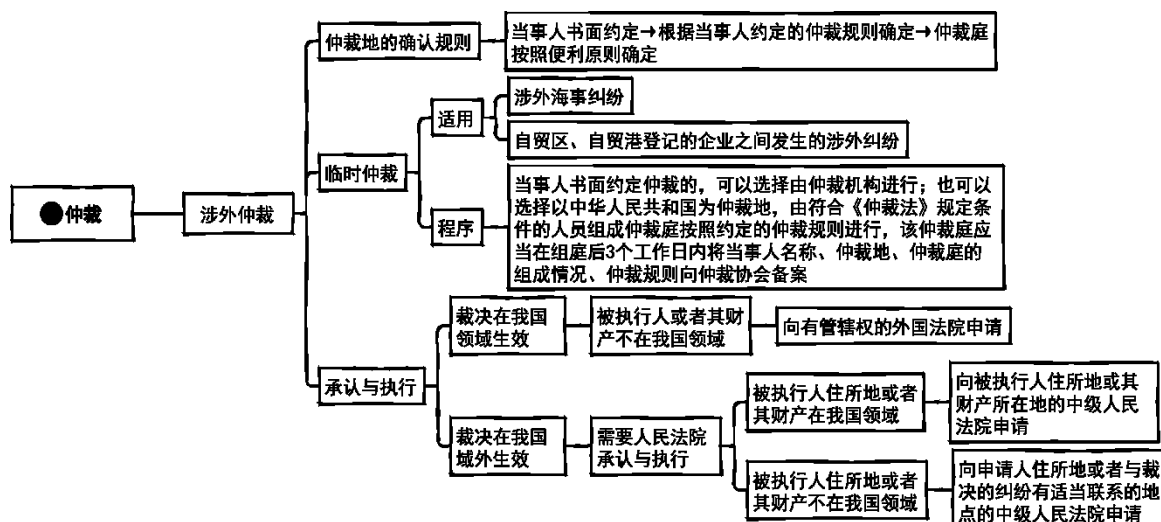
外国仲裁机构对中华人民共和国的公民、法人和其他组织的合法权益加以限制、歧视的，中华人民共和国有关机构有权对该国公民、企业和其他组织实行对等原则

本单元“知识点5”总结









精学细练

【单选题】根据仲裁法律制度的规定，下列各项中属于《仲裁法》适用范围的是（ ）。
（根据 2025 年真题改编）

- A. 赠与合同纠纷
- B. 劳动争议
- C. 继承纠纷
- D. 竞技体育活动中发生的争议

【答案】A

【解析】平等主体的自然人、法人、非法人组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷，可以仲裁，选项 A 当选。以下纠纷不适用《仲裁法》：（1）与人身有关的婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷，选项 C 不当选。（2）依法应当由行政机关处理的行政争议。（3）劳动争议，选项 B 不当选。（4）农村土地承包经营纠纷。（5）体育仲裁，选项 D 不当选。

【单选题】根据《仲裁法》的规定，下列关于仲裁一裁终局原则的表述中，正确的是（ ）。

- A. 仲裁裁决被人民法院撤销后，当事人不得依据重新达成的仲裁协议申请仲裁，只能向人民法院起诉
- B. 仲裁裁决生效后，当事人就同一纠纷，不能再申请仲裁，但可以向人民法院提起诉讼
- C. 仲裁裁决被人民法院撤销后，当事人既可以重新达成仲裁协议申请仲裁，也可以向人民法院起诉
- D. 仲裁裁决被人民法院裁定不予执行后，当事人可以重新达成仲裁协议申请仲裁，不能向人民法院起诉

【答案】C

【解析】仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷，不能再申请仲裁或向人民法院起诉。但是裁决被人民法院依法裁定撤销或不予执行的，当事人可以重新达成仲裁协议申请仲裁，也可以向人民法院起诉。选项 C 当选。

【判断题】仲裁实行地域管辖，经济纠纷案件当事人只能向纠纷发生地仲裁机构提请仲裁。
（ ）

【答案】×

【解析】仲裁不实行级别管辖和地域管辖，仲裁机构由当事人协议选定。

【单选题】下列关于仲裁机构的表述中，错误的是（ ）。(2025 年)

- A. 仲裁机构不按行政区划层层设立
- B. 仲裁机构独立于行政机关
- C. 仲裁机构之间没有隶属关系
- D. 仲裁机构无须经行政部门登记

【答案】D

【解析】仲裁机构可以在直辖市和省、自治区人民政府所在地的市设立，也可以根据需要在其他设区的市设立，不按行政区划层层设立。选项 A 不当选。仲裁机构独立于行政机关，与行政机关没有隶属关系。仲裁机构之间也没有隶属关系。选项 B、C 不当选。仲裁机构的设立应当经省、自治区、直辖市的司法行政部门登记。选项 D 当选。

【单选题】甲、乙公司因买卖合同发生纠纷，双方在纠纷发生前签订了有效的仲裁协议。甲公司就该纠纷向人民法院提起诉讼，未声明有仲裁协议。法院受理后，乙公司在首次开庭后提出异议并提交仲裁协议。下列表述正确的是（ ）。

- A. 诉讼效力优于仲裁，法院受理该案件
- B. 因乙公司未在首次开庭前提交仲裁协议，法院应继续审理
- C. 因乙公司未在首次开庭前提交仲裁协议，该仲裁协议无效
- D. 双方已经达成有效的仲裁协议，只能继续提起仲裁

【答案】B

【解析】当事人达成仲裁协议，一方向人民法院提起诉讼未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉，但仲裁协议无效或者法律另有规定的除外；另一方在首次开庭前未对人民法院受理该案提出异议的，视为放弃仲裁协议，人民法院应当继续审理。

【单选题】根据仲裁法律制度的规定，下列关于仲裁协议的表述中，正确的是（ ）。

- A. 可口头订立仲裁协议
- B. 对仲裁事项或仲裁机构没有约定的仲裁协议无效
- C. 当事人对仲裁协议的效力有异议，可以在仲裁庭开庭前请求仲裁机构或者仲裁庭作出决定
- D. 合同无效的，仲裁条款相应无效

【答案】C

【解析】仲裁协议应当以书面形式订立，口头达成仲裁的意思表示无效，选项 A 不当选。仲裁协议对仲裁事项或仲裁机构没有约定或者约定不明确的，当事人可以补充协议；达不成补充协议的，仲裁协议无效，选项 B 不当选。仲裁协议具有独立性，合同是否成立及其变更、解除、不生效、终止、被撤销或者无效，不影响仲裁协议的效力，选项 D 不当选。

【多选题】根据仲裁法律制度的规定，下列仲裁协议中，无效的有（ ）。A. 对仲裁事项或仲裁机构没有约定或者约定不明确的仲裁协议

- B. 刘某与 15 周岁的吴某因买卖合同纠纷订立的仲裁协议
- C. 郑某采取胁迫手段，迫使王某与其订立的仲裁协议
- D. 孙某与李某因继承纠纷订立的仲裁协议

【答案】BCD

【解析】无效的仲裁协议包括：(1) 约定的仲裁事项超过法律规定的仲裁范围（选项 D）；(2) 无民事行为能力人或者限制民事行为能力人订立的仲裁协议（选项 B）；(3) 一方采取胁迫手段，迫使对方订立的仲裁协议（选项 C）；(4) 仲裁协议对仲裁事项或仲裁机构没有约定或约

定不明确的，当事人可以补充协议；达不成补充协议的，仲裁协议无效。继承纠纷不属于仲裁适用范围。选项 B、C、D 当选。

【单选题】下列关于仲裁的表述中，符合仲裁法律制度规定的是（ ）。

- A. 在调解书签收后当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决
- B. 仲裁庭不能形成多数意见的，裁决应当按仲裁机构主任的意见作出
- C. 裁决书自双方当事人签收后，即发生法律效力
- D. 当事人没有在仲裁规则规定的期限内约定仲裁庭的组成方式或者选定仲裁员的，由仲裁机构主任按照仲裁规则确定的程序确定或者指定

【答案】D

【解析】(1) 选项 A：在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决，选项 A 不当选；(2) 选项 B：仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按首席仲裁员的意见作出；选项 B 不当选；(3) 选项 C：裁决书自作出之日起发生法律效力，选项 C 不当选。

【单选题】下列关于仲裁裁决的表述中，正确的是（ ）。（2023 年）

- A. 多数仲裁员与首席仲裁员意见不一致时，裁决应当按首席仲裁员的意见作出
- B. 仲裁开庭审理后，当事人不得自行和解
- C. 裁决书自双方当事人签收后发生法律效力
- D. 仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解

【答案】D

【解析】裁决应按多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按首席仲裁员的意见作出。裁决书自作出之日起发生法律效力。选项 A、C 不当选；申请仲裁后，当事人可以自行和解，选项 B 不当选；仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解，当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解；调解不成的，应当及时作出裁决。选项 D 当选。

【多选题】甲、乙因合同纠纷申请仲裁，仲裁庭对案件裁决未能形成一致意见，关于该案件仲裁裁决的下列表述中，符合法律规定的有（ ）。

- A. 应当按照多数仲裁员的意见作出裁决
- B. 应当由仲裁庭达成一致意见作出裁决
- C. 仲裁庭不能形成多数意见时，按照首席仲裁员的意见作出裁决
- D. 仲裁庭不能形成一致意见时，提请仲裁机构作出裁决

【答案】AC

【解析】裁决应按多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按首席仲裁员的意见作出。

【判断题】一方当事人不履行生效仲裁裁决的，另一方当事人可以向仲裁机构申请强制执行。（ ）

【答案】×

【解析】当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定向“人民法院”申请执行。受申请的人民法院应当执行。

【多选题】根据仲裁法律制度的规定，当事人有证据证明仲裁裁决具有应撤销情形的，可以申请撤销仲裁裁决。下列各项中，不属于仲裁裁决法定撤销情形的有（ ）。

- A. 裁决所根据的证据是伪造的

- B. 没有仲裁协议的
- C. 仲裁庭裁决前未先行调解的
- D. 裁决是在被申请人经书面通知，无正当理由不到庭的情况下作出的

【答案】CD

【解析】仲裁庭在作出裁决前，“可以”先行调解。因此，未先行调解并未违反仲裁程序，不会导致仲裁裁决可撤销。选项 C 当选。被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭，可以缺席裁决，该裁决亦未违反仲裁程序。选项 D 当选。

【判断题】根据《仲裁法》的规定，当事人提出证据证明仲裁裁决有依法应当撤销情形的，可在收到裁决书之日起 6 个月内，向仲裁机构所在地基层人民法院申请撤销裁决。（ ）。

【答案】×

【解析】根据《仲裁法》的规定，当事人提出证据证明仲裁裁决有依法应当撤销情形的，可在收到裁决书之日起 3 个月内，向仲裁机构所在地中级人民法院申请撤销裁决。

【单选题】根据仲裁法律制度规定，当事人一方申请执行仲裁裁决，另一方申请撤销裁决的，人民法院应当首先（ ）。（2023 年）

- A. 裁定终结执行仲裁裁决
- B. 裁定中止执行仲裁裁决
- C. 裁定撤销仲裁裁决
- D. 裁定执行仲裁裁决

【答案】B

【解析】一方当事人申请执行裁决，另一方当事人申请撤销裁决的，人民法院应当裁定中止执行。人民法院裁定撤销裁决的，应当裁定终结执行。撤销裁决的申请被裁定驳回的，人民法院应当裁定恢复执行。选项 B 当选。

【判断题】仲裁活动不得通过信息网络在线进行，但当事人明确表示同意的除外。（ ）

【答案】×

【解析】仲裁活动“可以”通过信息网络在线进行，但当事人“明确表示不同意”的除外。仲裁活动通过信息网络在线进行的，与线下仲裁活动具有同等法律效力。

【单选题】仲裁机构的设立应当经省、自治区、直辖市人民政府的（ ）登记。

- A. 司法行政部门
- B. 商务部门
- C. 中级人民法院
- D. 市场监督管理部门

【答案】A

【解析】仲裁机构的设立应当经省、自治区、直辖市人民政府的“司法行政部门”登记。

【单选题】当事人约定由三名仲裁员组成仲裁庭的，下列关于第三名仲裁员产生方式的表述中，不正确的是（ ）。

- A. 由当事人共同选定
- B. 由当事人共同委托仲裁机构主任选定
- C. 由当事人各自选定的仲裁员共同选定
- D. 由首席仲裁员选定

【答案】D

【解析】当事人约定由三名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁机构主任按照仲裁规则确定的程序指定一名仲裁员；第三名仲裁员“由当事人共同选定”，也可以“由当事人共同委托仲裁机构主任按照仲裁规则确定的程序指定”。当事人约定第三名仲裁员“由其各自选定的仲裁员共同选定的”，从其约定。第三名仲裁员是首席仲裁员。

【多选题】根据仲裁法律制度的规定，下列关于回避制度的表述中，正确的有（ ）。

- A. 因回避而重新选定或者指定仲裁员后，已进行的仲裁程序是否重新进行，由仲裁庭决定
- B. 回避事由在首次开庭后知道的，可以在最后一次开庭终结前提出
- C. 仲裁员是否回避，由首席仲裁员决定
- D. 仲裁机构主任担任仲裁员时，其是否回避由仲裁庭集体决定

【答案】AB

【解析】选项 C：仲裁员是否回避，由“仲裁机构主任”决定。选项 D：“仲裁机构主任”担任仲裁员时，其是否回避由“仲裁机构的其他组成人员集体”决定。

【多选题】根据仲裁法律制度的规定，下列案件中，当事人不得协议公开审理的有（ ）。

- A. 涉及国家秘密的案件
- B. 涉及个人隐私的案件
- C. 涉及本人商业秘密的案件
- D. 涉及他人商业秘密的案件

【答案】ABD

【解析】仲裁不公开进行。当事人协议公开的，可以公开进行，但涉及国家秘密、他人的商业秘密或者个人隐私的除外。

【多选题】根据仲裁法律制度的规定，下列关于财产保全和证据保全的表述中，正确的有（ ）。

- A. 因情况紧急，仲裁协议的当事人可以在申请仲裁前，依法向人民法院申请财产保全和证据保全
- B. 仲裁庭认为有必要收集的证据可以自行收集
- C. 证据应当在开庭前出示，当事人可以质证
- D. 错误申请财产保全的，受理人应当赔偿被申请人因保全所遭受的损失

【答案】AB

【解析】选项 C：证据应当在“开庭时”出示，当事人可以质证。选项 D：错误申请财产保全的，申请人应当赔偿被申请人因保全所遭受的损失。

【多选题】根据仲裁法律制度的规定，下列关于涉外海事纠纷的表述中，正确的有（ ）。

- A. 当事人书面约定仲裁的，可以选择由仲裁机构进行
- B. 当事人书面约定仲裁的，可以选择以中华人民共和国为仲裁地
- C. 依法需要报送备案信息的，应当在组庭后 3 个工作日内报送备案信息
- D. 依法需要报送备案信息的，应当向仲裁机构报送备案信息

【答案】ABC

【解析】当事人书面约定仲裁的，可以选择由仲裁机构进行；也可以选择以中华人民共和国为仲裁地，由符合《仲裁法》规定条件的人员组成仲裁庭按照约定的仲裁规则进行，该仲裁庭应当在组庭后 3 个工作日内将当事人名称、仲裁地、仲裁庭的组成情况、仲裁规则向“仲裁

协会”备案。当事人申请财产保全、证据保全、请求责令另一方当事人作出一定行为或者禁止其作出一定行为的，仲裁庭应当依法将当事人的申请提交人民法院，人民法院应当依法及时处理。